# 課程名稱：刑法01

00:00:07 - 00:00:08
好,各位同學大家早安

00:00:09 - 00:00:11
歡迎大家來上這個私律刑法的面授課程

00:00:12 - 00:00:14
這個第一堂上課

00:00:14 - 00:00:19
我一般來說都會先跟同學做一些自我介紹,還有講我上課的方式

00:00:19 - 00:00:23
還有講我們之後這個課程的上法,還有一些準備的技巧

00:00:23 - 00:00:27
我不知道同學一開始來上課前，有沒有先搜尋過我的名字

00:00:27 - 00:00:28
不知道有沒有啦

00:00:28 - 00:00:36
像至少以前我大學的時候如果來補習，我那時候上學校的課，上課前可能都會先搜尋一下，看這個老師是什麼樣的來歷

00:00:36 - 00:00:38
那我就先自我介紹一下

00:00:39 - 00:00:48
我目前的話，一方面我在補習班這邊教書，另外一方面的話，我也是職業律師，我用合夥的方式有在自己接案件

00:00:48 - 00:00:48
我目前的職業生態是這樣子

00:00:49 - 00:00:50
那除此之外呢

00:00:50 - 00:00:59
就是我今年很幸運有考上那個臺北大學的博士班，所以今年9月開學的話，如果有臺北大的同學可能會在校園裡面看到我

00:00:59 - 00:01:00
這個是我目前的狀況

00:01:00 - 00:01:03
所以我目前的話還是以這個教書為主啦

00:01:04 - 00:01:07
職業的話就是零星接一點案件

00:01:07 - 00:01:09
9月開學之後會去北大念博班

00:01:09 - 00:01:11
有人會問說我念博班之後這邊的課會不會影響

00:01:11 - 00:01:12
不會

00:01:12 - 00:01:12
完全沒有差

00:01:12 - 00:01:14
因為博班的話主要是要靠自己的研究

00:01:14 - 00:01:15
大概是這樣的狀況

00:01:16 - 00:01:18
我們這個刑法的課程,總共有34堂課

00:01:20 - 00:01:22
你們的課表上應該也是拿到34吧

00:01:22 - 00:01:22
應該沒有錯吧

00:01:23 - 00:01:26
因為一開始補習班有誤植啦，寫成32，但其實我這邊是上34

00:01:27 - 00:01:30
32的話是一般公職的課程

00:01:30 - 00:01:31
公職的話我上32

00:01:33 - 00:01:36
但私律三等的話，因為東西真的很多

00:01:36 - 00:01:38
所以私律三等的話，我必須要上到34

00:01:39 - 00:01:40
所以我接下來要講的是

00:01:42 - 00:01:44
這個課程的學習方式

00:01:44 - 00:01:45
還有它的使用範圍

00:01:45 - 00:01:49
我想在座各位同學應該大部分都是要考律師司法官的

00:01:49 - 00:01:50
應該大部分都是

00:01:50 - 00:01:53
所以如果你要考的是律師司法官的話，那我跟各位說

00:01:54 - 00:01:56
我們上課的內容，你把它吸收進去

00:01:56 - 00:01:59
我們的課本你全部把它讀完，一定夠

00:01:59 - 00:02:00
好，相信我

00:02:00 - 00:02:03
如果你是要考一般的國考，律師司法官的話

00:02:03 - 00:02:05
讀完我這個課本，絕對夠

00:02:05 - 00:02:09
不需要再去買其他相同性質的書來看，不需要

00:02:09 - 00:02:11
頂多搭一本解題書

00:02:11 - 00:02:14
因為這本書裡面沒有特別講那個解題的架構嘛

00:02:14 - 00:02:16
所以如果你要考律師司法官的話

00:02:16 - 00:02:18
就是把我們的課本讀熟

00:02:18 - 00:02:19
頂多你再加一本解題書就夠了

00:02:20 - 00:02:24
不需要再去買其他同性質的體系重點整理的書，不需要

00:02:24 - 00:02:28
我這本的內容絕對足以應付各類型的國考

00:02:28 - 00:02:30
所以考試律三等的話是這樣子

00:02:31 - 00:02:37
那我不知道這邊有沒有同學是考一般的國考的三等,比如說調查局、官護人這一類的

00:02:38 - 00:02:40
如果你是要考一般的

00:02:41 - 00:02:45
三等的國考,就是律師司法官以外的這一種考試

00:02:45 - 00:02:50
那我們的課本裡面有一些內容,我會請同學自己去做斟酌

00:02:50 - 00:02:54
因為我知道這個課程的含受,好像是有給部分其他三等的同學去用

00:02:54 - 00:02:55
那我跟各位說

00:02:56 - 00:02:57
我教各位來看一下這一本書

00:02:58 - 00:02:59
你來看我們的目錄

00:03:00 - 00:03:01
來，我們來看一下目錄

00:03:05 - 00:03:11
我們這個目錄這邊，各位有沒有看到，有那兩個圈圈的叫進階問題

00:03:11 - 00:03:12
有看到嗎？

00:03:12 - 00:03:13
對不對？

00:03:13 - 00:03:13
兩個圈圈的進階問題

00:03:14 - 00:03:17
這個進階問題，我在私塾的課，每個都會講

00:03:18 - 00:03:21
但是這些進階問題，有些真的很進階

00:03:21 - 00:03:26
有些進階問題就是律師司法官法研所這種考試才會考出來的

00:03:26 - 00:03:31
在其他的考試，一般的山等，一般的高考，考出來的機率很低

00:03:32 - 00:03:35
所以那一種東西的話，我講到的時候會跟同學提

00:03:35 - 00:03:36
我會說呢

00:03:36 - 00:03:40
這個兩個圈圈的東西，它可能比較偏私律

00:03:40 - 00:03:46
所以考一般三等或一般高考的同學，自己做斟酌，聽不懂就算了，沒有關係

00:03:46 - 00:03:48
因為我們課程是合在一起上的嘛

00:03:48 - 00:03:51
所以兩個圈圈的內容，我上課會再特別去講

00:03:51 - 00:03:52
當然啦，我要說

00:03:54 - 00:03:58
這種畫的進階問題，不見得每個都真的到很難的程度

00:03:58 - 00:03:59
不見得

00:03:59 - 00:04:02
所以有些進階問題是每個考生都會的

00:04:02 - 00:04:04
而有些是純思慮的

00:04:04 - 00:04:06
那種純思慮的，我會特別標註

00:04:06 - 00:04:08
我會特別跟同學講，知道嗎？

00:04:08 - 00:04:09
這個是我們的進行方式

00:04:09 - 00:04:11
所以我舉個例子來說

00:04:13 - 00:04:17
像比如說，那個，你翻到我們目錄的第二頁

00:04:17 - 00:04:20
有沒有看到119那邊有一個進階問題

00:04:20 - 00:04:23
叫做故意對因果歷程的誤認

00:04:23 - 00:04:25
對，像那個東西，它就是偏法言所

00:04:26 - 00:04:27
對，那個就偏法言所

00:04:27 - 00:04:30
像那個東西，今年北大法律所就考出來

00:04:31 - 00:04:32
那個徐玉安老師的文章

00:04:32 - 00:04:35
十年前的一篇文章，今年在北大法律所就考出來了

00:04:36 - 00:04:39
所以像這種的進階問題，它就比較偏法研所

00:04:39 - 00:04:42
所以到底哪個進階問題是一般的國考要會的

00:04:42 - 00:04:45
哪些是偏法研所的，我在上課都會去講到

00:04:45 - 00:04:48
所以這個是我說呢，在上我的課的同學

00:04:49 - 00:04:51
不管你是準備思律或是準備一般的國考

00:04:51 - 00:04:53
一開始先有這樣子的認知

00:04:55 - 00:04:59
然後，在座同學應該是準備，應該是法律系居多

00:04:59 - 00:05:02
那我這邊也跟同學分享一下一個問題

00:05:02 - 00:05:07
因為很多法律系的同學在大三升大四的暑假，都會思考一個問題

00:05:07 - 00:05:09
說我要不要考法研所

00:05:09 - 00:05:10
都會思考這個問題

00:05:10 - 00:05:13
那我給各位的建議是這樣子

00:05:15 - 00:05:17
我自己以前啊，念法研所念得還蠻開心的

00:05:18 - 00:05:19
真的啦，因為我喜歡做研究

00:05:19 - 00:05:21
不然我怎麼會去考博士班

00:05:21 - 00:05:24
真的啦，我喜歡做研究，所以我以前念法研所念得很開心

00:05:24 - 00:05:26
我很懷念以前念法研所那幾年

00:05:26 - 00:05:27
我覺得那一段時間

00:05:28 - 00:05:29
我過得真的

00:05:31 - 00:05:32
我真的覺得過得還不錯

00:05:32 - 00:05:34
我覺得寫報告啊，研究問題對我來說是一件開心的事

00:05:35 - 00:05:37
可是不見得每個同學都這麼想

00:05:37 - 00:05:39
真的啦，不見得每個同學都喜歡做研究

00:05:39 - 00:05:41
所以我一開始要先跟同學講

00:05:41 - 00:05:42
第一個，法研所

00:05:43 - 00:05:48
在法律系的求職生涯當中，說真的它並不是一個那麼必要的學歷，這個是第一個

00:05:49 - 00:05:51
它對你將來的職涯發展，你說有沒有幫助，或多或少都會有，但它並不是一個那麼必要的學歷，這個是一開始同學說的第一件事，它並不是一個那麼必要的學歷

00:06:01 - 00:06:05
再來第二個是，法研所真的不見得每個人都適合念

00:06:06 - 00:06:10
你要念法研所，必須你對學術的研究有興趣

00:06:10 - 00:06:11
什麼叫有興趣呢？

00:06:12 - 00:06:13
第一步,很簡單

00:06:13 - 00:06:18
第一步你先來想,所有的法律科目當中,你最喜歡哪一科

00:06:18 - 00:06:23
這個問題如果要想超過五秒的話,那你要懷疑一下你是不是不適合念法律喔,知道嗎?

00:06:23 - 00:06:25
先想一下,你最喜歡念哪一科

00:06:25 - 00:06:31
好,如果你心中有個答案的話,那接著你可以去圖書館找文章來看

00:06:31 - 00:06:34
一開始你不用找學報，學報那個很難

00:06:35 - 00:06:37
你就會找那個玉旦法學教室，那種小短片的

00:06:38 - 00:06:39
你看你會不會看不下去

00:06:40 - 00:06:41
就用這個來做測試

00:06:42 - 00:06:43
你就多找幾篇

00:06:43 - 00:06:44
如果你看的A老師的文章，你覺得看不下去，那搞不好是A老師的問題，可能是他的中文不好懂啊或什麼的，你多看幾位老師

00:06:51 - 00:06:55
如果你多看幾位老師的文章，你發現有趣，想看下去，很棒，你適合讀法研所

00:06:57 - 00:07:05
但如果你看的好幾位老師的文章之後，你想說哈，為什麼那麼煩啊，為什麼要追求那麼多概念的區分什麼的，沒興趣，那你不適合念法研所，知道嗎？

00:07:08 - 00:07:12
所以用這個方式，可以確認一下自己是不是適合做研究

00:07:12 - 00:07:13
真的啦

00:07:13 - 00:07:16
念法研所，你至少對做研究不能排斥

00:07:16 - 00:07:19
因為如果你會排斥做研究的話，法研所你會念得很痛苦

00:07:19 - 00:07:23
最後可能也會寫論文寫到崩潰，最後壓力很大，甚至論文也寫不出來之類的

00:07:25 - 00:07:27
真的很容易遇到，所以我必須要說呢，法研所真的不適合，不見得適合每個人去唸

00:07:31 - 00:07:34
還有，我必須要跟同學釐清一個誤會

00:07:36 - 00:07:40
很多人會誤以為讀法研所有助於國考的準備

00:07:41 - 00:07:45
那我必須要跟各位說，法研所對國考其實阻力大於助力

00:07:46 - 00:07:47
這個是我自己讀過的心得

00:07:48 - 00:07:52
真的你們要相信我，法研所對國考其實阻力是大於助力的，你知道為什麼嗎？

00:07:52 - 00:07:54
因為法研所有法研所的課程

00:07:55 - 00:07:57
這些課程跟國考沒有太直接的相關

00:07:58 - 00:07:59
舉個例子

00:07:59 - 00:08:02
法研所碩一，你一定會修第二外語

00:08:02 - 00:08:03
日文或是德文

00:08:04 - 00:08:06
這些東西會花掉你很多時間

00:08:07 - 00:08:07
語言嘛

00:08:07 - 00:08:10
對啊，各位學過語言就知道，語言怎麼可能速成

00:08:10 - 00:08:13
語言你要花時間去唸啊，你要培養那個語感啊

00:08:13 - 00:08:15
所以像第二外語，這會是這樣的一些時間

00:08:15 - 00:08:16
再來

00:08:17 - 00:08:20
法研所的課程本身，也會吃掉你準備國考的時間

00:08:21 - 00:08:23
你們知道法研所都是要寫報告吧

00:08:23 - 00:08:24
應該知道吧

00:08:24 - 00:08:28
因為一般的話，我們大學的課是老師在臺上講，同學在臺下聽嘛

00:08:28 - 00:08:29
法研所是要寫報告

00:08:30 - 00:08:33
報告的格式，就像一般的期刊論文一樣

00:08:33 - 00:08:36
以前我那個時候啦，我不知道現在老師的標準放寬了

00:08:36 - 00:08:41
以前我們那個時候，法研所一篇報告基本的要求就是大概十頁或一萬字

00:08:41 - 00:08:42
大概一萬字的內容

00:08:43 - 00:08:45
那一萬字的內容，你想要寫多久啊，因為以前的經驗

00:08:46 - 00:08:50
再怎麼快，從你預備到最後的寄送，中間的過程

00:08:50 - 00:08:52
一個禮拜跑不掉

00:08:53 - 00:08:55
然後你一學期要修幾門課呢？

00:08:55 - 00:08:56
三到四門以上

00:08:57 - 00:09:01
所以你可以算一算，你有學校的課程要顧，你有報告要寫，你有第二外語要念

00:09:02 - 00:09:04
這些課程會吃掉你多少的時間

00:09:04 - 00:09:05
這個各位可以做評估

00:09:07 - 00:09:09
有些同學會有的誤會，第一個

00:09:09 - 00:09:13
有些同學想說，假設我研究所念刑法組，那國考也要考刑法啊

00:09:14 - 00:09:17
那這樣一來的話沒有衝突啊，不是嗎？

00:09:17 - 00:09:18
沒有衝突

00:09:18 - 00:09:19
你知道為什麼嗎？

00:09:19 - 00:09:20
因為方向不一樣

00:09:21 - 00:09:23
法研所是要研究的深，國考是要準備的廣

00:09:25 - 00:09:26
完全不一樣

00:09:26 - 00:09:27
我舉個例子啊

00:09:29 - 00:09:31
像很多同學你們以前在學校都學過刑分

00:09:31 - 00:09:33
刑分有遺棄罪

00:09:33 - 00:09:33
293、294

00:09:33 - 00:09:34
同學都聽過

00:09:34 - 00:09:37
遺棄罪有一個很著名的爭議問題是

00:09:37 - 00:09:40
遺棄罪是抽象危險犯或具體危險犯

00:09:40 - 00:09:41
有沒有聽過？

00:09:41 - 00:09:42
在學校學過刑法的話一定聽過嘛

00:09:42 - 00:09:43
對不對？

00:09:43 - 00:09:45
遺棄罪是抽象或具體危險犯

00:09:45 - 00:09:46
我跟你們說

00:09:46 - 00:09:52
考國考的話，關於遺棄罪是抽象危險犯或具體危險犯這個問題

00:09:52 - 00:09:54
你只要能列出肯否兩說

00:09:55 - 00:09:57
這兩說大概各寫個三到四行

00:09:57 - 00:10:00
你這個點的分數啊,大概就拿到七八成了

00:10:00 - 00:10:01
這是國考

00:10:02 - 00:10:03
可是你知道嗎

00:10:03 - 00:10:05
如果是法研所你要處理這個問題的話

00:10:05 - 00:10:07
遺棄罪到底是哪一種危險犯

00:10:07 - 00:10:08
你要去寫一篇報告

00:10:08 - 00:10:10
一篇報告要寫十頁

00:10:10 - 00:10:11
十頁一萬字

00:10:11 - 00:10:13
那你要探討什麼呢?

00:10:13 - 00:10:14
遺棄罪的立法歷史啊

00:10:14 - 00:10:17
抽象危險犯、具體危險犯的概念嚴格啊

00:10:17 - 00:10:19
抽象危險犯可不可以用這個個案去推翻啊

00:10:19 - 00:10:22
那它跟實害犯又是什麼關係呢，等等

00:10:22 - 00:10:23
你要這樣去寫

00:10:23 - 00:10:25
而國考不需要那麼深的知識量

00:10:25 - 00:10:26
知道嗎？

00:10:26 - 00:10:27
所以兩邊的準備方向

00:10:28 - 00:10:30
真的真的完全不一樣

00:10:30 - 00:10:31
所以我說真的啦

00:10:32 - 00:10:35
你說法言所的課程對國考有沒有幫助？

00:10:35 - 00:10:37
有間接的幫助

00:10:37 - 00:10:38
有點間接

00:10:38 - 00:10:39
真的還蠻間接的

00:10:39 - 00:10:42
就好像我舉個例子，你們大學有沒有修過法理學的課程？

00:10:42 - 00:10:43
法哲學

00:10:43 - 00:10:44
大四一般會排嘛

00:10:44 - 00:10:45
對不對？

00:10:45 - 00:10:45
法理學

00:10:45 - 00:10:46
我還蠻喜歡法理學的啦

00:10:46 - 00:10:47
真的啦

00:10:47 - 00:10:48
我以前大學的時候，上法理學上得還蠻開心的

00:10:49 - 00:10:51
你說讀法理學對國考有沒有幫助？

00:10:51 - 00:10:52
直接的絕對沒有

00:10:53 - 00:10:54
但間接的會有

00:10:54 - 00:10:56
為什麼？因為讀那個東西會刺激你的思考

00:10:56 - 00:10:58
會讓你的大腦產生更多的連結

00:10:59 - 00:11:00
間接的幫助有

00:11:00 - 00:11:02
但是真的很間接，法研所的課程也是

00:11:03 - 00:11:05
所以這個誤會一定要跟同學釐清

00:11:06 - 00:11:10
就是說呢，法研所的課程對國考比較沒有直接的幫助

00:11:11 - 00:11:13
反而很多時候可能是你的阻力

00:11:13 - 00:11:16
因為你太多的時間要分給法研所的課程,還有第二外語

00:11:16 - 00:11:17
這第一個

00:11:18 - 00:11:18
再來

00:11:18 - 00:11:19
第二個誤會

00:11:20 - 00:11:25
也有同學會說，可是我看我們學校考上司法官的學長姐們

00:11:26 - 00:11:28
他們很多都是法研所的學生欸

00:11:28 - 00:11:30
就看誰敲一頭踢的紅吧，對啊，我們考上司法官的學長姐，那個研究生好像比非研究生多欸

00:11:34 - 00:11:37
所以讀法研所真的對國考沒有幫助嗎？

00:11:37 - 00:11:42
如果同學你是這樣的思考的話呢，那你要，那我要跟各位說，這個是一個取樣的偏誤，你知道為什麼嗎？

00:11:43 - 00:11:45
來，我們把國考生分成兩個群體

00:11:46 - 00:11:48
各位想，我們把司法官的考生分兩個群體

00:11:49 - 00:11:50
第一個群體是研究生

00:11:51 - 00:11:53
第二個群體是非研究生

00:11:54 - 00:11:57
你覺得這兩個群體，他們去考司法官，誰的錄取率高？

00:11:59 - 00:12:00
一定是研究生高，為什麼？

00:12:00 - 00:12:03
因為研究生的入學要經過研究所考試

00:12:04 - 00:12:08
研究所考試本身，他是不是就是一個法學素養的篩選門檻？

00:12:08 - 00:12:09
懂我的意思吧？

00:12:09 - 00:12:19
所以經過研究所考試篩選的這一群人，跟沒有經過篩選的另外一群人比，那一定是研究生那一組的法學素養本來就比較高嘛

00:12:19 - 00:12:20
懂我的意思吧？

00:12:20 - 00:12:23
所以為什麼研究所的學生，他們國考會比較容易上榜？

00:12:24 - 00:12:27
並不是因為唸了研究所而強化他們國考的戰力，當然不是

00:12:28 - 00:12:32
而是因為研究所的入學，他本來就是一個篩選門檻

00:12:32 - 00:12:36
能通過這個門檻的人，他的法學素養本來就會比另外一群人要來得高

00:12:37 - 00:12:37
瞭解吧？

00:12:37 - 00:12:39
那個只是一個取樣上面的偏差啦

00:12:39 - 00:12:41
所以我還是要說啦，不是反對各位讀法研所

00:12:41 - 00:12:45
如果你們對法研所，對研究學術有興趣，非常歡迎，非常歡迎

00:12:46 - 00:12:48
至少我以前唸的時候是覺得還蠻開心的，所以我才會想回去念博士班嘛

00:12:48 - 00:12:52
覺得念研究所還蠻有趣的哈，如果有興趣的話，非常歡迎，但是

00:12:56 - 00:12:58
如果你對準備學術沒有什麼興趣的話，真的不建議

00:12:59 - 00:13:01
這個是我向來的想法，因為我以前啊，讀研究所的時候

00:13:05 - 00:13:07
我看到太多不好的經歷

00:13:09 - 00:13:11
我們刑法組那時候錄取幾個啊，我想一下

00:13:13 - 00:13:15
好像七八個左右吧

00:13:15 - 00:13:16
對，差不多吧

00:13:16 - 00:13:17
我那時候念東吳嘛

00:13:17 - 00:13:18
七八個左右

00:13:18 - 00:13:19
然後最後有畢業的大概就一半

00:13:21 - 00:13:21
對,就一半啊

00:13:22 - 00:13:25
後來很多人可能考上國考就覺得寫論文很煩,就沒有再回來了啦

00:13:25 - 00:13:26
還蠻多的,甚至有些人後來就不見了,也有

00:13:29 - 00:13:31
所以我是覺得真的有興趣再去唸啦,不然的話

00:13:32 - 00:13:35
我也見過有以前我自己的同學,那也包括後來補習班的學生

00:13:37 - 00:13:42
也有一種狀況是，一開始因為出於誤會去讀了法研所

00:13:42 - 00:13:44
那讀了法研所之後發現沒有興趣

00:13:44 - 00:13:47
發現沒有興趣之後呢，又不敢放棄

00:13:48 - 00:13:49
我們人很奇怪哈

00:13:49 - 00:13:53
我們人有一種思考，叫做沉默成本謬誤，我不知道同學有沒有聽過

00:13:54 - 00:13:58
沉默成本沒有物就是我們日常生活中常講的一句話,說啊頭都洗一半了

00:13:58 - 00:13:59
同學你知道嗎?

00:14:00 - 00:14:03
當你頭都洗一半才發現糟糕,今天燙頭髮不能洗頭,你應該怎麼做?

00:14:04 - 00:14:05
當然不是洗完啊

00:14:06 - 00:14:08
而是趕快把頭髮擦乾吹乾,對吧?

00:14:08 - 00:14:10
對啊, 應該是這樣才對啊

00:14:10 - 00:14:13
所以頭都洗一半, 我就說這個叫沉默成本沒有錯

00:14:13 - 00:14:16
如果你讀法研所, 讀到一半發現不適合自己

00:14:17 - 00:14:19
那當然是趕快休學, 不要再讀的嘛

00:14:20 - 00:14:21
而是繼續把它讀完, 知道嗎?

00:14:21 - 00:14:25
但是很多人會有這種沉默成本迷思，會覺得說我都付出了，我不甘心

00:14:26 - 00:14:27
就這樣停下來

00:14:27 - 00:14:30
所以有些人到最後真的很慘，就是兩頭空

00:14:30 - 00:14:34
因為他對研究學術沒有興趣，所以那個論文怎麼寫都不符合教授的要求

00:14:35 - 00:14:37
然後因為一直把時間花在論文那邊，國考也沒辦法好好準備

00:14:39 - 00:14:42
最後可能法研所念了四五年,最後論文勉強過關

00:14:43 - 00:14:45
然後唸完之後快30歲的國考還是沒有考到

00:14:45 - 00:14:46
有，我認識過這樣的人

00:14:47 - 00:14:49
所以我不希望各位同學將來走上這樣的路，不希望

00:14:50 - 00:14:51
所以我才會希望各位說呢

00:14:52 - 00:14:53
如果想考法研所，好好評估

00:14:54 - 00:14:55
好不是反對你們考，而是真的

00:14:56 - 00:14:57
有興趣再去考，知道嗎？

00:14:57 - 00:14:58
這一開始跟各位說

00:14:58 - 00:14:59
然後回到我剛剛的問題，教材

00:15:01 - 00:15:01
我說的

00:15:01 - 00:15:03
就算你是要考司法官，有些同學可能已經想說

00:15:05 - 00:15:07
我律師一定要考上，司法官也一定要

00:15:08 - 00:15:10
就算你是以司法官為最終目標的，看我這一本絕對夠，沒問題

00:15:13 - 00:15:13
真的啦，國考一定沒有問題

00:15:14 - 00:15:15
但是我要講,如果有同學要考臺大法研所

00:15:18 - 00:15:20
我不知道同學們,有沒有同學想要考臺大法研所

00:15:20 - 00:15:23
如果有同學是想考臺大法研所的話,只看這一本不夠

00:15:24 - 00:15:24
我必須

00:15:25 - 00:15:25
跟大家講的說,如果你想考臺大法研的時候的話,只看這一本不夠

00:15:29 - 00:15:29
因為臺大法研所，他們的出題，絕對都是出文章

00:15:34 - 00:15:37
而且會出很細的文章

00:15:37 - 00:15:42
臺大法研所有一位老師叫周漾儀老師，你們知道吧，就還蠻年輕蠻帥的一位老師哈

00:15:42 - 00:15:44
他本身法哲學也很厲害

00:15:44 - 00:15:48
這個聽他的研討會報告，覺得這老師真的很厲害哈

00:15:50 - 00:15:51
周老師都會出文章

00:15:52 - 00:15:53
而且會出的很細

00:15:53 - 00:15:56
甚至會出很多篇文章的融會貫通

00:15:56 - 00:16:01
真的啦，所以如果你要考臺大法研所的話，你一定要去看周漾儀老師的文章

00:16:02 - 00:16:04
他的文章我比較不會整理在我的課本裡面

00:16:04 - 00:16:07
因為周老師有他自己獨門的一套體系

00:16:08 - 00:16:10
那個體系拿去國考說真的比較不好用

00:16:10 - 00:16:14
因為這個東西蠻學理的啦，這個一般老師可能沒有用他這一套理論

00:16:15 - 00:16:18
所以如果你想考臺大法研所的話，只看這一本一定不夠

00:16:18 - 00:16:19
你要去看周老師的文章

00:16:19 - 00:16:22
那如果是考其他學校研究所的話

00:16:23 - 00:16:26
那我的想法是這本原則上夠，原則上

00:16:27 - 00:16:30
但是我也是會建議你們去讀甘校老師的文章

00:16:31 - 00:16:31
建議

00:16:32 - 00:16:32
建議啦

00:16:33 - 00:16:36
因為其他學校比如說北大、東吳之類的

00:16:37 - 00:16:42
他們的研究考題通常比較不會那麼的獨門，通常啦，比較不會那麼獨門

00:16:42 - 00:16:44
所以看我這一本的話，因為我這本也有收入文章嘛

00:16:45 - 00:16:47
所以看我這本的話，應該啦

00:16:47 - 00:16:48
應該夠

00:16:48 - 00:16:51
但是不能排除還是會考出一些比較冷門的文章的可能性

00:16:52 - 00:16:53
所以如果你要考其他法研所的話

00:16:54 - 00:16:57
這一本我只能說，應該夠，但是會建議同學呢，把文章看一看

00:16:58 - 00:16:59
順帶講，讀文章

00:17:01 - 00:17:04
一般我說了，如果你想要準備私律的國考的話

00:17:05 - 00:17:06
真的看這本就夠了

00:17:06 - 00:17:08
文章號，可看可不看，都OK

00:17:08 - 00:17:12
情有餘力的話，你想看當然很棒，如果不想看就算了，沒關係

00:17:12 - 00:17:13
那如果你是考

00:17:13 - 00:17:13
考法研所的話

00:17:13 - 00:17:16
考法研所真的要看文章啦,真的,它跟國考不一樣,你要知道啊

00:17:18 - 00:17:20
考國考的話,刑法這一科是怎麼樣

00:17:21 - 00:17:22
且驗你有沒有基本的實力

00:17:23 - 00:17:24
國考是這樣

00:17:24 - 00:17:27
但研究所不是,研究所叫做拜師

00:17:27 - 00:17:28
你知道嗎,研究所叫拜師

00:17:28 - 00:17:32
所以如果你要去考研究所的話,文章真的一定要看

00:17:32 - 00:17:36
甚至以前,還有同學問,老師啊,那文章要看多久,看三年夠不夠

00:17:37 - 00:17:38
問這個問題很無聊

00:17:39 - 00:17:39
真的啦

00:17:39 - 00:17:41
你想，我們就換個立場想

00:17:41 - 00:17:43
如果你是出題老師

00:17:44 - 00:17:46
研究所的老師，今天要出法研所的考題

00:17:47 - 00:17:48
你想出你的文章

00:17:48 - 00:17:54
然後你突然發現，這篇文章是三年又兩個月前發的，好像超過三年，不要出好了

00:17:54 - 00:17:55
你覺得老師會這樣想嗎

00:17:55 - 00:17:57
當然不會啊，對不對，當然不會啊

00:17:57 - 00:18:01
出文章的老師，當然十年前的文章也有可能會出啊

00:18:01 - 00:18:02
會啊，一定會啊

00:18:02 - 00:18:03
這各校都有發生過

00:18:03 - 00:18:07
所以如果你想考法研所的話,文章就是要看

00:18:07 - 00:18:09
而且不要心存僥倖

00:18:09 - 00:18:11
想說這篇文章十年後會考嗎

00:18:11 - 00:18:12
會,就是會

00:18:12 - 00:18:13
真的啊

00:18:13 - 00:18:17
像今年北大法言所考那個，故意對因果歷程的認知

00:18:17 - 00:18:18
那應該是許玉安老師出的啦

00:18:18 - 00:18:20
許老師十年前的文章啊，2015的文章今年出啊，對啊

00:18:22 - 00:18:24
所以文章真的要看，知道嗎，真的要看

00:18:24 - 00:18:26
如果要考法言所的話，當然我說了

00:18:27 - 00:18:29
考國考的話就隨緣啦,沒關係

00:18:29 - 00:18:32
因為國考的話,比較不會考那麼偏門的東西,比較不會

00:18:32 - 00:18:35
所以研究考國考的話呢,就是好好上我們這個課

00:18:35 - 00:18:37
應該就會夠用,這個是一開始呢

00:18:37 - 00:18:39
我講準備方法的部分

00:18:39 - 00:18:40
那

00:18:41 - 00:18:43
我先再講一下我上課的方式跟上課

00:18:43 - 00:18:44
的習慣

00:18:44 - 00:18:45
剛剛講那麼多543，都還沒講

00:18:46 - 00:18:46
第一個

00:18:46 - 00:18:47
就是

00:18:47 - 00:18:49
有些同學有抱怨，但是各位比較無奈

00:18:49 - 00:18:52
就是有些同學會說，我上課怎麼一直在清喉嚨

00:18:53 - 00:18:55
那個是胃食道逆流，那個我沒有辦法

00:18:55 - 00:18:57
就胃食道逆流啦，就是每次我吃完東西講話

00:18:57 - 00:19:00
喉嚨都容易有痰,那個叫胃食道逆流,我沒有辦法

00:19:02 - 00:19:04
我看過中醫跟西醫

00:19:04 - 00:19:06
就無藥可醫啦,真的啦

00:19:07 - 00:19:07
因為

00:19:09 - 00:19:10
我吃過西藥

00:19:10 - 00:19:12
那我吃西藥之後是有吃它就不會逆流

00:19:14 - 00:19:18
那吃的就會逆流，不是有吃就不會逆流，啊沒吃就會逆流

00:19:18 - 00:19:20
啊有吃之後呢，會長血麻疹，好像沒有比較好

00:19:21 - 00:19:21
對啊

00:19:22 - 00:19:22
然後我也吃過中藥

00:19:23 - 00:19:24
中藥吃了一年多，有吃跟沒吃一樣，算了，管他的

00:19:26 - 00:19:27
對啊，就這樣子啊

00:19:27 - 00:19:28
所以這個東西我沒有辦法吼

00:19:29 - 00:19:29
不會傳染

00:19:29 - 00:19:31
各位不用怕吼，不會傳染

00:19:31 - 00:19:32
這個是第一個吼

00:19:32 - 00:19:35
然後再來的話那個教材的部分啊

00:19:36 - 00:19:38
你們現在拿到的是刑總

00:19:38 - 00:19:39
刑分快衝的

00:19:39 - 00:19:42
刑分的話應該下禮拜或下下禮拜會出

00:19:42 - 00:19:44
最慢7月中啦，你會拿到

00:19:44 - 00:19:46
所以你們什麼時候會再拿到一本刑分

00:19:46 - 00:19:47
這個是

00:19:48 - 00:19:49
教材的部分

00:19:49 - 00:19:54
然後你們到了7月中的時候，會再拿到一本題庫本

00:19:55 - 00:19:59
這個東西我現在還不會發，因為我想要等高普考考完，收集完高普考的題目再發給各位

00:20:00 - 00:20:02
之後的話會拿到一本題庫本

00:20:02 - 00:20:06
題庫本的話就是會收錄大概最近七八年重要的題目

00:20:06 - 00:20:07
這個我上課都會講

00:20:07 - 00:20:09
一開始我先不會，一開始還不會發

00:20:09 - 00:20:12
那個大概到課程的第四堂第五堂之後,才會發給各位

00:20:12 - 00:20:13
所以這個是

00:20:15 - 00:20:16
你們會拿到的教材

00:20:16 - 00:20:18
然後我講一下我上課的習慣

00:20:19 - 00:20:21
我上課的習慣就是我會準時上課,準時下課

00:20:23 - 00:20:25
10點的課,我最慢10點5分你會進來

00:20:25 - 00:20:27
因為我大概9點半就會先來吃早餐

00:20:27 - 00:20:30
因為今天的話是這個早餐吃的有點久啊,對啊就

00:20:31 - 00:20:34
這手機點麥當勞還多送四塊麥克雞塊

00:20:34 - 00:20:35
吃得實在很撐

00:20:35 - 00:20:36
所以吃的有點久，稍微耽擱了一下時間

00:20:37 - 00:20:39
不然正常來說，我10點就會進來了吼

00:20:41 - 00:20:42
然後下課的話

00:20:42 - 00:20:45
我會盡可能的也是在5點準時下課

00:20:45 - 00:20:46
我不喜歡拖啦

00:20:46 - 00:20:48
因為我覺得我晚下課其實大家都累

00:20:48 - 00:20:50
我累，同學累，啊工作人員也累

00:20:50 - 00:20:53
所以我原則上也是會在5點盡可能準時下課

00:20:54 - 00:20:57
如果說真的有一個東西講不完，頂多多個五分鐘，真的啦

00:20:57 - 00:20:58
我不喜歡拖啦

00:20:58 - 00:21:02
所以如果同學你們下課之後還跟同學有約啊，或者你要趕火車啊什麼的

00:21:03 - 00:21:04
這個應該不用太擔心吼

00:21:04 - 00:21:06
我都是五點準時下課

00:21:07 - 00:21:08
然後還有吼

00:21:09 - 00:21:10
我上課的習慣啊

00:21:11 - 00:21:12
我不喜歡一直寫黑板

00:21:13 - 00:21:14
一開始一定會想

00:21:14 - 00:21:16
因為我知道有些同學喜歡抄寫

00:21:16 - 00:21:18
但是我自己的習慣我不喜歡一直寫

00:21:19 - 00:21:20
因為第一個吼我的字很醜

00:21:21 - 00:21:22
你們等一下看就知道

00:21:22 - 00:21:23
我的字很醜

00:21:23 - 00:21:27
我每次寫字的時候都會聽到同學在下面細細說老師在寫什麼字啊

00:21:28 - 00:21:29
所以就字醜天生的啦

00:21:29 - 00:21:30
這我沒辦法啦

00:21:30 - 00:21:31
我字真的醜

00:21:31 - 00:21:32
所以我喜歡寫

00:21:32 - 00:21:33
還有再來吼

00:21:33 - 00:21:35
就是以前我學生時代

00:21:36 - 00:21:37
我也不喜歡一直抄

00:21:37 - 00:21:39
因為我會覺得一直抄很浪費時間

00:21:39 - 00:21:41
課程的時間是有限的

00:21:41 - 00:21:43
如果我把抄的時間省下來講

00:21:44 - 00:21:45
那我可以講更多東西給同學

00:21:45 - 00:21:46
這是我的理念

00:21:46 - 00:21:49
所以上我的課不需要一直抄抄寫寫

00:21:49 - 00:21:53
當然第一堂課因為我會幫各位複習三千論，所以第一堂課可能會抄比較多東西

00:21:53 - 00:21:54
但是除了我們第一次之外

00:21:55 - 00:21:58
後面的幾次應該比較不會有抄抄寫寫的內容

00:21:58 - 00:21:59
這個是我上課的方式

00:22:00 - 00:22:00
好

00:22:01 - 00:22:03
大致上來講是這樣子吼

00:22:06 - 00:22:06
我

00:22:06 - 00:22:06
看一下喔

00:22:06 - 00:22:09
其他的應該沒有什麼特別要說吧

00:22:38 - 00:22:39
啊對了，還有一件事吼，就是

00:22:41 - 00:22:47
我現在來上面授班，看到臺下有同學都會覺得很高興，就是很高興你們願意來上這個面授課，因為現在這個年代來上面授課的同學不多了，真的

00:22:50 - 00:22:51
這個我大學的時候完全不一樣

00:22:52 - 00:22:55
我大學那個時候的面授課是九A會整天坐到滿

00:22:56 - 00:22:56
是那樣子

00:22:57 - 00:22:58
那個年代不能流行函授啦，真的

00:22:59 - 00:23:01
但現在的話，來上面授課的同學真的不多

00:23:01 - 00:23:04
所以各位來上面授課，我都覺得很高興，各位願意來

00:23:04 - 00:23:06
那我希望說

00:23:07 - 00:23:09
你們既然第一堂課願意來的話

00:23:09 - 00:23:11
之後，我也會希望同學都能來了

00:23:11 - 00:23:14
因為我覺得面授跟函授當然各有各的好處啦

00:23:14 - 00:23:17
假設你家住的比較遠，住基隆，住瑞芳之類的

00:23:17 - 00:23:19
那來上面授可能不是那麼的方便

00:23:19 - 00:23:21
但如果家裡住的沒有很遠的話

00:23:21 - 00:23:23
我覺得啦，來上面授的好處就是說

00:23:24 - 00:23:30
因為我在臺上講，那你們會覺得臺下有個老師，你們上課應該會比較專心，我自己的感覺啦

00:23:31 - 00:23:34
因為如果上函授課的話，沒有人在監督你

00:23:35 - 00:23:37
所以你很容易不小心去滑手機，滑滑臉書之類的

00:23:37 - 00:23:38
很有可能會這樣子

00:23:39 - 00:23:41
上面授課的話，至少臺上有個人

00:23:41 - 00:23:42
雖然你要滑手機，我也不可能去制止你

00:23:42 - 00:23:46
但是因為臺上有老師在講，你會有一個，有人在看你的感覺

00:23:47 - 00:23:48
你就比較不會去做一些其他的事

00:23:48 - 00:23:49
我的感覺是這樣啦

00:23:49 - 00:23:52
所以這個是面授課的好處

00:23:52 - 00:23:53
好

00:23:53 - 00:23:55
那接著的話呢，我們講了半個小時的廢話

00:23:55 - 00:23:57
我們接下來呢，就來看得到第一章

00:23:57 - 00:23:58
我們來看得到啊

00:23:58 - 00:24:01
第三頁，關於刑法的架構

00:24:14 - 00:24:15
喔對了，那個同學今天看我穿這衣服哈

00:24:19 - 00:24:20
我沒有羞辱各位的意思，知道嗎？

00:24:21 - 00:24:23
我很喜歡豬啦，真的啦

00:24:23 - 00:24:24
你們看我課本的封面

00:24:25 - 00:24:27
有沒有看到老師的詩上面站的一隻豬？

00:24:28 - 00:24:29
別人的沒有詼，只有我有，真的啊

00:24:30 - 00:24:32
我跟出版社特別要求的啊

00:24:32 - 00:24:35
我說你那個封面很無趣啦，幫我放一隻豬啦，真的

00:24:35 - 00:24:36
所以這個是我才有的

00:24:37 - 00:24:38
我很喜歡豬

00:24:38 - 00:24:39
我覺得豬超可愛

00:24:39 - 00:24:40
真的我很喜歡豬

00:24:40 - 00:24:43
所以你們之後會看到我穿各種豬的衣服

00:24:44 - 00:24:44
我喜歡豬

00:24:45 - 00:24:45
我給你們講我喜歡的動物哈

00:24:46 - 00:24:47
我喜歡豬

00:24:47 - 00:24:48
我喜歡吉娃娃

00:24:49 - 00:24:50
我覺得吉娃娃超可愛

00:24:50 - 00:24:52
應該大家也都很喜歡吧

00:24:52 - 00:24:54
吉娃娃，那個變種吉娃娃

00:24:54 - 00:24:55
不喜歡嗎？

00:24:55 - 00:24:57
我覺得吉娃娃超可愛，我喜歡豬，我喜歡吉娃娃

00:24:58 - 00:24:59
還有我喜歡病毒

00:25:00 - 00:25:03
我覺得病毒，那個新冠病毒，我覺得它很美

00:25:03 - 00:25:05
我揹包上掉了一顆鈕扣哈

00:25:05 - 00:25:07
還有我喜歡蟾蜍

00:25:08 - 00:25:11
那個真的我覺得蟾蜍，你們去放大看蟾蜍的皮膚表面，美

00:25:12 - 00:25:13
我覺得很美哈

00:25:15 - 00:25:15
我喜歡這些東西

00:25:16 - 00:25:18
還有我喜歡飛機啦，很喜歡民航機

00:25:18 - 00:25:19
然後只有飛機比較正常，對不對？

00:25:19 - 00:25:21
剩下四個都不是大家會喜歡的東西

00:25:22 - 00:25:23
之前有一個跟我比較熟的學生

00:25:24 - 00:25:25
他竟然

00:25:26 - 00:25:27
他跟我還蠻熟的啦

00:25:27 - 00:25:29
他竟然說我喜歡的東西哈

00:25:30 - 00:25:31
好醜又好惡

00:25:31 - 00:25:32
他說吉娃娃好醜

00:25:32 - 00:25:33
病毒好惡，學生這樣嗆我

00:25:35 - 00:25:36
然後對方是女生嘛

00:25:36 - 00:25:37
我就回他

00:25:38 - 00:25:40
我覺得你長得漂亮又有氣質

00:25:41 - 00:25:42
他馬上無言，說我不接受你的讚美這樣

00:25:42 - 00:25:44
他說我的審美有問題，所以我跟各位說哈

00:25:44 - 00:25:48
我穿這個衣服不是羞辱各位，我喜歡豬，知道嗎？

00:25:49 - 00:25:51
好了，不想廢話哈，我們來看第三頁隨便

00:25:53 - 00:25:53
第一節哈

00:25:53 - 00:25:55
我們講到刑事法的架構

00:25:55 - 00:25:58
這個東西我快速跟各位帶過，因為各位都是法律系畢業的學生

00:25:59 - 00:26:00
這個東西我想就是法緒啦，你們都知道

00:26:02 - 00:26:03
我們講刑事法哈，一切跟犯

00:26:04 - 00:26:05
跟處罰,跟刑罰有關的法律,這個東西呢,我們就叫做刑事法

00:26:05 - 00:26:05
那刑事法當然有實體法跟程序法,規範犯罪成立要件的法律,我們叫做實體法

00:26:15 - 00:26:20
那關於呢,規範這個追訴程序的法律,我們叫做程序法,有實體法還有程序法之分

00:26:22 - 00:26:24
再來，普通法跟特別法

00:26:24 - 00:26:30
我們這一部法律，全名叫做中華民國刑法的法律，這一部就叫做刑法的普通法，這個叫普通法

00:26:32 - 00:26:39
那麼除了我們這部刑法之外，其他的你們在食物上會聽到的毒品危害防治條例、貪汙治罪條例

00:26:41 - 00:26:47
這一種法律，或者像槍砲彈藥刀械管制條例，這種法律，我們叫做特別刑法

00:26:49 - 00:26:55
我們準備考試啊，記得一件事，刑法的國家考試，你不用寫特別法

00:26:56 - 00:26:57
知道嗎？不用寫特別法，跟民法不一樣喔

00:26:58 - 00:27:01
民法的國家考試，絕對會考消保法

00:27:02 - 00:27:03
我那個點單就會啦

00:27:03 - 00:27:05
對啊，我那個時候考民法怎麼可能只會民法？

00:27:06 - 00:27:08
考債篇，你要會消保法

00:27:08 - 00:27:10
考物權，你要會土地法

00:27:10 - 00:27:11
那個大家都知道吧

00:27:12 - 00:27:13
對啊，民法的話你要會特別法

00:27:14 - 00:27:15
但刑法大家的默契，特別法

00:27:16 - 00:27:17
原則上你不用知道

00:27:18 - 00:27:23
頂多啦，貪汙治罪條例跟刑法有交集的那幾個條文，就這樣而已，知道嗎？那個我們分則會講

00:27:24 - 00:27:27
頂多是貪汙治罪條例跟刑法有交集的那幾個條文而已，否則在一般的刑法考試當中，你不用寫特別法，好，不用寫特別法

00:27:33 - 00:27:36
所以毒品危害防制條例規定的是什麼東西，槍砲條例規定的是什麼東西

00:27:38 - 00:27:40
或者是那個詐欺犯罪防治條例規定的是什麼東西，不重要，這個我們不會特別去講

00:27:43 - 00:27:44
接下來第三個，一個觀念上的問題

00:27:45 - 00:27:47
附屬刑法，這個考試不會考你

00:27:48 - 00:27:51
我們就當觀念，當一個基本概念聽一聽就好

00:27:53 - 00:27:55
來各位，附屬刑法跟特別刑法一不一樣？

00:27:55 - 00:27:58
不一樣喔，聽起來很像，但不一樣喔

00:27:58 - 00:27:59
為什麼？

00:27:59 - 00:28:02
我們講特別刑法是這樣,特別刑法什麼叫特別?

00:28:03 - 00:28:05
有普通,才會有特別嘛

00:28:05 - 00:28:11
所以特別刑法的特別的意思是,這一部法律的本質是刑法

00:28:11 - 00:28:19
而且它所規範的事項,基本上都是什麼呢?普通刑法當中已經有規定的事項

00:28:19 - 00:28:20
它再把它做一次的規範

00:28:21 - 00:28:23
可能把刑度變得更重

00:28:23 - 00:28:26
可能把構成要件變得更縝密

00:28:26 - 00:28:27
這一種叫做特別刑法

00:28:27 - 00:28:29
所以你們想嘛，貪汙治罪條例

00:28:30 - 00:28:33
貪汙治罪條例罰的貪汙行為，我們的刑法有沒有罰？

00:28:33 - 00:28:35
有啊，瀆職罪章有罰

00:28:35 - 00:28:38
對不對？那為什麼立法者還會設置貪汙治罪條例？

00:28:39 - 00:28:43
因為第一個立法者覺得我們刑法的瀆職罪罰得不夠重

00:28:43 - 00:28:44
這第一個

00:28:44 - 00:28:48
第二個呢，立法者覺得我們刑法的瀆職罪章規範密度太低

00:28:49 - 00:28:52
有些行為可能罰不到,所以立法者才設置了這一個

00:28:53 - 00:28:54
特別法

00:28:54 - 00:29:01
所以特別刑法本身所規範的犯罪類型,絕大多數都是在刑法當中看得到的

00:29:01 - 00:29:06
而特別刑法裡面所規範的犯罪類型呢,既然刑法當中有,那麼一般會說啊

00:29:06 - 00:29:11
這些犯罪類型大部分也都是嚴重的反社會、反道德的行為

00:29:11 - 00:29:13
好，這個叫做特別刑法

00:29:13 - 00:29:15
可是各位，附屬刑法不是喔

00:29:15 - 00:29:16
我們講附屬什麼意思？

00:29:16 - 00:29:19
附在某個法律的後面，那個叫做附屬刑法

00:29:20 - 00:29:24
附屬刑法，它的本質不是刑法

00:29:24 - 00:29:25
我舉兩個法律

00:29:26 - 00:29:29
第一個是以後你們都會學的，叫做證券交易法

00:29:30 - 00:29:33
證券交易法，一般是學完公司法才會學

00:29:33 - 00:29:38
你們知道吧，證券交易法後面有刑事責任的規定

00:29:38 - 00:29:40
內線交易有刑罰，對不對？

00:29:40 - 00:29:41
好，那我講喔

00:29:42 - 00:29:45
特別刑法跟附屬刑法不一樣，好，怎麼說呢？

00:29:45 - 00:29:49
第一個，附屬刑法它本質上不是一種刑法

00:29:50 - 00:29:50
這是第一個

00:29:51 - 00:29:54
正交法我們會說那個叫商法嘛，對不對，它本質上不是刑法

00:29:54 - 00:30:00
而且啊，附屬刑法裡面所規範的犯罪類型，普通刑法你幾乎不會看到

00:30:01 - 00:30:08
他就是在那個法領域裡面，立法者為了要達成那個法律的目的，所設置的特殊處罰規範

00:30:12 - 00:30:15
除了說我們在刑法典當中不會看到之外

00:30:16 - 00:30:22
附屬刑法裡面的犯罪類型，通常來說，也不具有強烈的反社會性或反道德性

00:30:23 - 00:30:24
不太一樣

00:30:24 - 00:30:24
好，怎麼說呢？

00:30:25 - 00:30:27
各位你用感覺，你感覺一下就會知道

00:30:28 - 00:30:31
普通刑法裡面的犯罪，殺人放火詐欺性侵

00:30:31 - 00:30:34
假設你聽到你同學去犯那些罪

00:30:34 - 00:30:36
你是不是會對他露出那種很譴責的眼光？

00:30:36 - 00:30:39
你怎麼去放火，你怎麼去參加詐騙集團？

00:30:39 - 00:30:40
你會有這種朋友，你會有這種感覺，對不對？

00:30:42 - 00:30:44
如果你聽到你同學內線交易

00:30:44 - 00:30:46
你會想說，你，你怎麼會做這種事嗎？

00:30:47 - 00:30:48
好像還好,對吧?

00:30:48 - 00:30:50
甚至可能想說,你還蠻聰明,對,有可能吧,對不對?

00:30:51 - 00:30:55
所以附屬刑法裡面的犯罪類型,它的反道德性不會那麼強

00:30:55 - 00:30:56
真的,反道德性不會那麼強

00:30:57 - 00:31:00
所以跟各位說,附屬刑法裡面的犯罪類型,真的很多

00:31:01 - 00:31:03
你沒有看條文你不會知道

00:31:04 - 00:31:05
那個是跟特別刑法不一樣的

00:31:05 - 00:31:08
特別刑法裡面所規範的大部分普通刑法也有嘛

00:31:08 - 00:31:11
那個你有法感,你有正常的道德良知,你就會知道說這種行為不能做

00:31:12 - 00:31:13
可是附屬刑法不是

00:31:13 - 00:31:17
附加刑法裡面很多的犯罪類型, 真的你沒看過你就是不知道

00:31:18 - 00:31:19
我舉個例子啊, 保險法

00:31:20 - 00:31:22
保險法後面也有刑法的規定

00:31:22 - 00:31:27
那保險法刑法的規定, 有一條好像是167還171啊, 很後面那個規定啦

00:31:28 - 00:31:33
他的條文說, 如果你是非保險業而經營保險或類似保險的行為

00:31:34 - 00:31:35
那個是有刑法的規定哦

00:31:36 - 00:31:40
你們知道嗎，聽說臺灣早期的社會商業保險還不流行的時候

00:31:40 - 00:31:44
當時有些開砂石車的司機們會組成這麼一個互助會

00:31:45 - 00:31:46
這個互助會就是說

00:31:47 - 00:31:52
一群砂石車司機，他們可能一個月繳100塊到他們互助會的公基金

00:31:52 - 00:31:53
繳這個錢做什麼呢？

00:31:54 - 00:32:00
讓這些互助會的會員，如果哪一天有誰肇事了，就拿公基金的錢先去賠被害人

00:32:00 - 00:32:01
這個本質上是不是保險？

00:32:02 - 00:32:04
是啊，他就是保險的概念啊，對不對？

00:32:04 - 00:32:06
但你知道嗎，我們保險法規定…

00:32:06 - 00:32:09
你非保險業經營保險的話，那個有刑責

00:32:10 - 00:32:11
而且很重，我記得三上十下

00:32:11 - 00:32:13
那你沒看過就不知道嘛，對不對

00:32:13 - 00:32:15
你說這個行為什麼反思為性

00:32:15 - 00:32:16
還好啊，對不對

00:32:16 - 00:32:18
所以復刑法很多這樣的行為

00:32:18 - 00:32:19
還有我再舉個例子

00:32:20 - 00:32:22
大部分的同學都有搭過飛機

00:32:23 - 00:32:24
你在坐上飛機之後

00:32:26 - 00:32:27
好，你坐上去了

00:32:28 - 00:32:31
接著飛機的艙門關閉之後

00:32:31 - 00:32:35
空服員一定會拿著一張小卡片走來走去跟你宣導一件事

00:32:35 - 00:32:36
他會跟你說呢

00:32:36 - 00:32:39
本飛機的艙門已經關閉

00:32:39 - 00:32:42
傳輸的電子用品，請你調整成飛航模式

00:32:43 - 00:32:46
如果無法調整成飛行模式的話，請把它關機

00:32:47 - 00:32:48
我都快會背了，他們都會宣傳這個小卡

00:32:49 - 00:32:50
哎，你們知道嗎

00:32:50 - 00:32:52
如果你沒有照做的話會有行者

00:32:53 - 00:32:54
真的啊

00:32:54 - 00:32:56
那個會有行者，那個不是被空服也罵一罵而已，不是

00:32:58 - 00:32:59
十幾年前

00:32:59 - 00:33:01
真的發生過一些很荒謬的事

00:33:01 - 00:33:03
當時還不流行智慧型手機，當時是傳簡訊

00:33:04 - 00:33:06
當時在華信航空的

00:33:06 - 00:33:09
國內線班機上飛往金門的國內線班機

00:33:09 - 00:33:11
飛機已經在跑道頭要起飛了

00:33:12 - 00:33:14
有個白目拿手機出來傳簡訊

00:33:14 - 00:33:17
空服員跟他說已經要起飛了，請你把手機關機，他不聽

00:33:17 - 00:33:19
他堅持要傳簡訊

00:33:19 - 00:33:21
空服員看這個人全不聽

00:33:21 - 00:33:22
空服員跟機長講

00:33:23 - 00:33:25
機長當機立斷放棄起飛，把飛機滑回停機坪

00:33:25 - 00:33:28
同時機長跟塔臺說飛機上有這樣的乘客，所以飛機滑回停機坪之後

00:33:28 - 00:33:32
馬上兩個航警上來把人抓走

00:33:32 - 00:33:34
真的啊，這真的發生過

00:33:34 - 00:33:36
違反民用航空法有刑責欸

00:33:36 - 00:33:37
你們可能沒聽過對不對

00:33:37 - 00:33:39
所以這個就是附屬刑法的特徵

00:33:39 - 00:33:42
附屬刑法裡面很多行為真的你沒看過就不知道

00:33:42 - 00:33:45
他不見得具有那麼強烈的反社會性

00:33:45 - 00:33:45
這個叫附屬刑法

00:33:46 - 00:33:48
那各位可能會想區別的實益在哪裡

00:33:49 - 00:33:50
我們講

00:33:50 - 00:33:54
特別刑法裡面的犯罪類型,因為它大部分具有反社會性

00:33:54 - 00:33:59
所以這些犯罪類型，我們真的很難想像說行為人會不知法律

00:34:00 - 00:34:02
不要犯了特別刑法的時候說我不知道是犯法的

00:34:03 - 00:34:03
很難想像對不對

00:34:04 - 00:34:08
可是附屬刑法的規定，因為它很多不具有反社會性的關係

00:34:08 - 00:34:10
所以行為人有沒有可能說不知道那個是犯法的

00:34:11 - 00:34:12
有非常有可能

00:34:12 - 00:34:18
這個以後我們再講，再講那個剝奪意識的欠缺，再講禁止說的時候呢，就會跟同學講到的

00:34:18 - 00:34:19
好

00:34:19 - 00:34:19
接下來

00:34:20 - 00:34:22
我們來看到第四頁，第二點這邊

00:34:22 - 00:34:25
刑法的最後手段性

00:34:26 - 00:34:27
好

00:34:27 - 00:34:29
關於刑法的最後手段性

00:34:29 - 00:34:30
這個東西啦

00:34:30 - 00:34:34
有些老師會叫做刑法的謙抑思想

00:34:34 - 00:34:36
謙虛的謙,意志的意,也許有些同學聽過

00:34:37 - 00:34:40
他又叫做刑法的遷移思想

00:34:40 - 00:34:45
刑法遷移思想這個名詞,一般來說留日的老師比較會用,比較會用這個概念,叫刑法的遷移思想

00:34:46 - 00:34:48
不管用什麼名字都可以,都無所謂

00:34:50 - 00:34:52
對了,講到留日或留德

00:34:53 - 00:34:56
我不知道你們現在還會不會把老師分什麼德派跟日派

00:34:56 - 00:34:58
現在應該不流行這樣的二分吧，應該比較不會吧

00:34:59 - 00:35:01
我大學那個時候會分到德派日派

00:35:02 - 00:35:03
現在不用這樣分啦，真的啦

00:35:03 - 00:35:07
因為我後來讀研究所之後，我覺得這個二分其實還蠻不精確的

00:35:07 - 00:35:11
就是第一個，其實德國跟日本的刑法體系真的沒有差到那麼多啦

00:35:11 - 00:35:12
真的沒有啦

00:35:12 - 00:35:15
德國人講三階段論，日本人也講三階段論，真的沒差那麼多，這第一件事

00:35:16 - 00:35:21
還有再來，我其實後來也不太喜歡貼這個標籤，說德派或日派

00:35:21 - 00:35:22
因為

00:35:23 - 00:35:24
呃，我覺得這個區分其實還蠻不精確的

00:35:28 - 00:35:34
因為以德國刑法來講，我後來念研究所，看著德國文件，我才會發現，哇，原來德國的刑法那麼多流派

00:35:35 - 00:35:37
不是說劉德格老師就一定都怎麼樣啦，不盡然啦

00:35:38 - 00:35:40
德國的刑法也有很多不同的流派啦，所以如果你是用德日區分的話

00:35:43 - 00:35:46
那樣很容易變成是這種很無意的貼標籤

00:35:46 - 00:35:47
就像我舉個例子啊

00:35:48 - 00:35:51
你們覺得臺南人喝飲料都喝全糖嗎？

00:35:52 - 00:35:53
應該不盡然，對不對？

00:35:54 - 00:35:56
臺南人吃漢堡都會另外加糖嗎？

00:35:57 - 00:35:59
應該不會，對吧，應該不會喔

00:36:00 - 00:36:00
瞭解吧，對啊

00:36:01 - 00:36:02
所以北部人都很冷漠嗎？

00:36:03 - 00:36:04
也不盡然吧，對不對，你不要這樣二分啊

00:36:05 - 00:36:07
所以你也不要分什麼德派跟日派，不用分啦，他們沒有差那麼大啦

00:36:09 - 00:36:11
甚至劉德格老師之間，見解也不見得會一樣喔

00:36:12 - 00:36:14
好了，我們現在已經不流行什麼德日二分的

00:36:14 - 00:36:18
我們接下來就來看哦，什麼叫刑法的最後手段性

00:36:19 - 00:36:22
這個東西我們講，它又叫做刑法的謙抑思想

00:36:22 - 00:36:25
我跟各位說，這個原則一般是用來講什麼的？

00:36:25 - 00:36:26
立法的層面

00:36:27 - 00:36:28
瞭解吧，它一般是用來自立法的層面

00:36:29 - 00:36:33
這個原則它比較不會拿來做法律解釋的依據，這個我等下再跟各位說喔

00:36:35 - 00:36:36
什麼叫刑法的最後手段性？

00:36:37 - 00:36:39
這邊講第一個，刑法並不是萬能

00:36:39 - 00:36:40
為什麼呢？

00:36:41 - 00:36:42
因為啊，各位要知道

00:36:43 - 00:36:44
很多社會現象的背後

00:36:45 - 00:36:46
有大複雜的原因

00:36:47 - 00:36:50
光是加重刑罰，沒有用

00:36:51 - 00:36:52
這個是你們必須要知道的喔

00:36:53 - 00:36:53
我舉個例子

00:36:55 - 00:36:55
我先做個假設

00:36:56 - 00:36:58
因為這個數據我可能不太確定，所以我就做假設

00:36:59 - 00:37:00
先講這個是我的假設啊

00:37:01 - 00:37:08
假設我們發現國道上面的職業駕駛肇事率比非職業駕駛還要高

00:37:09 - 00:37:11
我就先假設，實際上是不是這樣，我不知道，我就假設

00:37:12 - 00:37:16
假設在國道上，職業駕駛的肇事率比非職業駕駛還要來得高

00:37:17 - 00:37:22
那我們要怎麼避免這個現象，我們要怎麼改變這個現象？

00:37:23 - 00:37:25
一個很直觀的看法是覺得

00:37:25 - 00:37:28
那我們就加重職業駕駛的刑責不就好了

00:37:28 - 00:37:29
但一定不會有用

00:37:29 - 00:37:31
甚至可能反而是反效果

00:37:31 - 00:37:31
你知道為什麼嗎?

00:37:32 - 00:37:33
因為你要想嘛

00:37:33 - 00:37:34
為什麼職業駕駛容易肇事？

00:37:35 - 00:37:37
因為可能他們疲勞駕駛

00:37:37 - 00:37:38
那為什麼他們疲勞駕駛？

00:37:39 - 00:37:41
因為可能老闆給的班表不符合人道

00:37:42 - 00:37:42
有可能對吧？

00:37:43 - 00:37:43
那再往下問

00:37:43 - 00:37:45
那為什麼老闆會排那麼硬的班？

00:37:46 - 00:37:47
因為這個行業缺工

00:37:48 - 00:37:48
那為什麼缺工？

00:37:48 - 00:37:49
啊沒辦法

00:37:49 - 00:37:50
少子化

00:37:50 - 00:37:51
就沒有員工

00:37:51 - 00:37:52
背後可能這個原因

00:37:53 - 00:37:53
那所以

00:37:53 - 00:37:55
當你理清了這個事故背後的原因

00:37:55 - 00:37:56
為什麼職業駕駛會肇事

00:37:56 - 00:37:57
因為他疲勞駕駛

00:37:57 - 00:37:58
為什麼疲勞駕駛？

00:37:58 - 00:37:59
因為缺工

00:37:59 - 00:38:00
那為什麼缺工？

00:38:00 - 00:38:01
啊沒辦法嘛！

00:38:01 - 00:38:02
總人口就那麼少嗎？

00:38:02 - 00:38:04
市場需求沒有下降啊

00:38:04 - 00:38:06
當你瞭解這背後一連串的原因之後

00:38:06 - 00:38:07
你就會發現

00:38:07 - 00:38:08
加重刑責有什麼用？

00:38:09 - 00:38:09
沒有用啊

00:38:10 - 00:38:11
反而是反效果啊

00:38:11 - 00:38:13
因為加重刑責的話會怎麼樣?

00:38:13 - 00:38:15
會讓原本肇事的職業駕駛

00:38:15 - 00:38:17
原本有機會繳罰金的

00:38:17 - 00:38:18
變成要進去關呢

00:38:18 - 00:38:20
這樣這個行業的人不是更少嗎？

00:38:20 - 00:38:20
對不對？

00:38:20 - 00:38:21
所以我會說啊

00:38:22 - 00:38:24
加重刑責不見得有用

00:38:24 - 00:38:25
當然啦

00:38:25 - 00:38:28
加重刑責在有些時候可能是有用的

00:38:28 - 00:38:29
不能否認

00:38:29 - 00:38:30
有些時候可能會有用

00:38:30 - 00:38:32
有的時候入罪化或加重刑責

00:38:32 - 00:38:34
確實會產生嚇阻的效果

00:38:34 - 00:38:37
這個通常會用在一些比較新時代的犯罪

00:38:37 - 00:38:39
像比如說20幾年前

00:38:39 - 00:38:40
電腦網路上面的犯罪

00:38:41 - 00:38:41
我舉個例子

00:38:43 - 00:38:44
我國中的時候啊

00:38:44 - 00:38:45
大家喜歡玩網路遊戲

00:38:46 - 00:38:48
我有個國中同學

00:38:48 - 00:38:49
這個人啊

00:38:49 - 00:38:50
他當時很引以為傲

00:38:51 - 00:38:52
他都跟我們說啊

00:38:52 - 00:38:54
他在遊戲上的貴重裝備

00:38:54 - 00:38:56
都沒有花新臺幣買

00:38:56 - 00:38:58
他都用騙的

00:38:58 - 00:38:58
真的啊

00:38:58 - 00:38:59
他跟我們這樣說啊

00:39:00 - 00:39:00
他很自豪啊

00:39:01 - 00:39:01
他都用騙的

00:39:02 - 00:39:04
而且更諷刺的是他老爸是警察

00:39:04 - 00:39:04
對

00:39:04 - 00:39:05
他都用騙的

00:39:06 - 00:39:06
後來啊

00:39:06 - 00:39:09
他就經常到處跟大家炫耀

00:39:09 - 00:39:10
說我裝備都沒有買

00:39:10 - 00:39:11
我都用騙的

00:39:11 - 00:39:13
後來有一天他老爸看到之後

00:39:13 - 00:39:14
你不能再用騙的了

00:39:14 - 00:39:14
因為

00:39:14 - 00:39:16
刑法通過電腦犯罪了

00:39:16 - 00:39:22
所以我的意思就是說，在剛開始有電腦網路的時候，大家可能不會有那個不法意識

00:39:22 - 00:39:28
大家可能不會覺得說，在電腦上騙東西會怎樣，那個就虛擬寶物就假的，我用騙的不行嗎？

00:39:28 - 00:39:32
可是在後來立法者通過了電腦相關犯罪之後

00:39:34 - 00:39:41
立法者、行政機關可能就會開始宣導，電腦網絡的世界並不是法律的真空狀態

00:39:41 - 00:39:44
你用騙的一樣會有詐欺罪

00:39:45 - 00:39:47
你盜人家的賬號，一樣會有妨害電腦使用的犯罪

00:39:48 - 00:39:53
在這種情形事務的領域當中，因為可能人民原本沒有守法的意識

00:39:53 - 00:39:58
政府宣導之後，刑法入罪化加重刑責，人民才開始產生守法的意識

00:39:59 - 00:40:01
這樣的情況之下，刑法可能有用

00:40:02 - 00:40:04
可是這個終究是比較少數的例外

00:40:04 - 00:40:10
很多時候社會治安不好或怎麼樣，那個有他背後的原因，單純的加重刑責沒有用

00:40:11 - 00:40:12
甚至我也跟各位說

00:40:13 - 00:40:17
我們學過刑法之後，就不要相信一般人講的一句話

00:40:18 - 00:40:20
很多一般人會講說治亂是要用重典，我們學過刑法

00:40:21 - 00:40:23
不要相信這句話

00:40:23 - 00:40:24
為什麼呢？

00:40:24 - 00:40:25
第一個

00:40:25 - 00:40:27
因為現在的社會根本就不是亂世

00:40:28 - 00:40:29
真的啦

00:40:29 - 00:40:32
各位，如果你覺得社會很亂，那代表你太愛看新聞了

00:40:33 - 00:40:35
新聞是一個報憂不報喜的產業

00:40:35 - 00:40:36
你們要有這個認知，新聞就是一個產業

00:40:38 - 00:40:39
我們臺灣的犯罪率，好了，詐欺可能這幾年有比較高

00:40:41 - 00:40:43
但其他的像暴力犯罪，真的沒有特別高

00:40:44 - 00:40:46
臺灣社會其實不亂的，真的啦

00:40:47 - 00:40:48
我在網絡上看過一張圖

00:40:48 - 00:40:52
在臺灣的星巴克，有人會拿iPhone 16來佔位

00:40:53 - 00:40:55
你覺得這個現象有可能發生在歐洲嗎？

00:40:56 - 00:40:58
你在歐洲的星巴克拿iPhone來佔位

00:40:58 - 00:40:59
你轉個身手機就被偷了啦

00:41:00 - 00:41:02
對啊，臺灣的治安其實還不錯啦，真的

00:41:02 - 00:41:03
所以我們臺灣不亂啦，再來第二個

00:41:04 - 00:41:08
如果有個社會真的是亂世

00:41:09 - 00:41:11
那你覺得為什麼他的社會是亂序？

00:41:11 - 00:41:12
是因為刑罰太輕嗎？

00:41:13 - 00:41:13
不會

00:41:13 - 00:41:15
刑罰太輕不會導致亂世,真的

00:41:17 - 00:41:17
舉個例子嘛

00:41:19 - 00:41:22
假設,立法院三讀通過,死刑廢除了

00:41:23 - 00:41:24
各位,假設有一天死刑廢了

00:41:25 - 00:41:27
誰死刑廢除隔天你會去殺人嗎?

00:41:28 - 00:41:29
應該不會吧

00:41:29 - 00:41:30
至少我是不會啦

00:41:30 - 00:41:32
我曾經問這個問題的時候看到我同學點頭

00:41:33 - 00:41:34
這種同學很可怕，正常人應該是不會啦

00:41:36 - 00:41:37
所以你可以想為什麼你不會去殺人？

00:41:38 - 00:41:40
你是因為怕被判死刑嗎?

00:41:40 - 00:41:40
應該不是吧

00:41:41 - 00:41:42
應該是別的原因吧

00:41:42 - 00:41:44
因為你可能覺得殺人是不對的

00:41:44 - 00:41:46
你可能覺得殺人別人會怎麼看你之類的

00:41:46 - 00:41:47
對啊

00:41:47 - 00:41:52
所以一般人之所以不會去犯罪，跟刑罰本身的關聯性或許不是那麼的強烈，知道嗎？

00:41:52 - 00:42:00
所以我們說，單純的加重刑罰，對社會治安的改善，恐怕沒有什麼太大的作用了

00:42:02 - 00:42:05
所以這裡我們會說，刑罰它並不是萬能的

00:42:05 - 00:42:09
刑罰這個東西呢，它只是一個最後不得已的手段

00:42:09 - 00:42:12
所以我們常講刑罰的最後手段性

00:42:12 - 00:42:13
刑罰的謙抑思想

00:42:13 - 00:42:18
意思就是說呢，不要動不動就用刑罰去處罰一切我們看不慣的社會現象了

00:42:18 - 00:42:21
這個東西呢，通常是用在刑法的立法上面

00:42:22 - 00:42:28
所以我這邊提醒各位，關於刑法的最後手段性，或者是刑法的謙抑思想這一件事

00:42:29 - 00:42:30
我講喔，它是用在哪裡？

00:42:31 - 00:42:33
形式立法上面

00:42:33 - 00:42:35
它是用在立法上面

00:42:35 - 00:42:37
所以反映在各位的考試上面

00:42:37 - 00:42:39
我們在寫考卷的時候

00:42:39 - 00:42:40
一般不會寫到這個名詞

00:42:42 - 00:42:42
我講一個常見的誤會

00:42:44 - 00:42:44
比如說

00:42:46 - 00:42:46
我們講這個什麼呢?

00:42:47 - 00:42:49
好，比如說左手，未遂犯的左手

00:42:49 - 00:42:50
各位聽過吧，你們在學應該都學過刑法

00:42:50 - 00:42:51
未遂犯的著手

00:42:52 - 00:42:55
那我想各位應該都知道，未遂犯的著手理論

00:42:55 - 00:42:56
通常啦，那個客觀的

00:42:58 - 00:43:07
著手理論會對行為人比較有利啊。主觀的著手理論通常會對行為人民比較不利，應該或多或少這個印象吧，對不對？

00:43:07 - 00:43:10
那當你想選擇客觀的著手理論的時候

00:43:11 - 00:43:20
你可以有你的理由，但請你不要講說喔，因為基於刑法的最後手段性，所以我要採客觀著手理論，它對行為人比較有利

00:43:20 - 00:43:26
很多同學會用這個理由，這個理由是不對的，你知道為什麼嗎？因為站在法院的角度

00:43:26 - 00:43:33
法院就法律進行的選擇上，法院沒有義務一定要選對行為人最有利的那個法律見解

00:43:35 - 00:43:38
罪疑惟輕，各位聽過吧？罪疑惟輕是指事實喔

00:43:38 - 00:43:40
事實不明的時候

00:43:40 - 00:43:41
法院要對被告有利認定

00:43:41 - 00:43:42
這沒有錯

00:43:42 - 00:43:44
可是法律適用沒這個問題喔

00:43:44 - 00:43:46
法院在選擇法律見解的時候

00:43:46 - 00:43:48
法院沒有義務一定要選那個

00:43:48 - 00:43:50
對行為人最有利的喔

00:43:50 - 00:43:51
知道吧？

00:43:51 - 00:43:52
所以我才會說啊

00:43:52 - 00:43:54
刑法的最後手段性這個東西

00:43:54 - 00:44:03
它通常是用在刑事立法的層面上面。或者是說啦，又或者是有一種特殊的情況，就是有ABC好幾個學說

00:44:04 - 00:44:06
你採取某個學說的時候

00:44:06 - 00:44:08
可能會導致這一條的處罰範圍

00:44:08 - 00:44:10
產生不當擴張的結果

00:44:10 - 00:44:12
那這個時候你說

00:44:12 - 00:44:15
基於刑法的最後手段性那一說不可採

00:44:15 - 00:44:16
OK 這個可以

00:44:17 - 00:44:22
但你不能單純基於說刑法的最後手段性，所以我要採一個對行為人最有利的說法

00:44:23 - 00:44:30
這個論證是有問題的，知道吧？所以這個提醒各位齁，好，接著來下面哈。第5頁刑法總則的意義

00:44:31 - 00:44:33
我們都知道啊，什麼叫總則？

00:44:34 - 00:44:36
總則叫共通的原理原則嘛

00:44:36 - 00:44:40
所以刑法總則當中的各個單元一定是甚麼呢？

00:44:40 - 00:44:43
在刑法當中，我們都會遇到的共同性的問題

00:44:43 - 00:44:46
這個叫總則共同性的問題

00:44:46 - 00:44:48
這個叫做共同的原理原則

00:44:48 - 00:44:55
就好像比如說我們刑法總則的第4章啊，法條的第4章，這個第4章叫做正犯與共犯

00:44:56 - 00:45:00
正犯與共犯，不敏思義啊，多人參與同一個犯罪

00:45:00 - 00:45:02
多人參與同一個犯罪的情況

00:45:03 - 00:45:03
你想一想

00:45:03 - 00:45:06
應該每個犯罪都會發生，對不對？殺人罪大家會一起殺

00:45:08 - 00:45:09
竊盜罪，大家會一起偷

00:45:10 - 00:45:13
偽造文書罪，可能也會有大家分工協力

00:45:14 - 00:45:14
然後各位想喔

00:45:15 - 00:45:18
如果我們立法者不定總則會怎麼樣

00:45:19 - 00:45:20
那是不是法典會變得很厚

00:45:21 - 00:45:24
每個條文後面都要說，那如果本罪有共犯怎麼辦，無條嘛，浪費法

00:45:25 - 00:45:26
浪費篇幅嘛，所以立法者會選擇用一個統一的方式

00:45:26 - 00:45:31
規定在最前面，這就是總則的意思，我想這個同學應該都很清楚

00:45:33 - 00:45:37
那關於刑法總則，我們就翻到第六頁這邊

00:45:38 - 00:45:48
關於刑法總則呢，我們通常會分成這下面四個單元：法例、犯罪論、競合論，還有刑罰論，我們會分成這四個單元

00:45:48 - 00:45:53
當然我一開始要跟各位說，這四個單元的劃分沒有一定的對錯

00:45:54 - 00:45:57
這就好像一個六寸的披薩，你要切成幾塊一樣

00:45:57 - 00:45:58
隨人喜歡啦，真的

00:45:59 - 00:46:03
我自己是習慣切成六大塊：法理、犯罪論、競合論、刑法論

00:46:03 - 00:46:06
甚至有些學者可能沒有特別分，或者有些學者可能切五塊或七塊

00:46:07 - 00:46:08
沒有對或不對，知道嗎？

00:46:08 - 00:46:10
那個沒有什麼特別的問題

00:46:10 - 00:46:11
我這邊簡單跟同學想一下

00:46:12 - 00:46:14
法力啊，就是整部刑法的操作規則，刑法一到十二

00:46:17 - 00:46:19
法力這個東西跟什麼很像，你知道嗎？

00:46:19 - 00:46:21
電器產品的使用說明書

00:46:21 - 00:46:22
對，就跟這個東西很像

00:46:23 - 00:46:30
你想嘛，當你買了一個電器你打開包裝之後，你第一個會看到的是什麼呢？一定不是那個產品的本體，不是

00:46:31 - 00:46:33
一定是他的安全說明手冊

00:46:33 - 00:46:36
法力就是這種功能,跟你講這部刑法該怎麼用

00:46:37 - 00:46:38
第二大單元叫犯罪論

00:46:39 - 00:46:41
犯罪論講的是什麼叫犯罪,犯罪的成立要件

00:46:43 - 00:46:47
所以犯罪論探討的呢,就是我們右半邊所講的三階論,這個東西我等一下會花很多的時間

00:46:50 - 00:46:52
幫各位來複習他的操作，三階論

00:46:53 - 00:46:53
切

00:46:53 - 00:46:56
的第三章叫做競合論

00:46:56 - 00:46:58
競合論在講什麼呢？

00:46:58 - 00:47:01
當行為人成立多數犯罪的時候

00:47:02 - 00:47:04
這些多數的犯罪每一條都要論嗎？

00:47:04 - 00:47:06
還是其實有些犯罪可以不用論？

00:47:07 - 00:47:09
這是慶和要論的對象

00:47:10 - 00:47:11
你說有些犯罪不用論的喔？

00:47:12 - 00:47:12
對，沒有錯

00:47:12 - 00:47:13
我舉個例子

00:47:15 - 00:47:16
假設喔

00:47:17 - 00:47:18
我為了要

00:47:19 - 00:47:20
呃，講，不要講我了

00:47:20 - 00:47:21
這殺人的犯罪我不會去做

00:47:22 - 00:47:24
假設行為人為了要殺死被害人

00:47:24 - 00:47:27
所以這個行為人放火燒了被害人的家

00:47:28 - 00:47:30
結果啊，被害人被燒死

00:47:30 - 00:47:32
被害人的家也被燒毀

00:47:33 - 00:47:34
欸所以行為人犯什麼罪？

00:47:35 - 00:47:36
殺人既遂

00:47:36 - 00:47:36
放火既遂

00:47:37 - 00:47:38
這兩條嘛，對不對？

00:47:38 - 00:47:39
欸，沒了嗎？

00:47:39 - 00:47:40
不止喔

00:47:41 - 00:47:41
為什麼？

00:47:42 - 00:47:44
你放火燒人家家是不是同時在毀損別人家？

00:47:45 - 00:47:46
理論上是不是有毀損罪？

00:47:46 - 00:47:47
對啊

00:47:47 - 00:47:50
還有啊，你放火把人燒死

00:47:50 - 00:47:53
那個人被燒死的時候總有穿衣服吧？

00:47:53 - 00:47:55
他衣服是不是被燒爛，是不是有毀損罪？

00:47:55 - 00:47:56
對啊

00:47:56 - 00:47:58
啊人在死掉前是不是會先受傷？

00:47:58 - 00:47:59
是不是有傷害罪？

00:47:59 - 00:48:00
對啊

00:48:00 - 00:48:01
那些要不要論？

00:48:03 - 00:48:05
那些如果也論的話，你會不會覺得很怪？

00:48:06 - 00:48:07
人死前就一定會受傷啊

00:48:08 - 00:48:10
放火燒人家的房子就一定會毀損啊

00:48:10 - 00:48:11
你論那個幹什麼，對不對？

00:48:12 - 00:48:19
所以刑法要處理的就是，當行為人外觀上好像成立了多數犯罪的時候

00:48:19 - 00:48:22
這些犯罪真的都要論嗎？

00:48:22 - 00:48:25
還是其實有些犯罪可以不用論，知道吧？

00:48:25 - 00:48:25
這個是

00:48:26 - 00:48:30
慶和論他所要處理的對象，是這個問題

00:48:31 - 00:48:32
最後叫刑罰論

00:48:33 - 00:48:37
刑罰論這個東西，它的佔比，條文的佔比最多

00:48:38 - 00:48:41
但是在我們行總的課程的佔比卻是最少

00:48:41 - 00:48:43
我跟你們說刑法論的條文

00:48:44 - 00:48:46
31到49

00:48:46 - 00:48:47
57到99

00:48:48 - 00:48:49
超多

00:48:50 - 00:48:51
對啊，不是31，32，抱歉，32才對

00:48:52 - 00:48:53
32到49

00:48:54 - 00:48:55
然後57到99

00:48:56 - 00:48:57
條文超多

00:48:57 - 00:49:00
但我們請走的課只會花一堂的時間去講它

00:49:00 - 00:49:00
一堂

00:49:01 - 00:49:01
對啊,只會花一堂

00:49:02 - 00:49:02
我跟你們說啦

00:49:03 - 00:49:04
刑法論這個東西

00:49:05 - 00:49:08
在律師司法官在三等的考試在研究所，它的重要性不高

00:49:09 - 00:49:11
因為它絕大多數都是法條的記憶

00:49:12 - 00:49:14
真的，它大部分都法條的記憶啊

00:49:14 - 00:49:14
比如說那個什麼

00:49:17 - 00:49:18
一顆法金的要件

00:49:19 - 00:49:22
假釋的要件、緩刑撤銷的要件，都這種東西

00:49:23 - 00:49:24
這個會考在哪裡，你知道嗎

00:49:25 - 00:49:25
醫師

00:49:26 - 00:49:26
實力醫師

00:49:27 - 00:49:29
對，這個東西可能會考在實力醫師

00:49:29 - 00:49:36
他在思慮的二試，在研究所，在一般的三等或高考，考出來的機率非常非常的低

00:49:37 - 00:49:40
因為整個刑法裡面比刑法總論重要的東西太多了啦

00:49:41 - 00:49:44
刑法總論我們講，他就是這種技術性規定，記憶性的規定

00:49:45 - 00:49:46
他通常就是考在思慮醫師

00:49:47 - 00:49:49
而且我跟你們說啦，思慮醫師的選擇題35題

00:49:50 - 00:49:54
35題當中，考刑法理論的法條通常也不會超過三題

00:49:55 - 00:49:56
真的啦，通常也不會超過三題

00:49:57 - 00:49:58
所以刑法理論這個東西，就是什麼時候呢

00:49:59 - 00:50:03
因為像你們報名今年的考試的話，你們要考的想必是明年的醫師嘛

00:50:04 - 00:50:05
就明年這個時候再看就差不多了

00:50:05 - 00:50:07
知道嗎，刑法論這種東西喔

00:50:08 - 00:50:09
上課的話，你們就聽我講，聽我講

00:50:10 - 00:50:11
然後聽一聽有印象就OK了，這個是我們整部刑法

00:50:12 - 00:50:13
它的架構，所以我們之後的上課呢

00:50:16 - 00:50:16
重點

00:50:17 - 00:50:19
當然會放在犯罪論，當然會放在這個部分

00:50:20 - 00:50:22
這個部分呢，是我們整部刑法的核心喔

00:50:24 - 00:50:25
好

00:50:25 - 00:50:25
然後今年的話，因為補習班這邊有講了，說

00:50:28 - 00:50:29
這個，因為我以往大概都是上一個半小時多才休息一下

00:50:32 - 00:50:35
今年的話，因為補習班這邊有講說，一次上那麼久，同學會容易分

00:50:37 - 00:50:37
神，所以希望我這邊調整一下上課的時間

00:50:40 - 00:50:44
所以我從今年開始的話呢，我變成是一個小時休息10分鐘，這樣子

00:50:44 - 00:50:45
所以差不多了嗎，對不對？

00:50:45 - 00:50:47
所以我們這邊呢，剛好也到一個小段落

00:50:47 - 00:50:50
我們這裡呢，就先休息個10分鐘，讓同學喝喝水、上廁所

00:50:50 - 00:50:53
我們10分鐘之後呢，再來講座第三階段的架構

00:50:53 - 00:50:54
OK，我們就先休息一下

00:51:08 - 00:51:09
好,那我們再回來上課

00:51:10 - 00:51:12
這個上一小時休息10分鐘

00:51:12 - 00:51:14
說實在蠻不習慣的

00:51:14 - 00:51:16
因為之前大概都是上100分鐘才休息20分鐘這樣

00:51:16 - 00:51:17
好了沒關係

00:51:17 - 00:51:19
這個既然補習班這樣推

00:51:19 - 00:51:20
我就照做了

00:51:21 - 00:51:23
我順便這邊跟同學講一件事，就是那個

00:51:23 - 00:51:25
剛剛可能沒有講到

00:51:25 - 00:51:27
關於刑法的教科書

00:51:27 - 00:51:28
是這樣啦

00:51:28 - 00:51:33
就是如果同學以前你們在學校都有學過刑法的話

00:51:33 - 00:51:35
那現在這個階段準備國家考試

00:51:35 - 00:51:38
當然教科書不見得要再從頭看

00:51:38 - 00:51:39
這個當然不見得

00:51:39 - 00:51:41
但如果你覺得刑法基礎不是那麼的好

00:51:41 - 00:51:43
你想找一本教科書來做參考的話

00:51:43 - 00:51:44
當然也可以

00:51:44 - 00:51:47
所以我大概講一下目前市面上的刑法的教科書

00:51:49 - 00:51:50
刑總的話

00:51:50 - 00:51:53
現在最常用的應該是王皇玉老師那一本

00:51:53 - 00:51:54
這個很多同學可能也有

00:51:54 - 00:51:55
王老師那一本的話

00:51:55 - 00:51:57
我覺得就是很淺白啦

00:51:57 - 00:51:59
這個內容也不會太艱澀

00:51:59 - 00:52:01
那一本還蠻適合大學生看的

00:52:01 - 00:52:02
該有的東西也都有

00:52:02 - 00:52:03
王老師這本是這樣子

00:52:03 - 00:52:06
所以那一本應該算是比較偏入門的用書

00:52:06 - 00:52:07
王老師那一本

00:52:07 - 00:52:11
那有些東吳的同學可能會買林書楷老師那一本書

00:52:11 - 00:52:13
林書楷老師那本書是進階用書

00:52:13 - 00:52:14
那本我還蠻喜歡的

00:52:14 - 00:52:15
那個是進階用書

00:52:15 - 00:52:19
所以如果是同學以前你們大一、大二的時候讀那個林書楷老師的書

00:52:19 - 00:52:21
讀得覺得怎麼那麼難看，看不懂？

00:52:21 - 00:52:22
正常

00:52:22 - 00:52:23
那個是進階用書

00:52:23 - 00:52:24
林書楷老師那一本

00:52:24 - 00:52:25
那個還不錯

00:52:25 - 00:52:26
但那本書的內容比較深

00:52:27 - 00:52:30
然後還有一本是那個許澤天老師的書

00:52:30 - 00:52:33
那一本我也會把它歸類在進階用書

00:52:33 - 00:52:34
那一本也算深

00:52:34 - 00:52:37
所以如果同學以前你們大一、大二讀的是那一套的話

00:52:38 - 00:52:39
會覺得難

00:52:39 - 00:52:40
那個是正常的

00:52:40 - 00:52:43
所以這個是一開始我們講到教科書的部分

00:52:43 - 00:52:43
刑總

00:52:43 - 00:52:44
對啊

00:52:44 - 00:52:45
刑總目前比較常見的應該就是

00:52:45 - 00:52:47
剛剛我說的那幾本吧

00:52:47 - 00:52:48
王皇玉老師

00:52:48 - 00:52:49
林書楷老師

00:52:49 - 00:52:50
還有許澤天老師

00:52:50 - 00:52:52
應該比較常見的是這幾本

00:52:53 - 00:52:54
其他的

00:52:54 - 00:52:55
現在應該比較少見吧

00:52:56 - 00:52:58
像其實還有一本是更簡單更入門的啦

00:52:58 - 00:52:59
林東茂老師啦

00:52:59 - 00:53:00
但林老師後來退休

00:53:00 - 00:53:02
那個書好像比較少再改版

00:53:02 - 00:53:02
所以

00:53:02 - 00:53:04
那本現在應該比較少見

00:53:04 - 00:53:08
然後還有誰呀,應該,哦對,還有林玉雄老師啦,對不對,差點忘了講他

00:53:11 - 00:53:14
林玉雄老師那一本,他的內容也還算淺白

00:53:14 - 00:53:17
不過因為林老師他主要的專長在刑訴這邊啦

00:53:17 - 00:53:25
所以他的行蹤,我覺得好像在王皇玉老師的書上架之後,就比較,大家就比較不會買,就比較喜歡買王皇玉老師的

00:53:25 - 00:53:28
林玉雄老師那本的難度,我覺得剛好在中間

00:53:28 - 00:53:31
如果你要排難度的話,最簡單的就是王皇玉老師

00:53:31 - 00:53:32
中間的話是林玉雄老師

00:53:33 - 00:53:37
比較進階的是李書凱老師跟許澤天老師，行總書大概是這樣子

00:53:37 - 00:53:38
然後行分

00:53:39 - 00:53:42
行分的話就，每一本都很厚啊

00:53:42 - 00:53:46
對啊，這個比較尷尬，就你買的也不見得看得完啊，行分的尷尬點就是這樣子，每一本弄很厚啊

00:53:47 - 00:53:47
欸

00:53:47 - 00:53:51
我跟你們說啦，盧印謙老師那一本，我有看完

00:53:51 - 00:53:52
對，我有看完

00:53:52 - 00:53:57
因為以前我，欸，我以前碩班的時候在帶客服，我跟你們講

00:53:58 - 00:54:00
我在進補習班教書前

00:54:00 - 00:54:02
我念碩班的兩年

00:54:02 - 00:54:04
我就是在帶大一大二的課輔

00:54:04 - 00:54:07
所以那個時候一直有人問我說,你教補習班會不會緊張

00:54:07 - 00:54:09
我說不會啊,那些東西我以前在學校都教過啊

00:54:09 - 00:54:12
我以前在帶課輔的時候,我都要編講義

00:54:12 - 00:54:14
所以我把盧印謙老師那本書全部看完了

00:54:14 - 00:54:15
對，我全部看完了

00:54:16 - 00:54:17
但一般大學生要看完，不容易

00:54:18 - 00:54:20
如果你能看完，厲害

00:54:20 - 00:54:22
沒看完，還好

00:54:22 - 00:54:23
很多人都沒有看完

00:54:23 - 00:54:28
就好像你們大二的時候,那個物權的教科書,有沒有買那個謝在全老師綠色那一本

00:54:29 - 00:54:32
那個,買的看不完是常態

00:54:32 - 00:54:33
看得完才奇怪

00:54:33 - 00:54:35
真的,那個人家都說那個叫磚頭書

00:54:35 - 00:54:37
買來誰看得完，那個叫辭典

00:54:37 - 00:54:39
對啊，那叫物權的辭典

00:54:40 - 00:54:41
行分比較尷尬啦

00:54:41 - 00:54:42
就每一本都很厚啊

00:54:42 - 00:54:46
因為行分的話，盧印謙老師那一本算是比較入門啦

00:54:46 - 00:54:47
比較基本啦

00:54:48 - 00:54:51
行分的話,另外一套是許澤天老師那個黃色皮的那個

00:54:51 - 00:54:52
許澤天老師那個

00:54:52 - 00:54:53
我跟你們講啊

00:54:54 - 00:54:57
許老師第一次出新分教科書的時候應該是2017

00:54:58 - 00:55:01
那個時候我買來看之後啊,我自己也覺得難

00:55:01 - 00:55:04
就想說天啊,原來刑法有那麼多未知的領域啊

00:55:04 - 00:55:05
真的啊

00:55:05 - 00:55:06
因為我覺得刑法有斷層啊,真的

00:55:07 - 00:55:08
因為你看嘛

00:55:10 - 00:55:14
盧印傑老師那本書，他比較偏整理國內既有的文獻

00:55:14 - 00:55:16
他比較沒有在介紹德國法的東西

00:55:18 - 00:55:25
然後你看喔，所以盧印傑老師那本書幾乎就是整理像林山田老師啊、甘添貴老師啊

00:55:25 - 00:55:25
還有

00:55:25 - 00:55:27
一些新的事物，盧老師那本書還是這樣子

00:55:27 - 00:55:28
那

00:55:28 - 00:55:31
再往前就是甘天貴跟林山田這兩位老師

00:55:31 - 00:55:40
他們都是前輩的,就是這個甘老師也退休很久了嘛,林山田老師也過世一陣子了,他們都是

00:55:40 - 00:55:41
這個

00:55:41 - 00:55:44
刑法界的大佬，大前輩這樣子

00:55:44 - 00:55:44
那

00:55:44 - 00:55:49
我的意思就是說，刑分的教科書感覺就是有斷層嘛，因為像林老師、甘老師那一輩

00:55:49 - 00:55:49
然後

00:55:49 - 00:55:51
再來盧老師的書，比較多也是介紹前人的文章

00:55:51 - 00:55:51
中間

00:55:51 - 00:55:53
就幾乎都沒有人出,後來徐老師突然出這一套

00:55:53 - 00:55:55
中間隔的還蠻多的,所以徐老師那一套

00:55:55 - 00:55:59
內容真的就跟以前寫的內容都不太一樣,就很多新的東西,羅法的東西

00:55:59 - 00:56:03
所以如果你覺得那本很難,正常,真的,我第一次看覺得很難,天啊,刑分還那麼多東西喔

00:56:03 - 00:56:03
當下

00:56:03 - 00:56:10
的感覺真的是,我以前的刑分在學什麼,當然是有這種感覺,所以這個學老師那一套算是難,算是難

00:56:10 - 00:56:10
如果

00:56:10 - 00:56:14
你要挑戰更難的話是古傳中老師啦,那一套啦,對,那個應該不算套啦

00:56:14 - 00:56:15
因為他還沒有出完

00:56:15 - 00:56:15
那個

00:56:15 - 00:56:17
也是很難的東西,所以如果你以前大學買過去的看不懂

00:56:17 - 00:56:17
正常

00:56:17 - 00:56:18
好嗎,那是正常的

00:56:18 - 00:56:18
然後

00:56:18 - 00:56:21
王皇玉老師,今年終於出刑分了,你們知道吧

00:56:21 - 00:56:21
就是

00:56:21 - 00:56:24
好像說就跟索力人一樣，終於看他出了這樣

00:56:24 - 00:56:24
對

00:56:24 - 00:56:26
他終於出了，出了一，二什麼時候出不知道

00:56:26 - 00:56:26
對

00:56:26 - 00:56:27
什麼時候出不知道

00:56:27 - 00:56:27
我也很期待

00:56:27 - 00:56:27
一買了

00:56:27 - 00:56:28
但我現在一直還沒有時間看

00:56:28 - 00:56:28
那一套還不完整

00:56:28 - 00:56:28
我想如果他有出完的話

00:56:28 - 00:56:28
應該也會是一套

00:56:48 - 00:56:49
不錯的書，還不完整，所以情分比較尷尬啦

00:56:50 - 00:56:53
就是情分目前還有在改版的，就是兩套嘛

00:56:54 - 00:56:55
盧雲傑老師跟許德田老師嘛，就這兩套

00:56:56 - 00:56:57
兩套都很厚啊

00:56:58 - 00:56:58
對啊

00:56:58 - 00:57:01
所以準備國考的話,如果你沒有時間,看我整理的就好了啦

00:57:02 - 00:57:03
當然教授們寫的書很好

00:57:03 - 00:57:05
如果你有時間可以看,當然很好

00:57:05 - 00:57:06
但你們不見得有時間啊

00:57:06 - 00:57:09
所以沒有時間的話，看我的分則應該也夠了

00:57:09 - 00:57:10
好，接著來

00:57:10 - 00:57:11
我們進入幾法的重點，第七頁

00:57:12 - 00:57:13
今天講到都543

00:57:15 - 00:57:17
第一堂課都這樣了, 後面就比較不會了

00:57:18 - 00:57:19
來, 我們來講三階論的操作

01:02:40 - 01:02:43
好, 這個東西, 同學你們慢慢來寫

01:02:43 - 01:02:44
這個東西叫做三階論

01:02:45 - 01:02:47
以前在學校有學過刑法的同學

01:02:47 - 01:02:48
一定學過這個東西

01:02:49 - 01:02:51
那如果你本身沒有學過刑法沒關係

01:02:51 - 01:02:53
我會慢慢來講三階論

01:02:53 - 01:02:55
三階論這個單元

01:02:55 - 01:02:56
我絕對不會快速帶過

01:02:56 - 01:02:58
因為我不管你以前有沒有學過

01:02:58 - 01:02:59
有學過

01:02:59 - 01:03:00
你也不見得學得好

01:03:01 - 01:03:04
這個東西是我們這部刑法的骨幹

01:03:04 - 01:03:06
我在第一次上課

01:03:06 - 01:03:07
一定要把它講得很完整

01:03:07 - 01:03:08
講得很深入

01:03:09 - 01:03:11
這樣子你把這個圖學好

01:03:11 - 01:03:14
你後面在面臨到其他的刑法單元的時候

01:03:14 - 01:03:15
才能呢

01:03:15 - 01:03:16
把它學得好

01:03:16 - 01:03:17
所以三階論呢

01:03:17 - 01:03:19
是整部刑法的精髓所在

01:03:20 - 01:03:21
來

01:03:21 - 01:03:22
這個圖

01:03:22 - 01:03:24
我們把刑法的階層分成0

01:03:24 - 01:03:25
1、2、3

01:03:26 - 01:03:27
零是行為

01:03:27 - 01:03:29
一是構成要件該當性

01:03:30 - 01:03:31
二是違法性

01:03:31 - 01:03:32
三是罪責

01:03:32 - 01:03:35
我們把刑法的判斷分成這個三階

01:03:35 - 01:03:37
零是它的前提啦

01:03:37 - 01:03:38
然後1,2,3這樣子

01:03:40 - 01:03:40
你們一邊寫

01:03:40 - 01:03:42
我們一邊來講

01:03:42 - 01:03:44
我先講結論

01:03:44 - 01:03:45
在刑法上

01:03:45 - 01:03:47
一個行為要成立犯罪

01:03:48 - 01:03:51
必然要先經過構成要件該當性

01:03:51 - 01:03:52
違法性

01:03:52 - 01:03:52
罪責

01:03:53 - 01:03:54
要經過1

01:03:54 - 01:03:54
2

01:03:54 - 01:03:55
3

01:03:55 - 01:03:56
這三個層次的檢驗

01:03:57 - 01:04:00
1、2、3全部都通過了

01:04:00 - 01:04:02
我們才會說這叫一個犯罪行為

01:04:03 - 01:04:03
反過來說

01:04:04 - 01:04:06
如果只有1加2而沒有3

01:04:07 - 01:04:08
或者只有1加2

01:04:09 - 01:04:10
甚至只有1

01:04:10 - 01:04:11
那我們不會說這叫犯罪

01:04:12 - 01:04:16
也就是一個行為要在刑法上被稱為犯罪的話

01:04:16 - 01:04:18
必須經過1加2加3

01:04:19 - 01:04:20
構成要件該當

01:04:20 - 01:04:22
違法且有罪責呢

01:04:22 - 01:04:24
1加2加3都通過了

01:04:24 - 01:04:26
我們才會說這叫一個犯罪行為

01:04:27 - 01:04:27
好

01:04:27 - 01:04:29
為什麼我們審查犯罪的成立

01:04:30 - 01:04:31
要經過這三個階層

01:04:31 - 01:04:32
1加2加3

01:04:33 - 01:04:33
對啊

01:04:33 - 01:04:35
為什麼刑法要定義犯罪？

01:04:35 - 01:04:37
要經過三個階層

01:04:37 - 01:04:39
為什麼其他法律沒有學類似的東西呢？

01:04:40 - 01:04:40
當然啦

01:04:40 - 01:04:42
三階論背後有很多學理

01:04:42 - 01:04:43
太學理的我不說

01:04:43 - 01:04:45
因為說了同學會覺得很悶

01:04:45 - 01:04:47
我這邊就講一個實用主義的取向就好

01:04:48 - 01:04:49
為什麼要有三階論?

01:04:49 - 01:04:50
因為啊

01:04:50 - 01:04:51
各位你們想過

01:04:51 - 01:04:53
刑法分則裡面有些規定

01:04:53 - 01:04:56
如果你不幫他排出順序的話

01:04:56 - 01:04:58
那可能會打架

01:04:58 - 01:04:59
真的啊

01:04:59 - 01:05:01
刑法裡面有些規定他們可能會打架

01:05:02 - 01:05:03
來比如說我隨便看兩個條文

01:05:03 - 01:05:04
我帶同學看兩組條文

01:05:04 - 01:05:05
第一組是這樣子

01:05:05 - 01:05:06
來毀損是犯罪

01:05:06 - 01:05:07
刑法354有規定

01:05:08 - 01:05:09
我們先看那個毀損罪

01:05:09 - 01:05:11
354條叫毀損罪

01:05:11 - 01:05:12
毀損器物

01:05:12 - 01:05:13
354怎麼說呢?

01:05:14 - 01:05:18
你毀棄、損壞他人的動產或致令不堪用等等

01:05:18 - 01:05:19
354說啊

01:05:19 - 01:05:20
毀損是犯罪

01:05:21 - 01:05:22
再來第二個

01:05:23 - 01:05:24
第二個啊

01:05:24 - 01:05:25
那個

01:05:25 - 01:05:27
我們刑法14條第一項說

01:05:28 - 01:05:31
未滿14歲的人的行為是不罰的

01:05:31 - 01:05:32
有沒有看到

01:05:32 - 01:05:32
第二

01:05:32 - 01:05:36
這個刑法18條第一項嘛

01:05:37 - 01:05:39
未滿14歲的人的行為是不罰的

01:05:40 - 01:05:40
來

01:05:40 - 01:05:41
既然看到不罰兩個字

01:05:41 - 01:05:42
提醒各位

01:05:43 - 01:05:45
我們刑法當中出現不罰兩個字

01:05:46 - 01:05:46
就是無罪

01:05:47 - 01:05:48
不是有罪不處罰

01:05:48 - 01:05:49
不是喔

01:05:50 - 01:05:51
有罪不會被關

01:05:51 - 01:05:52
那個叫免除其刑

01:05:52 - 01:05:52
不一樣喔

01:05:53 - 01:05:54
不罰就是無罪

01:05:54 - 01:05:55
知道嗎？

01:05:55 - 01:05:56
不罰就是無罪

01:05:57 - 01:05:57
好了

01:05:57 - 01:05:59
刑法354條說

01:05:59 - 01:06:01
毀損別人的財產是有罪的

01:06:01 - 01:06:03
可以關兩年以下

01:06:03 - 01:06:06
而刑法第18條第一項卻說呢

01:06:06 - 01:06:09
未滿14歲的人行為是不罰的

01:06:09 - 01:06:10
所以你想一件事喔

01:06:11 - 01:06:12
如果有一天

01:06:13 - 01:06:13
你的鄰居

01:06:14 - 01:06:15
一個國小的小屁孩

01:06:16 - 01:06:18
他拿那個螺絲起子

01:06:18 - 01:06:20
把你的機車坐墊戳破

01:06:21 - 01:06:22
他有罪還是沒罪？

01:06:23 - 01:06:23
對啊

01:06:23 - 01:06:24
他有罪還是沒罪？

01:06:25 - 01:06:26
有人會說

01:06:26 - 01:06:27
他未滿14歲啊

01:06:27 - 01:06:28
所以無罪啊

01:06:29 - 01:06:30
但會不會也有人說

01:06:30 - 01:06:32
可是刑法354就說毀損是犯罪啊

01:06:33 - 01:06:34
所以哪個規定要先，懂我的意思吧，你要排順序嘛，不該哪個規定會打架，對不對？

01:06:38 - 01:06:40
一個規定說，毀損別人的東西有罪

01:06:41 - 01:06:43
另外一個規定說，未滿14歲無罪

01:06:43 - 01:06:46
那所以未滿14歲又毀損別人的東西是有罪還無罪？

01:06:46 - 01:06:47
你不排序你怎麼會知道，對不對？

01:06:48 - 01:06:48
同樣的哈

01:06:49 - 01:06:51
如果有一天你被歹徒攻擊

01:06:52 - 01:06:53
這歹徒啊，無端要拿刀砍你

01:06:54 - 01:06:56
你被逼到巷子底沒辦法了

01:06:56 - 01:07:00
你只好拿空心磚去打那個歹徒，你把歹徒給打死了

01:07:00 - 01:07:02
這時候來，第一個，殺人也無罪？有，殺人有罪哈

01:07:04 - 01:07:04
27條有規定

01:07:05 - 01:07:08
再來第二個，我們刑法23也說呢，正當防衛無罪

01:07:09 - 01:07:10
這時候不是一樣的問題嗎？

01:07:12 - 01:07:14
殺人有罪，而正當防衛無罪

01:07:15 - 01:07:17
那因為正當防衛的殺人到底有罪還無罪？

01:07:18 - 01:07:19
你要排序嘛，對不對？

01:07:19 - 01:07:27
所以三階論的功能，就是要跟你說呢，刑法的這些規定，有些規定跟你說行為有罪，有些規定跟你說行為無罪

01:07:28 - 01:07:31
當這些有罪無罪的規定碰在一起的時候，我們要以什麼為優先？

01:07:32 - 01:07:34
三階論主要就要跟你說你這個問題

01:07:34 - 01:07:35
好，那我們先看喔

01:07:37 - 01:07:41
三階論123之前有一個零，叫做行為

01:07:41 - 01:07:45
行為這個東西是我們三階論進入的前提

01:07:45 - 01:07:46
來各位

01:07:46 - 01:07:48
行為這個階層在講什麼呢？

01:07:49 - 01:07:52
它的全名叫做刑法上有意義的行為

01:07:53 - 01:07:54
我們先知道一件事

01:07:55 - 01:07:56
刑法處罰的是人的行為

01:07:58 - 01:08:00
刑法處罰的並不是人的思想

01:08:01 - 01:08:03
思想永遠無罪，我們要記得

01:08:04 - 01:08:05
思想永遠無罪，我們的刑法罰的是人所做出來的行為

01:08:09 - 01:08:12
所以啊，行為這個階層所要篩選的是什麼呢？

01:08:13 - 01:08:17
就是那些沒辦法被稱為是行為的東西

01:08:18 - 01:08:20
比如說單純的思想，我們刑法不會介入，這是第一個

01:08:22 - 01:08:22
還有再來呢

01:08:23 - 01:08:25
行為這個階層還可以處理掉什麼呢？

01:08:26 - 01:08:26
來還有哈

01:08:28 - 01:08:29
再舉個例子

01:08:29 - 01:08:32
我們行為這個階層主要要處理掉兩個東西

01:08:32 - 01:08:33
第一個

01:08:34 - 01:08:37
人所做的事，刑法才會介入

01:08:37 - 01:08:38
對吧？

01:08:38 - 01:08:42
如果有一件事背後無關人力

01:08:42 - 01:08:44
那我們刑法介入幹什麼？

01:08:44 - 01:08:45
比如說

01:08:47 - 01:08:53
如果你車子的油箱蓋沒有蓋好，裡面的汽油被流浪狗給喝掉了

01:08:53 - 01:08:54
各位想啊

01:08:55 - 01:08:57
流浪狗偷喝你車子裡面的汽油

01:08:58 - 01:08:59
你要把狗抓去關嗎?

01:09:00 - 01:09:03
把它抓去關，抓到監獄裡面

01:09:03 - 01:09:05
狗不會覺得那是處罰欸

01:09:05 - 01:09:07
抓到監獄裡面

01:09:07 - 01:09:11
犯人很無聊啊，有狗可以養，誰不要啊？大家都去摸那個狗

01:09:11 - 01:09:14
那個狗反而覺得很開心，哇，這邊有吃有的玩

01:09:14 - 01:09:15
這對牠來說不會是處罰欸

01:09:15 - 01:09:22
所以第一個，我們必須要怎麼樣呢？先把那些跟人類無關的行為排除掉

01:09:23 - 01:09:25
單純的自然力

01:09:25 - 01:09:27
單純的動物的攻擊

01:09:27 - 01:09:29
我們把這些東西呢先排除掉

01:09:29 - 01:09:32
因為如果不是人的行為,我們刑法不會有介入的意義嘛

01:09:32 - 01:09:33
對不對?這第一個

01:09:33 - 01:09:36
再來第二個呢, 我們排除掉什麼東西?

01:09:36 - 01:09:41
雖然是人所做的, 但是跟人的意志無關的

01:09:41 - 01:09:43
比如說睡覺翻身

01:09:44 - 01:09:49
比如說你的膝蓋被鐵鎚敲到會跳起來的那一種神經反射

01:09:50 - 01:09:52
那些跟人的意志無關的

01:09:53 - 01:09:54
我們也會先刪除掉

01:09:54 - 01:09:55
這裡以後我們會細講

01:09:56 - 01:10:00
所以我們說，行為這個階層，它是做一個初步篩選

01:10:00 - 01:10:02
篩選掉什麼呢？不是人做的

01:10:03 - 01:10:04
還有什麼呢？

01:10:04 - 01:10:06
不是人基於意志所做的

01:10:07 - 01:10:08
所以什麼才叫行為？

01:10:08 - 01:10:10
這樣反面推導下來是怎麼樣？

01:10:11 - 01:10:14
人基於意識所做的，這才叫做行為

01:10:14 - 01:10:17
好，所以當我們確定有一個行為之後

01:10:17 - 01:10:19
接下來我們就進到第一個階層

01:10:20 - 01:10:25
刑法三階論的第一個階層叫做構成要件該當性

01:10:26 - 01:10:29
構成要件該當性這個階層所看的是什麼呢？

01:10:29 - 01:10:31
簡單講一句話就是

01:10:31 - 01:10:35
這個人的行為有沒有符合刑法分則的規定？

01:10:36 - 01:10:37
這就是構成要件該當性的階層所看的哈

01:10:38 - 01:10:41
這個人的行為有沒有符合刑法分則的規定？

01:10:41 - 01:10:46
所以各位啊，我們要怎麼判斷這個人行為有沒有符合刑法分則的規定呢？

01:10:47 - 01:10:48
你說還不簡單？

01:10:48 - 01:10:50
那就刑法分則的條文拿出來看

01:10:50 - 01:10:52
對，粗略來講是這個意思沒有錯

01:10:53 - 01:10:57
可是我要跟各位講，刑法分則的條文，我們要怎麼來做

01:10:57 - 01:10:57
拆解

01:10:57 - 01:10:58
好

01:10:58 - 01:10:58
你們看喔

01:10:58 - 01:11:04
我把構成要件該當性分成客觀還有主觀這兩個部分

01:11:05 - 01:11:09
客觀跟主觀啊，我們在刑法接下來的課幾乎每一堂都會講到

01:11:10 - 01:11:11
先講什麼叫客觀，什麼叫主觀

01:11:13 - 01:11:19
客觀指的是外在，我們看得到、摸得到、感受得到的事物，這個叫做客觀

01:11:20 - 01:11:21
而什麼叫主觀呢？

01:11:22 - 01:11:25
行為人腦子當中的想像,這個叫做主觀,知道嗎?

01:11:27 - 01:11:27
好

01:11:27 - 01:11:29
我們外在看得到感受得到的,這叫客觀

01:11:29 - 01:11:34
外面我們看得到的光,我們看得到的東西,一切的,我們外面看得到的,這個東西叫做客觀

01:11:35 - 01:11:39
而行為人腦子裡面所浮現的,我們外觀上看不到的,這叫做主觀

01:11:41 - 01:11:46
所以各位啊，我們在刑法上講的客觀跟主觀跟日常生活可能不太一樣喔

01:11:47 - 01:11:49
我們日常生活有的時候講的客觀跟主觀

01:11:50 - 01:11:53
可能是在講說這個人他有沒有帶有個人的偏見

01:11:54 - 01:11:56
比如說有人，有些人會說，哎呀，這個人講話很主觀

01:11:57 - 01:11:57
關到，我講話比較客觀了

01:11:58 - 01:12:03
有些時候的主觀跟客觀講的可能是，這個人有沒有帶有自己的價值偏見

01:12:03 - 01:12:04
但我們刑法不是這個意思

01:12:05 - 01:12:08
我們刑法的客觀就是外在看得到的，感受得到的

01:12:08 - 01:12:13
而主觀呢，就是行為人內心腦袋中所有的想像，這個叫主觀

01:12:13 - 01:12:13
好

01:12:16 - 01:12:17
我們來看啊

01:12:17 - 01:12:20
構成要件分成客觀還有主觀這兩個層面

01:12:21 - 01:12:22
客觀上你看喔

01:12:23 - 01:12:24
我又畫了六格

01:12:24 - 01:12:28
主體、行為、客體、結果、因果關係還有情狀

01:12:29 - 01:12:29
什麼意思啊？

01:12:30 - 01:12:30
意思就是

01:12:31 - 01:12:35
所有的刑法分則的條文的要件

01:12:35 - 01:12:37
如果你去做拆解

01:12:37 - 01:12:41
可以把它拆解成123456

01:12:42 - 01:12:44
可以把它拆解成這六格

01:12:45 - 01:12:45
來

01:12:45 - 01:12:47
我現在來講一下什麼意思喔

01:12:47 - 01:12:48
主體指什麼呢？

01:12:49 - 01:12:50
做行為的人

01:12:50 - 01:12:51
這個叫主體

01:12:51 - 01:12:53
我拿刀捅了被害人

01:12:53 - 01:12:55
那我就是殺人罪的行為主體

01:12:55 - 01:12:56
這個叫主體

01:12:56 - 01:12:58
再來第二個叫做行為

01:12:58 - 01:13:00
行為就是這一條做法

01:13:00 - 01:13:01
這一條罪

01:13:01 - 01:13:02
他罰你的是罰你做什麼事

01:13:02 - 01:13:03
那個叫行為

01:13:03 - 01:13:05
殺人罪叫做殺

01:13:06 - 01:13:07
竊盜罪叫做竊取

01:13:07 - 01:13:08
這個叫做行為

01:13:09 - 01:13:10
第三個叫做課題

01:13:11 - 01:13:12
課題指什麼呢？

01:13:12 - 01:13:14
行為所攻擊的對象

01:13:15 - 01:13:18
殺人罪你殺的必須要是一個你自己以外的自然人嘛

01:13:18 - 01:13:19
那個叫課題

01:13:19 - 01:13:21
竊盜罪你要偷別人的動產嘛

01:13:21 - 01:13:22
那個叫課題

01:13:23 - 01:13:24
第四個叫做結果

01:13:26 - 01:13:27
結果指什麼呢？

01:13:28 - 01:13:32
這個犯罪有沒有要求他的行為要引起特定的外界變動

01:13:32 - 01:13:33
這個叫做結果

01:13:34 - 01:13:35
殺人罪有沒有要求結果？

01:13:35 - 01:13:36
有啊

01:13:36 - 01:13:37
人要死掉啊

01:13:37 - 01:13:37
對不對？

01:13:37 - 01:13:38
那個叫結果

01:13:38 - 01:13:40
那有要求結果的犯罪

01:13:40 - 01:13:43
一定會要求因果跟規則

01:13:43 - 01:13:43
好

01:13:43 - 01:13:44
因果規則什麼意思？

01:13:46 - 01:13:46
簡單講啦

01:13:46 - 01:13:48
就是因果關係那方面的問題

01:13:49 - 01:13:50
什麼叫因果關係？

01:13:51 - 01:13:52
我做這個行為

01:13:52 - 01:13:54
那邊產生的一個結果

01:13:55 - 01:13:57
那個結果真的是我的行為所造成的嗎？

01:13:58 - 01:13:59
那個叫因果關係

01:14:00 - 01:14:00
舉個例子

01:14:02 - 01:14:05
我在我仇人的飲料當中下毒

01:14:07 - 01:14:09
我的仇人喝下這杯飲料之後啊

01:14:10 - 01:14:16
過不到五分鐘，他過馬路闖紅燈，被酒駕的汽車給撞死了

01:14:17 - 01:14:22
這時候你會不會說我殺人的行為跟我仇人死亡的結果有因果關係？

01:14:23 - 01:14:26
不會，因為我就算不下毒，他還是會被撞死

01:14:26 - 01:14:28
這個就叫因果關係，知道嗎？

01:14:28 - 01:14:28
這個以後我們會細談哈

01:14:29 - 01:14:34
最後叫情狀，有些犯罪只有在特定的情境之下才能成立

01:14:35 - 01:14:35
好

01:14:36 - 01:14:39
這個定義我先講，大家大概有個概念就好

01:14:40 - 01:14:42
我們直接用具體的條文來看

01:14:42 - 01:14:45
比如說我們講刑法271的殺人罪，這個是我們在刑法會一直一直出現的條文，殺人罪

01:14:49 - 01:14:52
271條啊，這個條文規定的很簡潔

01:14:52 - 01:14:57
它的構成要件其實只寫三個字，叫做殺人者

01:14:58 - 01:14:58
嗯

01:14:58 - 01:15:03
你們知道嗎？殺人者這三個字如果翻譯成白話文是什麼意思？

01:15:04 - 01:15:06
如果有人殺人的話

01:15:06 - 01:15:06
對不對？

01:15:07 - 01:15:08
他就是意思嘛，它是一個假設語態

01:15:09 - 01:15:10
如果有人殺人的話

01:15:10 - 01:15:11
所以同學有沒有發現

01:15:12 - 01:15:14
我們刑法分則當中的罪名

01:15:15 - 01:15:19
每一條都是用假設的語態去寫成的

01:15:20 - 01:15:22
殺人者說如果有人殺人的話

01:15:22 - 01:15:27
竊盜罪呢，意圖為自己或第三人不法所有而竊取他人之動產者

01:15:28 - 01:15:29
他也是一種假設語態嘛，對不對？

01:15:29 - 01:15:31
如果有人偷別人的東西

01:15:31 - 01:15:33
這都是一種假設的語態

01:15:33 - 01:15:34
所以我這邊要跟同學講

01:15:35 - 01:15:35
嗯

01:15:35 - 01:15:37
當有個人殺人的話

01:15:37 - 01:15:41
我們在刑法上會說他該當了殺人罪

01:15:41 - 01:15:43
他成立了殺人罪

01:15:43 - 01:15:44
他構成了殺人罪

01:15:45 - 01:15:46
當有個人殺人的時候

01:15:47 - 01:15:50
你不可以說他違反了殺人罪

01:15:51 - 01:15:52
懂這個邏輯嗎？

01:15:52 - 01:15:52
嗯

01:15:52 - 01:15:55
因為刑法的各罪都是一種假設的語態

01:15:56 - 01:15:58
如果有人這樣做，那他是在犯罪

01:15:58 - 01:16:00
所以你要合乎他的規定，這個才叫犯罪嘛

01:16:01 - 01:16:03
你說違反殺人罪不對啊

01:16:03 - 01:16:05
違反殺人罪是沒有殺人的意思欸

01:16:05 - 01:16:06
懂這個邏輯吧，知道，所以各位

01:16:08 - 01:16:10
我們無時無刻都在違反殺人罪

01:16:11 - 01:16:11
沒錯吧

01:16:12 - 01:16:12
當然沒錯啊

01:16:13 - 01:16:15
你如果不違反殺人罪，那你就是殺人的欸，瞭解

01:16:16 - 01:16:16
好，所以我們說啊

01:16:18 - 01:16:21
刑法分則的構成要件都是用這種假設的語態所寫成的，來那我們就用殺人罪來看喔

01:16:23 - 01:16:27
殺人罪這個條文說殺人者，白話的意思就是如果有人殺人的話，來所以各位

01:16:29 - 01:16:30
殺人罪有沒有行為主體？

01:16:31 - 01:16:32
廢話當然有啊，殺人的人嘛，對不對？

01:16:34 - 01:16:34
有沒有行為？

01:16:34 - 01:16:36
有，叫做殺人，殺

01:16:36 - 01:16:37
再來有沒有客體

01:16:38 - 01:16:39
殺人啊，就那個人啊

01:16:39 - 01:16:41
那個人我們精確地講是什麼呢？

01:16:41 - 01:16:44
行為人以外的其他自然人

01:16:45 - 01:16:47
自殺總不會犯殺人罪吧，對不對？

01:16:47 - 01:16:49
所以那個人精確講,是行為人以外的自然人

01:16:50 - 01:16:51
殺人罪要不要結果

01:16:51 - 01:16:52
要啊

01:16:52 - 01:16:55
人要死掉,我們說那個叫殺人

01:16:56 - 01:16:56
既遂

01:16:57 - 01:16:59
人沒有死,那就變未遂了嘛,對不對

01:16:59 - 01:17:00
所以會有結果

01:17:00 - 01:17:01
那有沒有因果

01:17:02 - 01:17:03
我跟你講,有結果就一定會有因果

01:17:04 - 01:17:05
這兩個是連在一起的,知道嗎

01:17:05 - 01:17:09
因為什麼叫因果，因果就是行為跟結果之間的聯繫嘛

01:17:09 - 01:17:13
所以有要求結果的犯罪，後面一定會有要求因果跟規則，知道嗎

01:17:14 - 01:17:16
殺人罪有沒有要求情狀？

01:17:17 - 01:17:18
沒有

01:17:19 - 01:17:22
對啊，殺人罪他不管你什麼時候殺，都是犯罪啊，對不對

01:17:22 - 01:17:26
他並沒有要求你要在什麼憤怒的情況，你要在什麼受到屈辱的情況，沒有嘛

01:17:28 - 01:17:30
所以殺人罪的客觀要件是什麼呢？

01:17:30 - 01:17:31
12345

01:17:31 - 01:17:33
他就沒有六，知道嗎？他就沒有六

01:17:34 - 01:17:34
好

01:17:34 - 01:17:36
好，那我們再看一個條文，公然侮辱罪

01:17:36 - 01:17:38
刑法309條，我們來看到公然侮辱罪

01:17:57 - 01:18:00
來刑法309條的公然侮辱罪

01:18:00 - 01:18:00
這個條文說什麼呢？

01:18:01 - 01:18:02
公然侮辱人者

01:18:03 - 01:18:04
他講得很簡單

01:18:04 - 01:18:05
公然侮辱人者

01:18:06 - 01:18:07
所以各位啊

01:18:07 - 01:18:08
我們再對照黑板這個圖

01:18:09 - 01:18:10
公然侮辱罪有沒有行為主體？

01:18:11 - 01:18:11
有啊

01:18:11 - 01:18:12
罵人的人嘛

01:18:12 - 01:18:13
有沒有行為？

01:18:13 - 01:18:13
有

01:18:13 - 01:18:14
叫做侮辱

01:18:14 - 01:18:15
有沒有課題？

01:18:15 - 01:18:15
有

01:18:15 - 01:18:17
被他侮辱的人

01:18:17 - 01:18:18
接下來

01:18:18 - 01:18:20
公然侮辱罪有沒有結果的要求？

01:18:21 - 01:18:22
好像沒有

01:18:22 - 01:18:22
對吧?

01:18:23 - 01:18:24
沒錯

01:18:24 - 01:18:24
確實沒有

01:18:25 - 01:18:26
公然無罪

01:18:26 - 01:18:27
你只要有侮辱的行為

01:18:28 - 01:18:28
犯罪就會成立

01:18:29 - 01:18:31
被你侮辱的人

01:18:31 - 01:18:33
他到底有沒有名譽的受損？

01:18:34 - 01:18:34
條文不會管

01:18:35 - 01:18:35
對啊

01:18:35 - 01:18:36
條文不會管

01:18:36 - 01:18:37
所以比如說

01:18:37 - 01:18:38
我們以誰為例？

01:18:39 - 01:18:41
欸你們會上到路伯言的憲法嗎？

01:18:41 - 01:18:41
會嗎？

01:18:41 - 01:18:42
對不對？

01:18:42 - 01:18:44
我上課超喜歡拿路伯言舉例

01:18:45 - 01:18:46
我覺得光頭長得有夠猥瑣的

01:18:47 - 01:18:49
他經常是我性幻想的主角

01:18:50 - 01:18:50
路伯言

01:18:50 - 01:18:52
我真的很喜歡拿他舉例

01:18:52 - 01:18:53
還有那個誰啊？

01:18:53 - 01:18:55
你們應該也會上到一谷的行宿吧？

01:18:55 - 01:18:56
也應該也會吧

01:18:56 - 01:18:56
對不對？

01:18:56 - 01:18:57
他們應該會

01:18:58 - 01:18:59
那伊谷很不友善

01:18:59 - 01:19:01
伊谷都很喜歡在行銷課拿我舉例

01:19:01 - 01:19:02
要麼說我是性侵犯

01:19:02 - 01:19:03
要麼說我是豬

01:19:04 - 01:19:05
這個

01:19:06 - 01:19:07
伊穀人品不好

01:19:07 - 01:19:08
一下說我是性侵犯

01:19:08 - 01:19:08
一下說我是豬

01:19:09 - 01:19:10
你們說我長得像豬嗎？

01:19:11 - 01:19:11
不像吧？

01:19:12 - 01:19:12
應該不像吧

01:19:12 - 01:19:13
還是你們覺得像？

01:19:13 - 01:19:13
應該不像

01:19:14 - 01:19:15
這是比喻不友善

01:19:15 - 01:19:17
有時候我會拿比喻舉例啦

01:19:17 - 01:19:18
來

01:19:18 - 01:19:19
假設

01:19:21 - 01:19:21
我

01:19:22 - 01:19:23
當著大家的面

01:19:23 - 01:19:23
罵路伯言

01:19:24 - 01:19:25
我說你是猥褻的光頭

01:19:26 - 01:19:26
假設我這樣罵他

01:19:26 - 01:19:28
你是猥褻的光頭

01:19:29 - 01:19:29
這樣不是侮辱他？

01:19:31 - 01:19:32
光頭當然不是猥褻啦

01:19:33 - 01:19:33
光頭很帥啊

01:19:34 - 01:19:34
昨天那個誰

01:19:35 - 01:19:36
陳柏惟不是也剃光頭嗎？

01:19:36 - 01:19:36
對不對？

01:19:36 - 01:19:37
光頭可以很帥啊

01:19:37 - 01:19:38
重點是猥瑣啦

01:19:38 - 01:19:38
說人家猥瑣

01:19:38 - 01:19:39
這可能是一種

01:19:39 - 01:19:40
這可能是一種侮辱

01:19:41 - 01:19:41
但我要講啦

01:19:42 - 01:19:44
公然侮辱罪他沒有結果的要求

01:19:44 - 01:19:46
所以我罵路伯言說你是猥褻的光頭

01:19:47 - 01:19:49
就算路伯言覺得你罵就罵啊

01:19:49 - 01:19:49
無所謂啊

01:19:50 - 01:19:52
旁邊的人聽得也只是笑一笑而已

01:19:52 - 01:19:53
可是

01:19:53 - 01:19:54
犯罪會不會成立？

01:19:55 - 01:19:56
如果真的認真地罵他的話

01:19:56 - 01:19:57
會有

01:19:57 - 01:20:00
這個就是我們講，這個犯罪不要求結果，知道吧？

01:20:00 - 01:20:03
好，不要求結果的話，那當然不會有因果關係

01:20:03 - 01:20:06
我就說結果跟因果關係兩個是連在一起的

01:20:06 - 01:20:08
有他就一定有他，沒有他就沒有他，知道嗎？

01:20:09 - 01:20:10
再來,公然侮辱罪有沒有情狀

01:20:11 - 01:20:13
有,叫什麼,公然嘛

01:20:14 - 01:20:20
所以我說嘛,我在大庭廣眾下指著路伯言很兇的罵他說你是偽蟹的光頭啊

01:20:20 - 01:20:22
這叫公然侮辱

01:20:22 - 01:20:29
但如果是我把他叫到倉庫,把門關起來,然後在他耳邊用氣音說,你這個偽蟹的光頭這樣

01:20:30 - 01:20:32
這有沒有犯罪,私下侮辱別人就無罪了啦,對不對

01:20:33 - 01:20:34
所以這個叫什麼

01:20:34 - 01:20:34
情狀

01:20:34 - 01:20:35
知道嗎

01:20:35 - 01:20:35
好,這個叫情狀

01:20:36 - 01:20:40
所以啊,像公然侮辱罪,他就有情狀的要素

01:20:40 - 01:20:42
好,所以我們用這兩個條文呢,來做示範

01:20:43 - 01:20:44
這六個要素,大家可以瞭解了吧

01:20:44 - 01:20:47
主體,行為,客體,結果,因果關係,還有情狀

01:20:47 - 01:20:51
客觀上的,最多最多會有這六個

01:20:52 - 01:20:52
所以各位

01:20:54 - 01:20:55
我們再去一個條文好了

01:20:55 - 01:20:56
重婚罪，237，重婚

01:20:59 - 01:21:02
這一條其實考試應該是不會出現

01:21:02 - 01:21:04
但它卻是一個很適合拿來舉例的條文，重婚237

01:21:08 - 01:21:16
237那個重婚罪,他說有配偶的人與他人重婚,或者是一個人同時跟兩個人以上結婚

01:21:16 - 01:21:17
這個叫重婚罪

01:21:18 - 01:21:20
我跟你們說啦,這一條現在很難犯啦

01:21:21 - 01:21:22
真的啦,這條線很難犯

01:21:23 - 01:21:24
因為現在是登記婚

01:21:25 - 01:21:26
登記婚

01:21:26 - 01:21:31
你信不信，你牽著，比如說男同學，你牽著兩個女生去戶政機關，說我要結婚，這兩個都我老婆

01:21:33 - 01:21:35
你覺得戶政機關人會跟你說什麼

01:21:36 - 01:21:37
當作你精神異常

01:21:38 - 01:21:39
說抱歉，你只能選一個

01:21:40 - 01:21:43
他不會給你兩個都登記嘛，戶政機關電腦登記不進去嘛

01:21:43 - 01:21:44
現在不太可能了

01:21:45 - 01:21:49
現在要重婚只有一種可能，只有一種可能，跨國重婚

01:21:50 - 01:21:50
.

01:21:51 - 01:21:53
所以這一條罪其實現在還是會用得到啦，就跨國重婚，你們知道嗎？就

01:21:54 - 01:21:58
比如說如果有個臺灣人,他以前在美國結過婚

01:21:59 - 01:22:00
然後他回臺灣又再結婚

01:22:00 - 01:22:03
他在美國結婚,我們臺灣的婚姻習俗不會知道

01:22:03 - 01:22:05
瞭解吧,這種情況才有可能

01:22:05 - 01:22:05
來

01:22:06 - 01:22:07
重婚罪

01:22:08 - 01:22:12
重婚罪的話,主體定有,沒有疑問,對不對

01:22:13 - 01:22:14
有沒有行為,有吧,重婚嘛

01:22:16 - 01:22:16
有沒有客體

01:22:17 - 01:22:18
重婚這個攻擊哪一個對象

01:22:19 - 01:22:19
沒有啊

01:22:20 - 01:22:21
有沒有結果

01:22:21 - 01:22:23
沒有，有沒有因果關係，也沒有情狀，也沒有，對不對

01:22:25 - 01:22:26
所以重婚罪只有前面兩個啊

01:22:27 - 01:22:29
所以我們大概做一個簡單的歸納

01:22:29 - 01:22:32
所有的犯罪,我們去做拆解

01:22:32 - 01:22:34
客觀構成要件

01:22:34 - 01:22:38
我們說最多可能會拆解出這六格

01:22:38 - 01:22:41
但並不是每個犯罪都拆得出六格

01:22:42 - 01:22:44
比如說殺人罪就只有12345

01:22:44 - 01:22:46
公然侮辱就只有1235

01:22:46 - 01:22:48
重婚罪就只有一加二

01:22:48 - 01:22:49
大家歸納一下

01:22:50 - 01:22:53
所以有哪幾個是所有的犯罪都一定要的

01:22:53 - 01:22:54
就一跟二啊

01:22:55 - 01:22:56
對吧

01:22:56 - 01:22:58
一跟二是所有的犯罪都一定要的,為什麼

01:22:59 - 01:23:01
主體,廢話,要有人犯罪嘛

01:23:01 - 01:23:03
主體每個都有嘛,對不對

01:23:04 - 01:23:05
還有再來要不要有行為

01:23:05 - 01:23:07
要啊，他沒有行為怎麼犯罪，對吧？

01:23:07 - 01:23:08
所以我們講，客觀構成要件的話

01:23:10 - 01:23:12
所有的犯罪一定要的是什麼呢？就是一跟二，什麼？就是一跟二

01:23:14 - 01:23:18
剩下的3456，不一定，你要看各個條文的規定

01:23:20 - 01:23:20
好

01:23:20 - 01:23:21
所以

01:23:21 - 01:23:23
這個是我們講客觀的要件

01:23:23 - 01:23:24
所以我說啊

01:23:24 - 01:23:28
當我們在判斷客觀構成要件的時候

01:23:28 - 01:23:30
當我們在判斷構成要件的時候

01:23:30 - 01:23:31
客觀的判斷簡單

01:23:32 - 01:23:36
就是看說呢，這個行為有沒有符合刑法分則的規定

01:23:37 - 01:23:38
那各位你要知道喔

01:23:38 - 01:23:42
客觀的這些要件，有些是沒有寫在條文上的喔

01:23:43 - 01:23:44
有些是透過

01:23:44 - 01:23:45
啟示而來的喔

01:23:45 - 01:23:47
就好像我們講殺人罪

01:23:47 - 01:23:50
殺人罪他條文其實有講殺人者

01:23:50 - 01:23:54
其實你嚴格來看喔,殺人者的條文有沒有跟你講說人要殺到死掉

01:23:55 - 01:23:56
其實沒有,對不對

01:23:56 - 01:23:58
但我們都會說人要死才叫殺人既遂嘛

01:23:59 - 01:24:00
人沒有死叫殺人未遂嘛

01:24:00 - 01:24:03
所以像殺人罪的這個結果，就是啟示而來的，知道吧

01:24:04 - 01:24:06
因果規則也是啊

01:24:06 - 01:24:09
條文不會說人不單要死，而且還要因果關係，條文不會這樣說啊

01:24:10 - 01:24:11
但我們學理上要求，那個是解釋而來的，知道吧？

01:24:13 - 01:24:16
所以我們講，刑法分則的構成要件一個要件，我們就是看什麼呢？

01:24:17 - 01:24:18
看條文的要件，還有看學理上的附加要件

01:24:21 - 01:24:24
客觀部分的判斷，幾乎就是各個條文的解釋

01:24:25 - 01:24:31
所以也就是說，當我們在判斷這個行為，有沒有符合一個條文的構成要件的時候

01:24:32 - 01:24:37
我們就是看這個條，這個行為有沒有符合刑法分則的規定，就是這樣

01:24:37 - 01:24:38
所以舉個例來說

01:24:40 - 01:24:40
好，舉個例來說

01:24:42 - 01:24:44
如果啊，你殺了一個人

01:24:45 - 01:24:47
那我們會說呢，你該當的殺人罪的構成要件

01:24:47 - 01:24:50
因為條文的要件是完全符合的

01:24:51 - 01:24:51
再來喔

01:24:52 - 01:24:56
那如果你殺了鄰居養的狗呢

01:24:57 - 01:25:02
鄰居養了一隻吉娃娃，有夠吵，整天在叫，你受不了了，你把那個吉娃娃給殺了

01:25:02 - 01:25:04
你會說這個叫該當殺人罪嗎

01:25:04 - 01:25:06
因為你殺了毛小孩

01:25:07 - 01:25:07
不會嘛

01:25:07 - 01:25:09
因為殺人罪講要殺人嘛

01:25:09 - 01:25:11
所以如果你殺的是別人的寵物

01:25:11 - 01:25:14
這個時候呢,這個叫做殺人罪的構成要件

01:25:14 - 01:25:14
不該當

01:25:15 - 01:25:17
這個時候呢,我們該當什麼罪

01:25:17 - 01:25:18
毀損罪

01:25:18 - 01:25:20
這個沒辦法了,動物在法律上是一種財產

01:25:22 - 01:25:25
所以我們呢,只能轉而去讓這個行為人該當毀損罪

01:25:26 - 01:25:26
好

01:25:27 - 01:25:27
然後再來喔

01:25:29 - 01:25:32
那如果你在路上看到一個孕婦

01:25:33 - 01:25:35
你覺得那個孕婦看起來特別的討厭

01:25:35 - 01:25:37
於是你過去踹她的肚子狂踹

01:25:38 - 01:25:42
接著孕婦倒在地上很痛苦地捂著肚子

01:25:42 - 01:25:43
接著在地上出現了一灘血

01:25:43 - 01:25:45
你讓這個孕婦流產了

01:25:45 - 01:25:48
各位，你踹這個孕婦的肚子讓這個孕婦流產

01:25:49 - 01:25:50
你會該當殺人罪吧

01:25:51 - 01:25:51
不會

01:25:51 - 01:25:52
為什麼？

01:25:52 - 01:25:54
因為殺人罪講的是要殺人

01:25:55 - 01:25:57
各位我們學法都要有概念哦

01:25:57 - 01:25:59
胎兒不是人

01:25:59 - 01:26:00
知道嗎？

01:26:00 - 01:26:01
胎兒不是人喔

01:26:01 - 01:26:04
胎兒在法律上真的不是人

01:26:05 - 01:26:09
所以有的時候新聞會講說孕婦出車禍死掉一屍兩命

01:26:09 - 01:26:11
那個說法在刑法上不對啦

01:26:12 - 01:26:15
孕婦是人,胎兒不是人啊,他們兩個的命不會是等值的啦,知道吧？

01:26:15 - 01:26:18
在刑法上來說,胎兒不是人

01:26:19 - 01:26:23
所以你故意讓孕婦流產,讓胎死腹中

01:26:23 - 01:26:26
你不會該當殺人罪,客體上就欠缺了

01:26:26 - 01:26:28
那個叫什麼呢？

01:26:28 - 01:26:29
那個叫墮胎罪

01:26:29 - 01:26:30
291，那個叫291

01:26:31 - 01:26:33
有哦，墮胎罪有法是一條291哦

01:26:33 - 01:26:36
未受囑託，未得承諾的墮胎

01:26:36 - 01:26:37
有哦，刑法是有法的哦

01:26:38 - 01:26:38
好

01:26:40 - 01:26:43
所以這個是構成要件它的客觀層面

01:26:43 - 01:26:44
大概是這個意思

01:26:45 - 01:26:46
再來哈主觀

01:26:47 - 01:26:48
來，所以我們這邊來畫一個圖哦

01:26:48 - 01:26:50
來畫一個表格，我們再做一個延伸

01:27:05 - 01:27:06
我們講說啊

01:27:06 - 01:27:08
要符合構成要件該當性，第一個是客觀上要符合這些刑法分則條文的規定

01:27:13 - 01:27:15
再來第二個，是你主觀上要去有故意

01:27:16 - 01:27:18
什麼叫主觀去有故意？

01:27:19 - 01:27:28
行為人必須要對他客觀上所做的這些事，有認知，也有意欲

01:27:29 - 01:27:29
這個叫做故意

01:27:29 - 01:27:30
知道嗎？

01:27:31 - 01:27:35
再講一次啊，行為人要對他客觀上所做的這些事

01:27:36 - 01:27:39
有認知，知道自己在幹嘛

01:27:40 - 01:27:43
然後也有意欲，也想要它發生

01:27:44 - 01:27:45
這個才叫故意

01:27:45 - 01:27:46
瞭解嗎？

01:27:46 - 01:27:46
這個才叫故意

01:27:46 - 01:27:49
所以各位啊，我們的構成要件該當性的判斷

01:27:49 - 01:27:52
並不是純粹客觀符合就是喔

01:27:52 - 01:27:53
不是喔

01:27:54 - 01:27:55
還要主觀上有故意喔

01:27:55 - 01:27:56
你想嘛

01:27:56 - 01:28:02
你開車在路上，綠燈右轉的時候，因為視線死角的關係，不小心把行人撞飛了

01:28:03 - 01:28:05
你客觀上有沒有實現傷害罪？

01:28:05 - 01:28:07
有啊，你實現了傷害罪啊

01:28:08 - 01:28:10
但你說這個叫故意傷害嗎？

01:28:10 - 01:28:12
不是啊，你不小心的嘛，你沒有故意嘛，對不對？

01:28:12 - 01:28:15
你撞的當下根本沒有發現你撞到人嘛

01:28:16 - 01:28:17
那個頂多算過失嘛

01:28:17 - 01:28:17
所以我們知道

01:28:18 - 01:28:20
要成立刑法上面的故意犯罪

01:28:20 - 01:28:26
除了客觀上要有這些的要件，這些事實要滿足之外呢

01:28:26 - 01:28:29
同時主觀上也要具有故意

01:28:30 - 01:28:32
這樣子才能成立故意的犯罪

01:28:33 - 01:28:33
好

01:28:33 - 01:28:35
所以我們來排列組合喔

01:28:36 - 01:28:36
第一個來

01:28:37 - 01:28:39
客觀的要件，每個都滿足了

01:28:40 - 01:28:42
行為人主觀上也有故意

01:28:42 - 01:28:46
也就是對客觀上所發生的事實有知，也有欲求的話

01:28:47 - 01:28:48
這個效果呢，我們講

01:28:49 - 01:28:49
這個叫做

01:28:52 - 01:28:53
這個喔

01:28:53 - 01:28:54
我們寫叫做故意

01:28:54 - 01:28:57
或者我們講說其實精確來說

01:28:58 - 01:28:58
這個叫做

01:29:00 - 01:29:01
故意既遂

01:29:03 - 01:29:08
既遂相對應就是未遂,什麼叫既遂,既遂就是客觀上每個構成要件都實現,這個叫既遂,知道嗎?

01:29:08 - 01:29:11
第一堂課先把這些名詞跑一遍哈，後面會比較輕鬆

01:29:13 - 01:29:22
好，所以哦，如果客觀上的每個構成要件都實現了，行為人主觀上也具有對應的故意

01:29:22 - 01:29:27
我知道這個人會死，我也希望開槍打下去把他給打死

01:29:27 - 01:29:27
這個叫故意

01:29:27 - 01:29:33
如果客觀上的事實都實現了，行為人主觀上也具有故意的話

01:29:33 - 01:29:36
這個時候呢,行為人的故意犯就會成立

01:29:36 - 01:29:41
所以這個呢,是第一個我們所講的,客觀主觀兩個都符合

01:29:42 - 01:29:43
好,再來第二個喔

01:29:46 - 01:29:51
那如果是隻有客觀,但主觀上欠缺故意呢?

01:29:51 - 01:29:52
這是什麼意思?

01:29:53 - 01:29:56
你客觀上實現了這一條罪的構成要件

01:29:57 - 01:29:58
客觀上實現了哦

01:29:59 - 01:30:05
但是你在主觀上,不知道你在實現這個構成要件

01:30:06 - 01:30:09
或者是在主觀上,不希望這個事實實現

01:30:11 - 01:30:11
這個時候會怎麼樣?

01:30:12 - 01:30:13
就沒有故意嘛,對不對?

01:30:13 - 01:30:15
頂多就論行為人的過失嘛,像我剛說的啊

01:30:18 - 01:30:23
你開車綠燈右轉的時候,因為沒有注意到斑馬線上的行人,而你把行人給撞飛了

01:30:23 - 01:30:25
對啊,你客觀上實現傷害罪沒有錯啊

01:30:26 - 01:30:27
可是你有希望人被撞飛嗎?沒有

01:30:28 - 01:30:29
你沒有故意嘛，對不對？

01:30:29 - 01:30:32
所以這個時候是不是頂多成立過失的犯罪？

01:30:32 - 01:30:32
是啊

01:30:33 - 01:30:36
還有，我再多舉幾個例子，幫助同學熟悉這個概念

01:30:38 - 01:30:39
還有啊

01:30:39 - 01:30:41
我們再以別的犯罪為例，比如說呢

01:30:43 - 01:30:45
那個竊盜罪，我們以竊盜罪為例

01:30:47 - 01:30:51
竊盜罪啊，條文講，要意圖為自己或第三人不法所有，而竊取他人的動產

01:30:54 - 01:30:55
這個叫竊盜罪

01:30:56 - 01:30:59
所以竊盜罪的客體叫什麼呢？

01:31:00 - 01:31:01
他人的動產

01:31:02 - 01:31:03
偷別人的喔，他人的動產，這個才叫竊盜罪

01:31:06 - 01:31:07
我們想像下來說啊

01:31:09 - 01:31:10
有一種情況是這樣

01:31:11 - 01:31:13
不小心拿了別人的東西

01:31:14 - 01:31:15
而以為那個是自己的

01:31:16 - 01:31:17
我相信各位或多或少有這樣的經驗

01:31:18 - 01:31:21
或者是你的東西被誤拿過，有啦，應該多少會有

01:31:22 - 01:31:29
像我很多年前曾經在我們旁邊那個星光三越旁邊那個杜易莎，被錯拿雨傘

01:31:29 - 01:31:31
我曾經被錯拿過

01:31:31 - 01:31:32
有夠衰喔

01:31:32 - 01:31:36
我去那邊買買飲料，雨傘放在門口

01:31:37 - 01:31:39
啊我結完帳這樣就發現我的雨傘怎麼不見了

01:31:39 - 01:31:43
然後我的雨傘旁邊放了一隻跟我同色系的雨傘

01:31:43 - 01:31:44
我想說應該是被誤拿

01:31:45 - 01:31:46
還好誤拿的人還算有良心

01:31:47 - 01:31:49
過一個禮拜我再去看，他還主動把那個雨傘放回去

01:31:49 - 01:31:50
他還算有良心喔

01:31:50 - 01:31:52
所以我的傘用失而復得的這樣子

01:31:54 - 01:31:57
所以在這一次之後，我去店家消費，我再也不會把雨傘放在門口

01:31:58 - 01:32:02
真的，我後來就想說，我那麼替店家想，我想幹嘛，我雨傘被偷他們又不會賠我

01:32:03 - 01:32:05
雖然民法是好像規定他們有義務要賠啦

01:32:05 - 01:32:07
只是我也不想為這種事跟人家吵，算了啦

01:32:07 - 01:32:09
我自己帶傘套了，後來就乾脆是這樣

01:32:10 - 01:32:10
來

01:32:11 - 01:32:12
你誤拿別人的雨傘

01:32:12 - 01:32:13
傘不是你的喔

01:32:14 - 01:32:16
但是你卻誤拿別人的雨傘

01:32:17 - 01:32:19
你客觀上有沒有實現竊盜罪的構成要件？

01:32:20 - 01:32:20
有啊

01:32:21 - 01:32:22
你有實現，對不對

01:32:22 - 01:32:24
可是你主觀上有沒有竊盜故意？

01:32:25 - 01:32:26
沒有

01:32:26 - 01:32:30
為什麼？因為你對客觀上的這一個行為客體，他人動產

01:32:30 - 01:32:31
沒有認知

01:32:32 - 01:32:33
所以會怎麼樣

01:32:33 - 01:32:34
主卻故意，我們講主卻就排除的意思

01:32:36 - 01:32:37
排除故意

01:32:38 - 01:32:39
竊盜有沒有罰過失？

01:32:40 - 01:32:41
沒有

01:32:41 - 01:32:42
所以你是無罪的，知道嗎

01:32:43 - 01:32:46
所以像竊盜罪，就會有這個問題，所以我們再想一次什麼叫故意

01:32:48 - 01:32:53
行為人要對客觀上的這些事實，有認知，有意欲

01:32:56 - 01:32:56
如果沒有認知，或者有認知，但沒有意欲，那都不叫做故意

01:33:02 - 01:33:05
那個頂多第兩百九幾次改論過失，切到這裡是這樣子

01:33:07 - 01:33:11
好，當然我們剛剛講的其他犯罪，這一套理論，也都是用

01:33:13 - 01:33:17
想向上來說，有沒有過失的公然侮辱？

01:33:18 - 01:33:19
其實有

01:33:20 - 01:33:22
真的啦，雖然法律沒有罰，但其實這種案例是存在的，你知道嗎？

01:33:23 - 01:33:24
真的啊，我舉個例子

01:33:25 - 01:33:26
那個

01:33:27 - 01:33:28
比如說

01:33:29 - 01:33:33
我相信大部分的同學都有在用 IG，應該大部分同學都有

01:33:34 - 01:33:41
我 4 月份的時候 IG 莫名其妙被停權，他說我違反什麼誠信原則什麼的

01:33:41 - 01:33:42
我真的不知道為什麼

01:33:43 - 01:33:45
對啊, 用的七八年的IG突然被停權, 我覺得所以就

01:33:47 - 01:33:48
我又沒有傳屌照給人家

01:33:48 - 01:33:50
為什麼我違反誠信原則, 我真的不知道

01:33:51 - 01:33:53
對啊, 就被停權, 莫名其妙

01:33:53 - 01:33:54
後來我就重辦了一個

01:33:54 - 01:33:55
有沒有同學有在追的？

01:33:55 - 01:33:56
我在上面都會發一些廢文

01:33:57 - 01:33:58
有講

01:33:58 - 01:34:00
很多人IG上都會有摯友，那個綠圈圈摯友

01:34:02 - 01:34:07
摯友可能是特定幾個少數人，兩三個閨蜜啊，那個男朋友女朋友之類的，可能會設摯友

01:34:08 - 01:34:09
假設有一天

01:34:09 - 01:34:15
你在IG的Threads上面,發了一篇文章,痛罵你的同學

01:34:15 - 01:34:16
罵得非常的難聽

01:34:17 - 01:34:20
你只想分享給你的閨蜜跟你的男朋友或女朋友看

01:34:20 - 01:34:21
結果呢

01:34:21 - 01:34:23
你發出去之前啊

01:34:23 - 01:34:25
你不小心沒有按到置頂，你

01:34:26 - 01:34:27
按到另外一個限動，你就發出去了

01:34:29 - 01:34:30
後來啊，一堆人私訊你，說你是怎樣

01:34:32 - 01:34:34
這個是不是理論上來說是過失的公然侮辱？

01:34:36 - 01:34:37
照理來說應該是嘛，對不對？

01:34:37 - 01:34:39
你客觀上有沒有公然侮辱一個人？有啊

01:34:40 - 01:34:41
但你主觀上呢？

01:34:42 - 01:34:44
你沒有意識到這是公然啊

01:34:44 - 01:34:46
你以為你發在自由的小圈圈啊

01:34:46 - 01:34:47
瞭解吧？

01:34:47 - 01:34:47
理論上

01:34:48 - 01:34:50
說，對啊，這個是過失毀損古物啊

01:34:50 - 01:34:52
可是毀損古物沒有罰過失

01:34:52 - 01:34:53
知道嗎？所以這樣的行為

01:34:53 - 01:34:54
不會成立犯罪

01:34:54 - 01:34:56
這樣行為不會成立犯罪

01:34:57 - 01:34:57
好

01:34:58 - 01:34:58
再舉個例子

01:34:59 - 01:35:02
這個例子啊,我以前都想說應該是刑法老師唬爛的

01:35:02 - 01:35:04
後來發現實務上真的會發生

01:35:05 - 01:35:06
獵山豬啊

01:35:06 - 01:35:09
結果打到別的獵人

01:35:09 - 01:35:13
新聞真的報過很多次,以前沒念法律前不會注意到這種案例

01:35:13 - 01:35:15
後來讀了法律之後發現,真的會發生欸

01:35:15 - 01:35:17
獵人到山上去獵山豬啦

01:35:18 - 01:35:20
黃昏、傍晚，天色昏暗

01:35:20 - 01:35:25
獵人發現遠方的草叢，窸窸窣窣的，感覺山豬來了，碰的一聲打下去

01:35:25 - 01:35:27
聽到人類的慘叫聲

01:35:28 - 01:35:32
走近一看，糟糕，竟然把另外一個獵人當山豬給殺了

01:35:33 - 01:35:36
這樣的案例，行為人客觀上有沒有該當殺人罪的構成要件？

01:35:36 - 01:35:38
客觀上有喔，對不對？

01:35:38 - 01:35:39
可是你不會說他是故意的啊

01:35:39 - 01:35:40
為什麼？

01:35:40 - 01:35:43
因為他沒有意識到自己在殺人

01:35:43 - 01:35:43
對不對？

01:35:43 - 01:35:44
好，所以我們說

01:35:45 - 01:35:47
客觀打勾，主觀打叉的情況呢

01:35:48 - 01:35:51
效果我們說，這個叫做阻卻故意

01:36:02 - 01:36:05
好，這種情形我們叫做阻卻故意

01:36:05 - 01:36:07
阻卻就是排除的意思

01:36:07 - 01:36:10
那日文的漢字,阻卻故意,排除掉行為人的故意

01:36:11 - 01:36:13
同學我們在學刑法的時候要有一個觀念

01:36:14 - 01:36:19
阻卻故意之後,有可能會改論行為人過失

01:36:19 - 01:36:22
有可能而已,不是必然

01:36:22 - 01:36:23
為什麼？

01:36:23 - 01:36:26
因為阻卻故意之後要改論過失

01:36:26 - 01:36:28
那也要符合兩個前提啊

01:36:29 - 01:36:31
第一個是那條罪有罰過失啊

01:36:32 - 01:36:34
第二個是行為人要真的有過失啊

01:36:34 - 01:36:36
對不對？要這樣子才能改論過失啊

01:36:36 - 01:36:38
所以像比如說我剛剛說的

01:36:38 - 01:36:41
這個在IG上面發限動

01:36:42 - 01:36:43
罵人

01:36:43 - 01:36:44
原本你只想給你兩個

01:36:44 - 01:36:47
是有看

01:36:47 - 01:36:48
結果你卻誤發成一般限動

01:36:49 - 01:36:50
對你絕對是過失公然侮辱

01:36:50 - 01:36:52
可是那條沒有罰過失啊

01:36:52 - 01:36:53
你怎麼成立犯罪

01:36:53 - 01:36:54
對不對？當然是無罪的啊

01:36:54 - 01:36:55
還有啊

01:36:55 - 01:36:57
打山豬這個例子

01:36:58 - 01:36:59
要獵山豬

01:36:59 - 01:37:03
結果卻不小心打死另外一個獵人

01:37:04 - 01:37:07
這樣的案例，通常行為人會有過失的

01:37:07 - 01:37:09
你開槍前怎麼沒有確認？

01:37:09 - 01:37:11
怎麼就這樣冒失地打下去，對不對？

01:37:11 - 01:37:12
通常有過失

01:37:13 - 01:37:15
可是我舉個極端一點的案例喔

01:37:16 - 01:37:17
那各位想啊

01:37:18 - 01:37:22
那如果是行為人在開槍瞄準那個草叢的時候

01:37:23 - 01:37:24
後來我們發現啊

01:37:25 - 01:37:29
被打死的獵人，當時帶著一個山豬的頭套

01:37:29 - 01:37:32
有沒有看過那個道具的山豬頭套?

01:37:32 - 01:37:34
那個萬年大樓有賣，看起來超逼真

01:37:34 - 01:37:35
帶著山豬的頭套

01:37:36 - 01:37:41
身上穿著山豬顏色那個灰灰咖啡色的那種衣服

01:37:41 - 01:37:43
衣服褲子都穿那個顏色

01:37:43 - 01:37:46
而且當時他並不是站著也不是坐著

01:37:46 - 01:37:49
而是他趴在草叢裡面

01:37:49 - 01:37:50
戴著山豬頭套

01:37:51 - 01:37:54
穿著山豬顏色的衣服，而且還在那邊發出山豬的叫聲

01:37:55 - 01:37:59
那個人很無聊，在山上模仿山豬，他覺得這樣很快樂

01:37:59 - 01:38:01
結果就被誤當豬，誤被當作山豬打死

01:38:02 - 01:38:03
假設真的是一則這樣的案例

01:38:04 - 01:38:04
你說啊

01:38:05 - 01:38:07
開槍的人有過失

01:38:07 - 01:38:09
好像就不見得了欸，對不對？

01:38:09 - 01:38:12
誰想得到有那個無聊人在那邊扮山豬啊？

01:38:12 - 01:38:14
正常人想不到吧，對不對？

01:38:14 - 01:38:16
所以這種案例行為人可能是沒有過失的喔，知道齁

01:38:16 - 01:38:19
所以阻卻故意之後，我們只能說

01:38:19 - 01:38:23
阻卻故意可以視情況改論過失

01:38:23 - 01:38:27
但不見得所有阻卻故意的人都有過失

01:38:27 - 01:38:27
為什麼？

01:38:27 - 01:38:29
因為第一個可能那條罪沒有罰過失

01:38:30 - 01:38:31
像財產的犯罪

01:38:32 - 01:38:33
不要對啊，比如說你誤拿別人的雨傘

01:38:34 - 01:38:37
誤拿別人的雨傘這個叫過失竊盜啊，可是竊盜罪沒有罰過失啊

01:38:37 - 01:38:39
所以第一個，可能有些犯罪沒有罰過失

01:38:39 - 01:38:42
還有可能的，行為人根本沒有過失

01:38:42 - 01:38:44
這個你要記得喔

01:38:44 - 01:38:46
所以不必然無故意就一定有過失喔

01:38:47 - 01:38:49
接著第三種情況

01:38:50 - 01:38:54
那如果是客觀打叉主觀打勾呢

01:38:56 - 01:38:58
對了客觀打勾主觀打叉

01:38:58 - 01:38:59
我再舉一個例子

01:39:00 - 01:39:03
我要跟各位說明的是這一種結構在所有的都會發生

01:39:04 - 01:39:06
我再回來想這一個，剛剛講一個例子

01:39:06 - 01:39:09
客觀打勾主觀打叉這個案例

01:39:09 - 01:39:14
這個,我曾經遇過一個案件是性侵害的犯罪,強制性交

01:39:15 - 01:39:17
我遇過這樣的案例,強制性交

01:39:17 - 01:39:19
我講一下當事人的關係

01:39:21 - 01:39:27
這個這一對男女他們是性伴侶的關係,就炮友啦

01:39:28 - 01:39:31
他們之前有約過蠻多次炮，打得也還蠻開心的

01:39:31 - 01:39:32
他們是這樣的關係

01:39:33 - 01:39:38
那有一天這一對男女見面的時候，這個女生喝得很醉，意識有點不太清楚

01:39:39 - 01:39:42
但是這個男生就還是想跟女生打炮

01:39:43 - 01:39:45
那當時男生還有錄影

01:39:45 - 01:39:46
我有看男生的錄影

01:39:47 - 01:39:50
錄影的過程當中,女生就是一直推說不要

01:39:51 - 01:39:53
可是男生還是用性器去結合那個女生

01:39:54 - 01:39:55
其實我聽得出來啦

01:39:55 - 01:39:57
那個女生說的不要不是那一種

01:39:57 - 01:39:59
這個,這要怎麼講,講起來好像很色

01:39:59 - 01:40:00
反正就是

01:40:00 - 01:40:02
那個不要聽起來就是真的不要啦

01:40:03 - 01:40:05
不是那種很舒服的那種不要,不是,反正就是真的

01:40:05 - 01:40:07
真的不要的那種

01:40:08 - 01:40:08
意思

01:40:09 - 01:40:11
可是男生當時好像沒有這個意識

01:40:12 - 01:40:14
男生就想說你是我的炮友，你怎麼可能會不要

01:40:15 - 01:40:16
不要，就還是發生性關係

01:40:17 - 01:40:17
後來女生去提告

01:40:18 - 01:40:20
我有遇過一些這樣的案例

01:40:20 - 01:40:22
所以其實你知道嗎,這些案例就是這樣

01:40:22 - 01:40:24
客觀上男生有沒有違反女生的意願

01:40:25 - 01:40:26
有,因為當時女生真的不想

01:40:27 - 01:40:29
可是當時男生卻怎麼樣

01:40:29 - 01:40:31
他以為女生說的不要只是氣話

01:40:32 - 01:40:33
其實照理來說他沒有故意啊

01:40:34 - 01:40:35
對不對,照理來說他沒有故意

01:40:35 - 01:40:37
但那一件後來食物就拗他有故意啊

01:40:38 - 01:40:40
這個就事實認定的問題啦

01:40:40 - 01:40:42
因為食物會覺得說他無所謂啊

01:40:42 - 01:40:43
所以這個以後我們再說了

01:40:43 - 01:40:44
好了，所以

01:40:44 - 01:40:46
照理說強制性像會不會有過失？

01:40:46 - 01:40:47
照理說會啊，那這條罪有沒有過失啊？

01:40:49 - 01:40:54
只是我跟你說啦，在食物上面，行為人如果要主張說，我不知道我有違反他意願

01:40:55 - 01:40:58
那個十個有九個會被法官打槍啦，會說你怎麼可能不知道？

01:40:58 - 01:40:59
但那個就是事實的問題了，那個不是法律的問題了，知道嗎？

01:41:02 - 01:41:04
好，接著我們來看第三種情況

01:41:05 - 01:41:08
客觀上沒有，客觀上

01:41:09 - 01:41:11
構成要件沒有完全實現

01:41:11 - 01:41:13
但行為人主觀上有故意

01:41:14 - 01:41:17
你要殺人，你開槍，瞄準要害

01:41:17 - 01:41:20
子彈打下去之後，被害人沒有死

01:41:21 - 01:41:22
我們都知道這個叫什麼呢？

01:41:23 - 01:41:24
殺人未遂，對不對？

01:41:24 - 01:41:24
所以沒有錯

01:41:25 - 01:41:32
客觀構成要件沒有完全實現，可是行為人主觀上去有對應的知跟欲

01:41:32 - 01:41:34
這個沒錯，他就是未遂

01:41:35 - 01:41:37
我先寫，這一種情況就叫未遂

01:41:41 - 01:41:44
客觀構成要件沒有完全被實現

01:41:44 - 01:41:48
可是行為人主觀上去覺得他應該要完全實現

01:41:48 - 01:41:52
這一種情況，我們叫做未遂，我們叫做未遂

01:41:53 - 01:41:55
好，像我說的，要殺人

01:41:55 - 01:41:57
但打下去啊，人沒有死

01:41:58 - 01:41:59
這個叫殺人未遂

01:42:00 - 01:42:01
同樣的竊盜也是喔

01:42:02 - 01:42:06
中場休息的時候，我看到同學放在桌上的手機

01:42:06 - 01:42:08
我想說最近剛好沒有錢喔

01:42:08 - 01:42:11
我正要伸手去拿你的手機想把它據為己有的時候

01:42:11 - 01:42:14
同學突然說：老師啊，你要幹嘛？這是我的手機耶

01:42:14 - 01:42:16
當然，有沒有伸展一下筋骨而已

01:42:16 - 01:42:17
這樣子的話，理論上來說是什麼呢？

01:42:18 - 01:42:19
就竊盜未遂啊，對不對？

01:42:19 - 01:42:20
所以我說，客觀上

01:42:21 - 01:42:23
構成要件沒有完全實現

01:42:24 - 01:42:28
可是行為人主觀上有對應的知跟欲的時候

01:42:29 - 01:42:30
這個時候呢,會變成是

01:42:31 - 01:42:32
未遂,這個時候會變成是未遂

01:42:33 - 01:42:34
殺人,人沒有死

01:42:35 - 01:42:38
要偷東西，東西卻沒有偷到

01:42:39 - 01:42:40
這是未遂

01:42:41 - 01:42:43
那其實我要給同學一個觀念

01:42:43 - 01:42:46
這個觀念是很多同學學刑法學了好幾年都沒有搞清楚的

01:42:47 - 01:42:48
這個觀念是啊

01:42:49 - 01:42:50
未遂

01:42:51 - 01:42:53
不僅限於結果沒有發生而已

01:42:54 - 01:42:55
這同學要知道喔

01:42:56 - 01:42:57
結果沒有發生

01:42:58 - 01:42:59
這是未遂的一種

01:43:00 - 01:43:05
可是並不是說未遂就一定是結果沒有發生

01:43:05 - 01:43:06
我記得

01:43:07 - 01:43:07
什麼叫未遂？

01:43:08 - 01:43:09
再講一次

01:43:10 - 01:43:14
所有客觀構成要件有任何一個沒有實現

01:43:14 - 01:43:19
而行為人主觀上去覺得構成要件會全部實現

01:43:19 - 01:43:21
這都是未遂

01:43:21 - 01:43:21
知道嗎？

01:43:21 - 01:43:22
這都是未遂喔

01:43:23 - 01:43:24
我再舉幾個例子

01:43:25 - 01:43:25
來各位

01:43:26 - 01:43:27
我要殺A

01:43:27 - 01:43:28
我進到A家

01:43:29 - 01:43:32
看到A躺在床上熟睡

01:43:32 - 01:43:34
我拿刀捅了好幾刀

01:43:34 - 01:43:36
我覺得A死了我離開了

01:43:36 - 01:43:39
但事後法醫這邊驗屍才發現啊

01:43:40 - 01:43:43
原來A在我砍他的10分鐘前就心肌梗塞死掉了

01:43:43 - 01:43:45
所以我當時砍的根本是屍體

01:43:46 - 01:43:47
這時候是什麼的欠缺？

01:43:48 - 01:43:50
行為課題的欠缺

01:43:50 - 01:43:50
對不對？

01:43:51 - 01:43:52
我主觀上沒有覺得自己在砍人？

01:43:53 - 01:43:53
有啊

01:43:54 - 01:43:55
這是不是殺人未遂？

01:43:55 - 01:43:56
是啊

01:43:56 - 01:43:58
所以行為課題的欠缺是不是未遂？

01:43:58 - 01:43:59
是喔

01:44:00 - 01:44:01
這也是未遂喔

01:44:01 - 01:44:01
知道嗎？

01:44:02 - 01:44:02
好

01:44:02 - 01:44:03
再來喔

01:44:04 - 01:44:05
再舉個例子

01:44:05 - 01:44:07
啊如果有一天你去圖書館讀書

01:44:08 - 01:44:09
啊要離開的時候啊

01:44:09 - 01:44:11
突然下了一場午後雷陣雨

01:44:12 - 01:44:13
糟糕，沒有帶傘

01:44:13 - 01:44:14
怎麼辦呢？

01:44:14 - 01:44:16
於是你走到圖書館的門口

01:44:16 - 01:44:18
你看到門口的傘桶有一把傘

01:44:18 - 01:44:19
你想說管他的

01:44:19 - 01:44:21
我就偷回家用啦

01:44:21 - 01:44:22
反正我的傘也被偷過

01:44:22 - 01:44:24
結果你偷了這把傘

01:44:24 - 01:44:25
走回家的過程

01:44:25 - 01:44:28
越拿越覺得這把傘怎麼有幾分相似

01:44:29 - 01:44:31
後來你看了一下雨傘的骨架

01:44:31 - 01:44:32
哇塞

01:44:32 - 01:44:33
貼了你的姓名貼

01:44:34 - 01:44:37
原來這把傘根本是你上次忘在圖書館沒有拿的

01:44:38 - 01:44:39
這樣的情況是什麼？

01:44:39 - 01:44:43
來各位，這樣的情況你客觀上有沒有竊取他人的動產？

01:44:44 - 01:44:45
沒有啊，那是你的啊

01:44:45 - 01:44:47
你沒有竊取他人動產啊

01:44:47 - 01:44:48
但你主觀上沒有覺得自己再偷？

01:44:49 - 01:44:49
有啊, 這叫什麼？

01:44:50 - 01:44:52
竊盜未遂

01:44:52 - 01:44:53
不用懷疑哦

01:44:54 - 01:44:55
這也是竊盜未遂哦, 知道吧？

01:44:56 - 01:44:58
所以未遂犯不見得是結果沒有發生, 你知道嗎？

01:44:59 - 01:45:02
你要偷別人的東西，正要伸手拿，被人制止了，對，這是竊盜未遂

01:45:04 - 01:45:06
那你自以為拿的是別人的東西

01:45:06 - 01:45:08
但事實上這東西根本是你的

01:45:08 - 01:45:09
這是不是竊盜未遂？

01:45:09 - 01:45:11
也是哦，這也是哦，知道嗎？

01:45:11 - 01:45:16
所以我要給同學這個觀念喔，未遂不見得是結果沒有發生

01:45:16 - 01:45:17
未遂可能是怎麼樣？

01:45:19 - 01:45:20
客體根本不存在

01:45:20 - 01:45:21
這是可能的，知道嗎？

01:45:22 - 01:45:23
客體根本不存在

01:45:23 - 01:45:28
還有啊, 其他要件的欠缺, 也可能是未遂

01:45:28 - 01:45:29
好, 客體不存在, 我再舉一個例子

01:45:31 - 01:45:34
又或者比如說那個那個, 那個什麼條文啊？

01:45:34 - 01:45:35
我想一下啊

01:45:37 - 01:45:38
啊, 我們來看291

01:45:39 - 01:45:39
我們來看291

01:45:40 - 01:45:45
這個條文很冷門了, 各位跟我一起來看一下, 291, 未受囑託未得承諾的墮胎

01:45:50 - 01:45:51
我們看哦, 291這個條文他說

01:45:53 - 01:46:00
未受懷孕婦女的囑託或者是沒有得到懷孕婦女的承諾, 而為之實行墮胎的行為

01:46:01 - 01:46:02
這個蠻重的哦

01:46:02 - 01:46:05
一上一下，未受囑託未得承諾墮胎

01:46:06 - 01:46:06
舉個例子

01:46:08 - 01:46:08
如果

01:46:09 - 01:46:10
有個男生

01:46:10 - 01:46:12
有一天在路上看到一個孕婦

01:46:13 - 01:46:16
他發現這個孕婦不是他以前的初戀女友嗎？

01:46:17 - 01:46:18
這個男生啊，越看越氣

01:46:19 - 01:46:21
因為男生那個時候心想：

01:46:22 - 01:46:25
當初初戀的時候說好要一起成家，一起生小孩的

01:46:25 - 01:46:26
然後後來這個女的劈腿

01:46:26 - 01:46:28
結果現在這個女的懷孕, 結果那個男的還在當魯蛇, 男生越看越氣

01:46:30 - 01:46:31
於是男生

01:46:31 - 01:46:32
想害這個女生流產

01:46:33 - 01:46:36
男生啊,就過去狂踹這個女生的肚子

01:46:37 - 01:46:42
結果男生踹了好幾下,女生很痛沒有錯,但似乎沒有流產的跡象

01:46:43 - 01:46:49
男生就說了，我踹你肚子踹這麼多下，不是地上該有一灘血嗎？你怎麼還沒流產啊，你到底是怎樣？

01:46:50 - 01:46:50
女生聽得更氣了

01:46:51 - 01:46:55
女生說，有沒有搞錯啊，我根本沒有懷孕好不好，我只是變胖而已

01:46:55 - 01:46:58
各位，這樣的案例是不是墮胎未遂？

01:46:58 - 01:46:59
是喔

01:46:59 - 01:47:01
因為291要對誰犯？

01:47:03 - 01:47:04
懷胎婦女

01:47:04 - 01:47:06
有沒有？行為客體要對懷胎婦女犯

01:47:07 - 01:47:08
這件有沒有懷胎婦女的存在？

01:47:09 - 01:47:09
沒有

01:47:10 - 01:47:12
可是行為人主觀上呢,以為他是懷胎婦女

01:47:13 - 01:47:14
所以這個是不是未遂?

01:47:14 - 01:47:15
是啊

01:47:15 - 01:47:17
這也是未遂啊,墮胎未遂啊,對不對?

01:47:17 - 01:47:19
所以未遂不見得是行為沒有發生喔

01:47:20 - 01:47:22
其他要件沒有實現也是有可能的喔，知道吧？

01:47:22 - 01:47:23
來，最後我們來看一個條文

01:47:24 - 01:47:25
342，我們來看背信罪

01:47:26 - 01:47:26
背信

01:47:27 - 01:47:31
我們會利用總則多帶一些分則的條文，活化同學的思考

01:47:32 - 01:47:32
我們來看到背信

01:47:34 - 01:47:37
背信這個條文說，為他人處理事務

01:47:38 - 01:47:40
意圖為自己的利益

01:47:41 - 01:47:42
或者意圖損害本人的利益

01:47:43 - 01:47:48
而為違背任務的行為，造成本人的財產或其他利益的損害，這個叫背信罪

01:47:49 - 01:47:50
你知道背信罰什麼嗎？

01:47:52 - 01:47:53
我舉一個非常典型的例子

01:47:54 - 01:47:57
如果公司的業務經理

01:47:57 - 01:48:00
他在幫公司談生意的時候

01:48:01 - 01:48:04
故意幫公司談了一個合約

01:48:04 - 01:48:07
這個合約很明顯會讓公司賠錢

01:48:08 - 01:48:10
然後會讓對方的廠商賺錢

01:48:10 - 01:48:12
然後又剛好對方的廠商是自己親戚開的

01:48:13 - 01:48:14
這個業務經理犯的就像背信

01:48:15 - 01:48:17
類似這種掏空的行為啦，知道吧？

01:48:17 - 01:48:21
故意地簽一個會出賣公司，而圖利他方的契約，這個叫做背信

01:48:22 - 01:48:23
好，那我舉個例子是這樣喔

01:48:24 - 01:48:27
這個例子我們之後到偽稅犯還會再看到一次，加深同學的印象

01:48:28 - 01:48:32
那如果是這樣子喔，A這個人，原本是甲公司的業務經理

01:48:33 - 01:48:38
可是A呀，在某一天的早上，被董事長開除了

01:48:39 - 01:48:42
開除的信，就放在A的辦公桌上

01:48:43 - 01:48:45
可是呢，A當天沒有進公司

01:48:45 - 01:48:48
A當天直接去外面談生意

01:48:48 - 01:48:52
A在不知道自己已經被開除的情況之下

01:48:53 - 01:48:55
簽訂了一個出賣公司的契約

01:48:56 - 01:48:57
各位,這個是不是背信未遂

01:48:58 - 01:48:59
是,這是,為什麼

01:49:00 - 01:49:02
背信罪要什麼樣的人才能成立

01:49:03 - 01:49:06
他的主體要什麼,你看條文啊,為他人處理事務

01:49:06 - 01:49:09
要有一個什麼呢,處理事務的權限,對不對

01:49:10 - 01:49:13
那A在訂這個契約的時候,A是不是已經被他老闆開除了

01:49:13 - 01:49:14
他還有沒有這個主體

01:49:15 - 01:49:15
沒有啦

01:49:16 - 01:49:17
但他是不是以為他有這個權限

01:49:18 - 01:49:21
是啊,所以這個叫什麼,背信未遂

01:49:22 - 01:49:22
對啊

01:49:22 - 01:49:23
他就是未遂啊

01:49:23 - 01:49:23
所以知道吧

01:49:24 - 01:49:27
客觀構成要件，有任何一個欠缺，而行為人主觀上無故意

01:49:28 - 01:49:29
都是未遂喔

01:49:29 - 01:49:31
不要以為未遂犯只是結果沒有實現，OK嗎

01:49:31 - 01:49:33
是超多人誤會喔

01:49:34 - 01:49:35
好

01:49:35 - 01:49:36
所以排列組合我是這樣喔

01:49:36 - 01:49:38
主跟客都打勾，故意既遂

01:49:40 - 01:49:41
客觀有，主觀沒有

01:49:41 - 01:49:42
主觀學故意，視情況改斷過失

01:49:44 - 01:49:46
而客觀沒有，主觀有的，他會變未遂

01:49:46 - 01:49:47
同樣提醒各位，未遂犯不見得每一條罪都有罰哦

01:49:51 - 01:49:52
有些犯最沒有罰未遂哦

01:49:53 - 01:49:54
對有些犯法未稅啊

01:49:55 - 01:49:56
比如說

01:49:56 - 01:49:59
我基於傷害故意，我揍了館長兩拳

01:50:01 - 01:50:03
你覺得我這樣的身材打他館長會受傷嗎

01:50:04 - 01:50:06
應該不會吧，反而是我自己的手可能會受傷吧，對不對

01:50:07 - 01:50:11
我基於傷害故意揍館長兩拳，館長毫髮無傷，反而我自己的手骨骨折了

01:50:12 - 01:50:14
理論上來說，這個叫傷害未遂

01:50:15 - 01:50:16
啊可是傷害沒有法未遂啊

01:50:17 - 01:50:18
所以就會變無罪，知道嗎

01:50:19 - 01:50:19
還有

01:50:21 - 01:50:24
如果你出於破壞你同學手機的意思

01:50:24 - 01:50:26
你拿美工刀去刮他的螢幕

01:50:26 - 01:50:27
想把他螢幕刮花

01:50:28 - 01:50:30
結果他的螢幕貼的是超強的保護貼

01:50:30 - 01:50:32
刮下去啊他螢幕沒事

01:50:32 - 01:50:33
反而是那個刀片斷掉

01:50:34 - 01:50:35
理論上來說這個叫毀損未遂

01:50:36 - 01:50:37
但毀損沒有法未遂

01:50:38 - 01:50:39
所以你也會無罪

01:50:39 - 01:50:39
瞭解吧?

01:50:39 - 01:50:40
所以我們這邊提醒各位喔

01:50:41 - 01:50:43
第二種情況有可能會變過失

01:50:44 - 01:50:46
第三種情況有可能會變未遂

01:50:46 - 01:50:47
但你要知道的是

01:50:48 - 01:50:50
過失犯跟未遂犯的處罰都是例外

01:50:51 - 01:50:52
過失犯跟未遂犯

01:50:53 - 01:50:54
條文有講喔

01:50:54 - 01:50:57
過失跟未遂都是要在法有明文的情況

01:50:57 - 01:50:58
才會有罰喔

01:50:59 - 01:51:01
這一條罪如果沒有罰未遂沒有罰過失

01:51:01 - 01:51:03
那二跟三排列下來

01:51:03 - 01:51:04
行為人就會無罪

01:51:04 - 01:51:05
知道嗎?

01:51:05 - 01:51:05
就會無罪喔

01:51:06 - 01:51:06
好

01:51:06 - 01:51:07
所以這個是第一個

01:51:07 - 01:51:08
構成要件該當性

01:51:09 - 01:51:11
三種不同排列組合的情形

01:51:11 - 01:51:12
那我們就先看到這邊

01:51:13 - 01:51:13
一樣喔

01:51:13 - 01:51:14
我們休息個10分鐘

01:51:14 - 01:51:15
10分鐘之後呢

01:51:15 - 01:51:18
我們再來看它違法性跟罪責的排列

01:52:06 - 01:52:06
好

01:52:06 - 01:52:08
看完了構成要件該當性之後啊

01:52:08 - 01:52:09
我們接著來看到第二階

01:52:09 - 01:52:10
叫做違法性

01:52:11 - 01:52:12
違法性這個階層看什麼呢?

01:52:13 - 01:52:16
侵害到了某些刑法分則所要保護的利益,這個叫法益侵害,知道嗎?

01:52:18 - 01:52:21
通過構成要件該當性,就代表這個行為具有法益侵害

01:52:22 - 01:52:24
好，那麼違法性看的是什麼呢？

01:52:25 - 01:52:33
違法性看的就是，這一個具有法益侵害的行為，背後是正當或者是不正當，這個叫做違法性喔

01:52:34 - 01:52:37
看這個行為到底正當或不正當

01:52:37 - 01:52:38
好

01:52:39 - 01:52:41
就違法性這個階層來講

01:52:41 - 01:52:45
我們講，違法性看的是這個行為正當或不正當

01:52:45 - 01:52:50
我們會說，構成要件該當之後，會產生一個效果叫做推定違法

01:52:51 - 01:52:53
構成要件該當，會推定違法，為什麼？

01:52:54 - 01:53:00
因為一個符合構成要件該當性的行為，通常來說都是不正當的

01:53:01 - 01:53:02
你們想嗎？

01:53:02 - 01:53:07
殺人的行為，正當的多還是不正當的多，當然不正當的多啊，對不對？

01:53:07 - 01:53:08
傷害的行為也是啊

01:53:09 - 01:53:11
所以在我的經驗上來說

01:53:11 - 01:53:14
通常符合刑法規定的行為

01:53:14 - 01:53:16
符合刑法分則規定的行為

01:53:16 - 01:53:18
通常它是不正當的

01:53:18 - 01:53:20
經驗上來講是如此

01:53:20 - 01:53:26
所以我們說，構成要件該當之後，會產生一個效果叫做推定違法

01:53:26 - 01:53:29
我們會推定這個行為不正當

01:53:29 - 01:53:31
那麼推定違法之後呢

01:53:34 - 01:53:36
推定違法之後呢

01:54:08 - 01:54:09
由，這個東西叫做，阻卻違法事由

01:54:12 - 01:54:15
我們看，阻卻違法事由的來源，主要來自於四個條文，21、22、23、24，我們帶同學來看一下

01:54:20 - 01:54:21
四大條文，21、22、23、24

01:54:39 - 01:54:44
我們看喔，這四個條文是最常見的阻卻違法事由

01:54:44 - 01:54:46
21條，它分成兩項，我再跟各位同學來看一下

01:54:47 - 01:54:51
21條第一項說，一法律的行為不法，好，一法律不法，像什麼呢？

01:54:54 - 01:54:57
依法執行槍斃死刑犯，這就是個例子

01:54:58 - 01:55:04
你們想喔，依法執行槍斃死刑犯，有沒有該當故意殺人罪的構成要件？

01:55:05 - 01:55:06
有啊，對不對？

01:55:07 - 01:55:12
確實有個人殺了另外一個人，有因果，有規則

01:55:12 - 01:55:14
法警有沒有殺人故意？

01:55:15 - 01:55:15
有喔

01:55:16 - 01:55:18
你不要跟我說法警不是故意的喔

01:55:18 - 01:55:21
從刑法的觀點來說，法警當然是故意的啊

01:55:21 - 01:55:25
法警在開槍的時候，有沒有希望那個死刑犯死掉？

01:55:26 - 01:55:26
有

01:55:26 - 01:55:27
所以他就是故意的

01:55:28 - 01:55:32
因此我們學刑法，我們在學故意的概念的時候，你要特別知道一件事啊

01:55:33 - 01:55:34
我們刑法的故意是指什麼？

01:55:35 - 01:55:36
知跟欲

01:55:36 - 01:55:38
知不知道他在做這些事？

01:55:39 - 01:55:41
想不想要他的這些事可以實現

01:55:42 - 01:55:42
這就是故意

01:55:43 - 01:55:48
至於這個行為人，他在做這些事的時候，他的動機良不善良

01:55:48 - 01:55:50
那跟故意沒有關係，知道嗎？

01:55:51 - 01:55:52
動機良不善良，這跟故意沒有關係

01:55:53 - 01:55:57
他的動機良不善良，或者是他的理由正不正當，那是阻卻違法的問題

01:55:59 - 01:56:00
很清楚喔，知道嗎？

01:56:01 - 01:56:02
是學過法律之後啊

01:56:02 - 01:56:06
聽到一般日常大家講的話就會覺得有語病

01:56:07 - 01:56:11
像我以前聽一首中文歌,這句歌詞說,我不是故意要離開你身邊

01:56:12 - 01:56:14
我聽得想說你就是故意的啊,你怎麼會不是故意的?

01:56:16 - 01:56:16
對啊

01:56:16 - 01:56:20
一個人會，男生會離開一個女生，或女生會離開一個男生

01:56:21 - 01:56:22
當然是故意的啊

01:56:22 - 01:56:25
只他可能會講說，我是不得已的啊，因為我們不適合啊或什麼的

01:56:26 - 01:56:27
那是阻卻違法的問題啊，那跟故意什麼事，對不對？

01:56:28 - 01:56:30
所以我們刑法上的故意，就是知跟欲喔

01:56:31 - 01:56:35
他的動機正不正當，他的理由正不正當，他有沒有什麼無理的事由，那是違法性的問題

01:56:37 - 01:56:41
OK哦，所以法警槍斃死刑犯，當然他是故意的，只是在違法性的部分，我們可以說那個叫做依法令行為，進而不法，不成立犯罪

01:56:50 - 01:56:53
這是21條第一項哦，依法令行為，所以在法警槍決死刑犯的情形

01:56:55 - 01:57:00
雖然他該當的傷害罪的構成要件，但是在違法性，他可以阻卻違法

01:57:00 - 01:57:01
好，再來第二個

01:57:02 - 01:57:08
21條第二項，這叫做公務員依上級命令的行為

01:57:09 - 01:57:13
比如說，違章建築的拆除，違建的拆除

01:57:15 - 01:57:19
這個各位啊，違建可能比我們日常生活想像的範圍還要再多

01:57:19 - 01:57:24
假設你們家住老公寓的話，你們家可能會有陽臺的外推，你們家可能會有頂樓平臺的加蓋

01:57:24 - 01:57:25
這一種是違建

01:57:26 - 01:57:28
啊你們不要以為違建只有在老房子才有

01:57:29 - 01:57:30
新房子一樣會有

01:57:31 - 01:57:36
真的啊，新房子有一種違建俗稱叫二工，就是拿到使用執照之後才再去施工的

01:57:36 - 01:57:37
那種二次施工

01:57:38 - 01:57:38
那個就是違建

01:57:39 - 01:57:44
我以前住過的一個社區，一樓的大廳公設全部都是違建

01:57:45 - 01:57:49
真的啊，全部啊，因為一樓他原本是那個防洪的管制區，那個是不能興建根本沒有產權的

01:57:49 - 01:57:51
結果建商就把它全部做公設

01:57:52 - 01:57:55
還巧立名目說好聽哦，是我們送你們的，所以不負擔保責任

01:57:55 - 01:57:56
這招我以前遇過啊

01:57:57 - 01:57:58
然後前幾天看到新聞

01:57:59 - 01:58:03
三重有一個建案，最近三年的建案，也被爆出一樓的大廳是違建

01:58:04 - 01:58:07
我看到那個新聞的時候感覺，還好我那時候沒有買

01:58:07 - 01:58:09
因為那個房子我去現場看過

01:58:09 - 01:58:11
去現場看了就覺得那個格局很詭異，然後樓下是菜市場

01:58:11 - 01:58:13
覺得我不喜歡，我還去看過，還好沒有買，一樓是違建

01:58:13 - 01:58:14
違建可能會被拆掉喔

01:58:14 - 01:58:22
建管機關拆除別人家違建，可能該當什麼呢，毀損罪啊，對不對，該當毀損啊

01:58:22 - 01:58:27
但他不會成立犯罪，為什麼，公務員以上級命令的行為，21條第二項，所以他可以阻卻掉呢，像毀損罪的違法性

01:58:34 - 01:58:36
再來22條叫做

01:58:37 - 01:58:39
業務上正當行為

01:58:39 - 01:58:41
在考試比較少出現

01:58:41 - 01:58:43
他可以用在什麼情況呢？

01:58:43 - 01:58:45
我舉一個比較沒轍的例子

01:58:45 - 01:58:47
新聞記者的採訪行為

01:58:47 - 01:58:48
比如說哈

01:58:49 - 01:58:53
新聞記者聽說某個地方有一間黑心食品工廠

01:58:53 - 01:58:57
新聞記者為了要破獲這家黑心食品工廠

01:58:57 - 01:58:59
所以記者進去臥底

01:59:00 - 01:59:01
假裝要應徵員工

01:59:02 - 01:59:03
應徵上樓還真的就去做哦

01:59:04 - 01:59:09
做的同時用密錄器拍下黑心食品工廠裡面運作的情形

01:59:09 - 01:59:14
記者用密錄器在食品工廠裡面記錄他們的運作情況

01:59:15 - 01:59:15
那犯的什麼罪？

01:59:16 - 01:59:18
竊錄的犯罪叫315之一

01:59:18 - 01:59:19
起訴的犯罪

01:59:19 - 01:59:24
但是記者呢，可以用22條的業務上正當行為

01:59:24 - 01:59:27
用這個東西來阻卻違法

01:59:28 - 01:59:29
好

01:59:29 - 01:59:29
所以這個是22條

01:59:30 - 01:59:32
再來是23，正當防衛

01:59:32 - 01:59:34
這個同學應該就夠熟悉了

01:59:34 - 01:59:35
正當防衛啊，條文講

01:59:36 - 01:59:42
對於現在不法之侵害，出於防衛自己或第三人權利的行為是不罰的

01:59:42 - 01:59:43
正當防衛是這樣

01:59:44 - 01:59:46
合法無需向不法低頭

01:59:46 - 01:59:47
所以喔

01:59:47 - 01:59:49
如果有一天陸伯彥看到我之後啊

01:59:49 - 01:59:52
陸伯彥把我壓到牆角

01:59:52 - 01:59:56
接著陸伯彥要用他的嘴巴對上我的嘴巴

01:59:56 - 01:59:56
我覺得哎喲

01:59:56 - 01:59:57
這個人怎麼那麼噁心啊

01:59:57 - 01:59:59
我不想被他親

01:59:59 - 02:00:01
所以我趕緊踹他一腳，造成他身體擦傷

02:00:02 - 02:00:04
我就叫作正當防衛

02:00:05 - 02:00:07
我踹他一腳，雖然該造成的傷害已造成

02:00:08 - 02:00:10
可是呢，他要侵害我的性自主

02:00:10 - 02:00:11
我的反擊，這個是合理正當的

02:00:11 - 02:00:13
所以這種情形呢，會怎麼樣？

02:00:14 - 02:00:16
阻卻違法，所以這個是正當防衛，阻卻違法

02:00:18 - 02:00:19
再來是緊急避難

02:00:22 - 02:00:24
這個緊急避難是這樣

02:00:24 - 02:00:25
我們講正當防衛是對誰？

02:00:26 - 02:00:27
對歹徒,對攻擊者

02:00:28 - 02:00:30
緊急避難是對誰呢？

02:00:31 - 02:00:33
我這樣講可能不太精確,但九成以上對

02:00:34 - 02:00:34
緊急

02:00:34 - 02:00:35
避難通常是針對誰?

02:00:35 - 02:00:36
對無辜的人

02:00:37 - 02:00:38
你為了要保全自己

02:00:38 - 02:00:39
保全他人的利益

02:00:40 - 02:00:42
而你犧牲掉一個無辜者的利益

02:00:42 - 02:00:43
這個叫緊急避難

02:00:44 - 02:00:44
我先說

02:00:44 - 02:00:47
緊急避難不見得每一件都是犧牲無辜

02:00:48 - 02:00:49
因為我們後面會講

02:00:49 - 02:00:50
緊急避難有所謂防禦型的

02:00:50 - 02:00:52
那一種沒有犧牲無辜

02:00:52 - 02:00:53
但那個少見

02:00:54 - 02:00:55
大多數的緊急避難

02:00:55 - 02:00:58
確實都會犧牲掉無辜的人

02:00:59 - 02:01:01
所以緊急避難我們就說那是甚麼呢?

02:01:02 - 02:01:05
它也是一種阻卻違法事由

02:01:05 - 02:01:06
它用在什麼樣的情況？

02:01:06 - 02:01:07
好

02:01:07 - 02:01:07
比如說

02:01:08 - 02:01:10
如果有一天我在路上的時候啊

02:01:10 - 02:01:12
我被山豬攻擊

02:01:13 - 02:01:14
我去山上跑步

02:01:14 - 02:01:15
也跑得好好的

02:01:15 - 02:01:16
山豬要來攻擊我

02:01:17 - 02:01:18
山豬來攻擊我的時候

02:01:18 - 02:01:20
我發現啊怎麼辦啊

02:01:20 - 02:01:21
旁邊也沒有樹可以爬

02:01:21 - 02:01:23
眼看著前面有一戶別墅

02:01:24 - 02:01:27
所以我翻牆到別墅裡面的庭院去躲避

02:01:28 - 02:01:29
那各位想

02:01:29 - 02:01:31
我翻牆進到別墅的庭院

02:01:32 - 02:01:32
該當什麼罪?

02:01:34 - 02:01:34
侵入住宅

02:01:34 - 02:01:35
306

02:01:35 - 02:01:35
對不對?

02:01:35 - 02:01:36
侵入住居

02:01:37 - 02:01:39
但我的行為會成立犯罪嗎?

02:01:39 - 02:01:39
不會

02:01:40 - 02:01:41
這個就是緊急避難

02:01:42 - 02:01:44
雖然該當的侵入住居罪

02:01:44 - 02:01:46
但是在違法性裡面我說啊

02:01:46 - 02:01:47
山豬來攻擊我

02:01:47 - 02:01:48
我有生命的危險

02:01:49 - 02:01:50
我為了確保我的生命

02:01:50 - 02:01:54
所以我犧牲無辜路人的住居安寧

02:01:54 - 02:01:55
這叫做緊急避難

02:01:56 - 02:01:57
它可以阻卻違法

02:01:57 - 02:01:58
瞭解嗎?

02:01:58 - 02:02:00
所以阻卻違法事由

02:02:00 - 02:02:01
主要就是這四個條文

02:02:01 - 02:02:02
五大類

02:02:02 - 02:02:03
讓各位感受一下

02:02:04 - 02:02:05
這個叫做阻卻違法事由

02:02:06 - 02:02:06
所以啊

02:02:06 - 02:02:08
當你學過刑法之後

02:02:08 - 02:02:08
你就要知道了

02:02:09 - 02:02:10
在刑法上面

02:02:10 - 02:02:13
某個人做了一件該當構成要件的事

02:02:13 - 02:02:15
但是他有他正當的理由

02:02:15 - 02:02:16
那我們要說

02:02:16 - 02:02:18
他當然有故意

02:02:18 - 02:02:20
只是他可以阻卻違法

02:02:20 - 02:02:21
瞭解吧？

02:02:21 - 02:02:22
所以以後啊

02:02:22 - 02:02:23
遇到那一種

02:02:23 - 02:02:24
做了一件

02:02:25 - 02:02:25
該當構成要件的事, 但他有正當理由的情形, 你不可以說他不是故意喔, 他當然是故意喔,其實他可以阻卻違法喔

02:02:35 - 02:02:41
好,那我們來看喔,阻卻違法是由一樣分成客觀,還有主觀要件

02:02:42 - 02:02:46
客觀要件第一個，要有前提事實，要有阻卻違法的前提事實

02:02:47 - 02:02:49
再來第二個，手段上要適當

02:02:50 - 02:02:55
同時其行為人的主觀上要有對應的認知

02:02:56 - 02:02:57
要有對應的認知，是什麼意思？

02:02:58 - 02:03:01
我們講正當防衛，就以我剛剛所舉的例子來說

02:03:01 - 02:03:08
陸伯言要強吻我，所以我反擊呢，踹他的腳，讓他的腳受到一切挫傷

02:03:09 - 02:03:09
各位

02:03:10 - 02:03:12
陸伯言要對我強行猥褻哈

02:03:12 - 02:03:13
所以我反擊對方，我犯了什麼罪啊

02:03:15 - 02:03:16
傷害罪

02:03:16 - 02:03:18
我該當的傷害罪，OK，沒有疑問吧

02:03:19 - 02:03:21
那麼在違法性的層次，我可以阻卻違法，為什麼？

02:03:22 - 02:03:24
正當防衛，第一個前提事實是什麼呢？

02:03:26 - 02:03:26
你看法條23條

02:03:27 - 02:03:31
23條他講，現在不法之侵害，那就是正當防衛的前提

02:03:34 - 02:03:38
有一個現在不法的侵害，這是防衛的前提

02:03:40 - 02:03:44
所以啊，陸伯言壓我到牆角，要強吻我

02:03:45 - 02:03:46
是不是一個現在不法的侵害？

02:03:47 - 02:03:49
是啊，他違反我的意願，他要猥褻我，對不對？

02:03:49 - 02:03:51
當然是現在不法侵害啊，再來手段呢

02:03:53 - 02:03:54
他要強吻我，我踹他

02:03:55 - 02:03:58
他的腿部，造成他的腿部瘀青受傷，合理嘛，對不對，也OK嘛

02:04:00 - 02:04:03
啊，主觀上我受到他侵害，知道啊，所以這個時候怎麼樣

02:04:04 - 02:04:06
正當防衛的要件，就過了喔

02:04:07 - 02:04:08
就阻卻違法了喔，知道嗎

02:04:08 - 02:04:11
所以這個是我們講阻卻事由的構造

02:04:12 - 02:04:15
所有的阻卻事由都是這三大格：前提事實、手段適當

02:04:18 - 02:04:21
還有主觀上要有對應的認知

02:04:21 - 02:04:26
三個格子都滿足了，才可以阻卻違法，知道嗎？三個都滿足了，才可以阻卻違法哦

02:04:29 - 02:04:32
所以反過來說是這樣

02:04:34 - 02:04:40
如果有任何一個格子沒有滿足的話，那就不能阻卻違法

02:04:41 - 02:04:42
什麼意思？

02:04:43 - 02:04:44
一樣剛剛那個情境

02:04:45 - 02:04:51
陸伯言違反我的意願，把我逼到牆角，要對我進行舌吻的猥褻行為

02:04:51 - 02:04:58
結果我的反擊啊，卻是拿刀捅他的下體，幫他閹割

02:04:58 - 02:05:03
幫人家閹割那個叫重傷,對啊,讓人家雞雞不見,蛋蛋不見,那個叫重傷

02:05:03 - 02:05:08
陸伯言要強吻我,我拿刀捅他下體,讓他喪失男性的雄風

02:05:09 - 02:05:10
有沒有感覺有點過分?

02:05:11 - 02:05:13
踹他讓他倒就好了,你割他下體幹什麼?

02:05:13 - 02:05:16
所以這種情況下是什麼呢?防衛過當

02:05:18 - 02:05:19
有情理，事屬實，沒有錯

02:05:19 - 02:05:21
但手段不適當啊

02:05:21 - 02:05:25
我要阻止這個侵害，我明明有更溫和而有效的手段，我為什麼做這種事，對不對？

02:05:25 - 02:05:27
所以這個叫什麼呢？手段過當，OK喔

02:05:29 - 02:05:30
好，所以我們來畫格子喔

02:06:15 - 02:06:19
好來，我們看喔，前提事實具備，手段也適當，行為人主觀上有認知

02:06:20 - 02:06:24
這時候啊，當然阻卻違法，這個是最沒有疑問的情況

02:06:26 - 02:06:29
好，再來第二個，前提事實具備

02:06:30 - 02:06:32
手段不適當

02:06:33 - 02:06:36
而且行為人主觀上也有阻卻違法認知

02:06:36 - 02:06:39
這時候啊，我們叫做過當

02:06:40 - 02:06:40
我們叫過當

02:06:40 - 02:06:45
所以像我說的，路伯言要強吻我，而我卻拿刀捅他的身體

02:06:45 - 02:06:48
造成他的生殖器整組都不見

02:06:48 - 02:06:51
這樣的情況叫做防衛過當

02:06:51 - 02:06:51
這叫防衛過當

02:06:52 - 02:06:58
或者一樣的情境，有個老人要拿枴杖，有氣無力的，說他要教訓我

02:06:59 - 02:07:01
我為了反擊老人，我一刀捅死他

02:07:02 - 02:07:03
一樣，防衛過當，對不對？

02:07:04 - 02:07:07
我要反擊，我踹倒他就好了，我拿刀捅他幹什麼呢？

02:07:07 - 02:07:08
這就叫做過當

02:07:10 - 02:07:10
同樣的

02:07:12 - 02:07:13
山豬要攻擊我

02:07:14 - 02:07:16
我為了避免被山豬攻擊

02:07:16 - 02:07:20
如果為了避免山豬攻擊，我是翻到鄰居家的庭院去躲避，OK嘛，合理嘛，對不對？

02:07:22 - 02:07:24
如果為了防止山豬攻擊

02:07:25 - 02:07:29
我竟然在路上看到前面有一個小孩，抓小孩來餵山豬，然後我趁機跑掉

02:07:30 - 02:07:31
這不行喔

02:07:31 - 02:07:37
對啊，我為了要避免自己被咬，明明旁邊有那個庭院，我可以去躲，我怎麼抓小孩來餵山豬啊

02:07:37 - 02:07:39
這樣的情況也是避難過當

02:07:39 - 02:07:41
知道嗎？

02:07:41 - 02:07:42
這是避難過當

02:07:42 - 02:07:44
所以我們講，過當大概是這樣的情況

02:07:44 - 02:07:48
明明有更溫和的手段可以阻卻違法，而你卻不用，這個叫做過當

02:07:49 - 02:07:50
來看法條

02:07:52 - 02:07:53
23條的正當防衛

02:07:54 - 02:07:55
過當是不是可以減免其刑？

02:07:56 - 02:07:57
對不對？

02:07:57 - 02:07:58
23條但書嘛

02:07:58 - 02:07:58
過當可以減免其刑

02:07:59 - 02:08:01
24條的提起避難

02:08:01 - 02:08:03
過當也可以怎麼樣呢？

02:08:03 - 02:08:04
也可以減免其刑

02:08:04 - 02:08:05
對吧？

02:08:05 - 02:08:05
這我看到啊

02:08:06 - 02:08:06
來，那你看21跟22

02:08:08 - 02:08:09
21跟22

02:08:10 - 02:08:10
那個那個

02:08:12 - 02:08:13
依法力

02:08:14 - 02:08:14
公務員以上級別裡

02:08:16 - 02:08:17
還有業務上正當

02:08:18 - 02:08:19
這些過當

02:08:20 - 02:08:21
有沒有界面清晰的規定

02:08:22 - 02:08:23
也沒有,對不對

02:08:24 - 02:08:26
所以各位,21跟22不會過當嗎

02:08:27 - 02:08:29
不對喔，這很多人誤會喔

02:08:30 - 02:08:35
我要再強調一次，所有的阻卻違法事由，都會過當

02:08:36 - 02:08:39
一定的啦，所有的阻卻違法事由，一定都會過當啦

02:08:39 - 02:08:39
你想啊

02:08:41 - 02:08:42
2122會不會過當

02:08:43 - 02:08:44
會呀,當然會呀

02:08:45 - 02:08:46
當然會呀,比如說你想

02:08:46 - 02:08:49
那個建管機關來拆你家的違建的時候

02:08:50 - 02:08:52
他拿的不是電鑽

02:08:53 - 02:08:54
他拿的是那個黃色炸藥

02:08:55 - 02:08:58
炸下去，連你家天花板那個合法的部份都塌了，那個有沒有過當？

02:08:59 - 02:09:00
有啊，那當然過當啊，對不對？

02:09:01 - 02:09:03
業務上正當行為會不會過當？

02:09:03 - 02:09:04
會呀

02:09:05 - 02:09:08
記者要去黑心食品工廠臥底，所以用密錄器

02:09:09 - 02:09:13
結果這個密錄器,除了錄到了食品工廠運作的情況之外

02:09:14 - 02:09:16
還錄了老闆娘洗澡

02:09:16 - 02:09:18
有沒有過當,有,當然有啊,錄這個幹什麼,對不對

02:09:19 - 02:09:24
所以我們講,所有的主張卻違法是,一定都會過當

02:09:24 - 02:09:27
只是為什麼只有23跟24有規定過當的效果

02:09:29 - 02:09:30
很簡單啦

02:09:30 - 02:09:34
因為2324四處,2324,它是一種緊急的情況

02:09:35 - 02:09:38
那種緊急的情況,發生過當,我們覺得值得同情

02:09:39 - 02:09:40
所以會判得比較輕

02:09:41 - 02:09:43
可是相對的21跟22

02:09:44 - 02:09:46
那個2122通常不緊急呀

02:09:46 - 02:09:47
那個過當是什麼好解, 知道吧

02:09:48 - 02:09:48
所以記得啊

02:09:49 - 02:09:51
不是說只有2324才會過當, 不是喔

02:09:51 - 02:09:55
所有的主權違法是有, 當然都會過當, 知道吧

02:09:56 - 02:10:00
只是呢, 2122 的過當, 比較值得去檢, OK 哦

02:10:01 - 02:10:03
好, 抱歉, 2324 的過當比較值得去檢哦

02:10:03 - 02:10:05
好, 所以這個是第二種情形, 過當

02:10:06 - 02:10:07
來

02:10:08 - 02:10:09
第三種情形是這樣

02:10:11 - 02:10:14
根本沒有阻卻違法的前提事實

02:10:15 - 02:10:16
手段可能適當

02:10:17 - 02:10:17
可能過當

02:10:18 - 02:10:22
可是行為人卻有阻卻違法的主觀認知

02:10:23 - 02:10:24
你們看喔

02:10:25 - 02:10:30
客觀上根本沒有阻卻違法的事由存在

02:10:31 - 02:10:33
客觀上沒有這個情狀存在

02:10:33 - 02:10:39
可是行為人主觀上去誤以為有這樣的情狀存在

02:10:40 - 02:10:40
比如說啊

02:10:42 - 02:10:43
路人甲看到我

02:10:44 - 02:10:46
他要揮手跟我give me five

02:10:47 - 02:10:49
結果我看到路博言伸出手的時候啊

02:10:50 - 02:10:51
我想說哎喲

02:10:51 - 02:10:52
這個猥褻的人伸手幹什麼啊

02:10:52 - 02:10:53
他一定是要對我襲胸

02:10:54 - 02:10:55
於是我先踹他一腳

02:10:56 - 02:10:57
我以為他要對我襲胸

02:10:58 - 02:10:59
但後來證明沒有啦

02:10:59 - 02:11:01
他只是想跟我熱情地打招呼而已

02:11:02 - 02:11:02
這是什麼？

02:11:03 - 02:11:05
我們說這個叫誤想

02:11:05 - 02:11:07
誤想正當防衛

02:11:07 - 02:11:07
對不對？

02:11:07 - 02:11:09
客觀上他根本沒有要侵害我啊

02:11:10 - 02:11:12
但我以為他要侵害我啊

02:11:12 - 02:11:13
誤想防衛

02:11:13 - 02:11:14
誤想的防衛

02:11:15 - 02:11:18
還有這個在所有的阻卻違法事由都會發生

02:11:19 - 02:11:21
我這邊補充一下

02:11:21 - 02:11:23
阻卻違法事由

02:11:23 - 02:11:26
除了21、22、23、24之外

02:11:26 - 02:11:31
還有些的阻卻違法事由是法律沒有直接規定的

02:11:31 - 02:11:33
那個叫超法規阻卻違法事由

02:11:33 - 02:11:34
同學們聽過?

02:11:34 - 02:11:35
有些人應該聽過

02:11:35 - 02:11:36
超法規的

02:11:36 - 02:11:37
比如說呢

02:11:37 - 02:11:39
被害人承諾

02:11:39 - 02:11:40
有聽過吧？

02:11:40 - 02:11:40
被害人承諾

02:11:41 - 02:11:42
比如說我們想

02:11:42 - 02:11:43
你去刺青

02:11:44 - 02:11:46
刺青是不是一個該當傷害罪？

02:11:46 - 02:11:46
有啊

02:11:46 - 02:11:47
有該當啊

02:11:48 - 02:11:49
但是你明確承諾的話

02:11:49 - 02:11:51
在違法性我們說身體可以捨棄嘛

02:11:51 - 02:11:52
這個時候叫什麼呢?

02:11:52 - 02:11:53
被害人承諾

02:11:53 - 02:11:54
阻卻違法

02:11:54 - 02:11:54
聽過嗎

02:11:54 - 02:11:55
對不對？

02:11:55 - 02:11:56
被害人承諾

02:11:56 - 02:11:58
來我講一個去年政大轉學考的考題

02:11:59 - 02:12:00
那個題目很有趣

02:12:00 - 02:12:03
去年政大轉學考考了一個這樣的題目啊

02:12:03 - 02:12:03
說

02:12:05 - 02:12:06
有個外國人

02:12:06 - 02:12:07
喝得爛醉

02:12:07 - 02:12:08
走進一家刺青店

02:12:09 - 02:12:10
就說他想刺青

02:12:10 - 02:12:12
然後那個刺青師啊

02:12:12 - 02:12:13
英文很破

02:12:13 - 02:12:14
就在那邊比手畫腳

02:12:14 - 02:12:15
雞同鴨講

02:12:15 - 02:12:17
在那邊比手畫腳，雞同鴨講

02:12:17 - 02:12:18
那個外國人

02:12:18 - 02:12:22
就用英文一直在講說什麼 I love Taiwan, Taiwan number one

02:12:22 - 02:12:23
就一直這樣講

02:12:23 - 02:12:25
然後還比著自己的臉

02:12:25 - 02:12:27
Taiwan number one, Taiwan number one

02:12:27 - 02:12:30
然後刺青師就以為說那個外國人要在臉上刺Taiwan number one

02:12:31 - 02:12:32
於是刺青師就在那個醉漢

02:12:33 - 02:12:35
睡得在那邊東倒西歪的時候

02:12:35 - 02:12:37
在他臉上刺Taiwan number one

02:12:39 - 02:12:39
對啊

02:12:39 - 02:12:41
然後那個外國人醒的時候氣死了

02:12:41 - 02:12:43
他怎麼臉上被刺 Taiwan number one

02:12:43 - 02:12:44
去年政大就考這個啊

02:12:44 - 02:12:45
很有趣的題目

02:12:45 - 02:12:46
我不知道是哪一位老師出的

02:12:47 - 02:12:47
各位

02:12:48 - 02:12:49
這樣的案例當中

02:12:50 - 02:12:51
客觀上來說

02:12:51 - 02:12:51
客觀上

02:12:52 - 02:12:54
那個被害人有沒有承諾？

02:12:55 - 02:12:55
當然沒有啊

02:12:56 - 02:12:58
他只是比著臉加強語氣

02:12:58 - 02:13:00
我超愛臺灣，臺灣 number one

02:13:00 - 02:13:02
他只是這樣的意思而已

02:13:02 - 02:13:03
他沒有想刺啊

02:13:03 - 02:13:04
可是刺青師怎麼樣？

02:13:04 - 02:13:06
以為他要刺

02:13:06 - 02:13:08
那是不是這個結構？

02:13:09 - 02:13:10
沒有被害人承諾的事實

02:13:11 - 02:13:13
但刺青師以為怎麼樣？

02:13:13 - 02:13:14
以為具備

02:13:14 - 02:13:14
對不對？

02:13:14 - 02:13:15
這個叫什麼？

02:13:15 - 02:13:15
誤想嘛

02:13:16 - 02:13:17
來，他有一個名詞

02:13:18 - 02:13:19
有點冗長

02:13:19 - 02:13:19
我寫一下

02:13:19 - 02:13:22
他叫容許構成要件錯誤

02:13:40 - 02:13:41
Hello.

02:13:54 - 02:13:55
Hello.

02:14:22 - 02:14:25
好，所以這一種所謂誤想的系列，誤想防衛，誤想避難，誤想的被害人承諾，這一種誤想的系列，我們叫做容許構成要件錯誤

02:14:37 - 02:14:43
跟各位講一個名詞的翻譯，這個其實就是繼受法國家常有的問題了，名詞翻譯的問題

02:14:45 - 02:14:48
其實容許構成要件，就是阻卻違法事由的意思

02:14:49 - 02:14:50
真的就是一樣的意思

02:14:51 - 02:14:53
阻卻違法事由是日文的漢字

02:14:54 - 02:14:56
容許構成要件是德文的翻譯

02:14:56 - 02:14:57
因為其實意思一樣

02:14:57 - 02:15:03
我們想嘛，刑法分則的構成要件在跟你講說某些事不準做，所以那個叫禁止構成要件

02:15:04 - 02:15:08
理解吧，殺人罪、傷害罪、竊盜罪，他跟你說不可以殺人，不可以傷害，不可以竊盜

02:15:08 - 02:15:10
那個東西叫禁止構成要件

02:15:11 - 02:15:13
那21222324，他跟你說這些事你可以做

02:15:15 - 02:15:17
所以他叫容許構成要件

02:15:17 - 02:15:18
瞭解吧

02:15:19 - 02:15:23
所以，容許構成要件錯誤，其實就是什麼，就阻卻違法事由錯誤，只是不會有人這樣講，知道嗎？

02:15:24 - 02:15:29
學者會講容許構成要件錯誤，那個德文翻譯過來的名詞

02:15:31 - 02:15:36
好，所以這個是第三個，客觀上的前提事實欠缺，而行為人主觀上去有認知

02:15:36 - 02:15:40
這一種誤想的系列呢，我們叫做容許構成要件錯誤

02:15:40 - 02:15:43
容許構成要件錯誤的旁邊你可以括號寫兩個字，叫做誤想

02:15:43 - 02:15:45
我這邊可能寫不太下，你可以寫一下，它叫做誤想

02:15:46 - 02:15:48
誤想系列的錯誤,誤想防衛,誤想避難,誤想依法令,誤想的被害人承諾

02:15:51 - 02:15:56
這種誤想系列的,我們叫做容許構成要件錯誤

02:15:57 - 02:15:57
好

02:15:58 - 02:15:59
最後一種情形

02:15:59 - 02:16:00
我們看喔

02:16:05 - 02:16:05
客觀上有阻卻違法的前提事實

02:16:08 - 02:16:10
手段可能適當，可能過當，而行為人主觀上呢，卻對這個事實的存在一無所知

02:16:16 - 02:16:18
這是可能的情形

02:16:19 - 02:16:20
客觀上

02:16:20 - 02:16:21
有喔

02:16:21 - 02:16:23
有阻卻違法的前提事實喔

02:16:24 - 02:16:26
可是行為人主觀上

02:16:26 - 02:16:31
卻對那個阻卻違法的情狀完全不知道

02:16:32 - 02:16:33
有啊

02:16:33 - 02:16:34
會有這樣的情況啊

02:16:35 - 02:16:36
我舉個例子喔

02:16:39 - 02:16:39
那個

02:16:40 - 02:16:41
有一天啊

02:16:41 - 02:16:43
這個例子同學以前在學校應該都聽過

02:16:43 - 02:16:45
有一天你經過你仇人家門口

02:16:46 - 02:16:47
經過他家門口的時候啊

02:16:47 - 02:16:48
越想越氣喔

02:16:48 - 02:16:49
想說這個人怎麼那麼爛

02:16:50 - 02:16:52
於是你拿石頭砸破他們家的窗戶

02:16:53 - 02:16:55
結果他們家的窗戶被砸破之後

02:16:55 - 02:16:56
你聞到一陣瓦斯味

02:16:57 - 02:16:58
原來他們家當時瓦斯漏氣

02:16:59 - 02:17:00
你把他們家窗戶砸破呢

02:17:00 - 02:17:03
反而救了你仇人家一命

02:17:03 - 02:17:05
你可能會覺得很後悔

02:17:05 - 02:17:06
早知道就不砸了

02:17:06 - 02:17:06
對不對?

02:17:06 - 02:17:08
這樣的情況是什麼呢?

02:17:08 - 02:17:09
偶然避難

02:17:09 - 02:17:10
對吧?

02:17:10 - 02:17:11
對啊

02:17:11 - 02:17:11
偶然避難啊

02:17:12 - 02:17:14
這個原本是緊急避難啊

02:17:14 - 02:17:15
或者我講個歷史故事

02:17:16 - 02:17:17
那個司馬光救小朋友

02:17:17 - 02:17:18
有聽過嗎

02:17:18 - 02:17:19
對不對?

02:17:19 - 02:17:22
司馬光看到有小朋友掉到水缸裡面

02:17:22 - 02:17:22
欸

02:17:22 - 02:17:24
那個叫水缸嗎還是什麼東西

02:17:24 - 02:17:26
反正就掉到一個水缸裡面嘛

02:17:26 - 02:17:27
司馬光想說怎麼辦？

02:17:28 - 02:17:29
於是他把水缸打破

02:17:30 - 02:17:31
小朋友就獲救啦

02:17:32 - 02:17:33
應該聽過這個故事嘛

02:17:33 - 02:17:33
對不對？

02:17:34 - 02:17:34
司馬光

02:17:35 - 02:17:37
好像簡稱叫破缸救友

02:17:37 - 02:17:39
我在網路上看到一個梗圖啦

02:17:40 - 02:17:43
司馬光破缸救友的故事被刻在廟的牆壁上

02:17:43 - 02:17:45
可是刻在廟的牆壁上的時候啊

02:17:45 - 02:17:46
那個水缸的缸寫錯喔

02:17:46 - 02:17:48
寫成肛門的肛

02:17:48 - 02:17:50
這個意思完全歪掉了

02:17:50 - 02:17:50
對啊

02:17:51 - 02:17:51
我當初在想說

02:17:51 - 02:17:53
司馬光這個故事

02:17:53 - 02:17:54
會不會是後人造神啊?

02:17:55 - 02:17:56
其實不無可能

02:17:56 - 02:17:56
對不對?

02:17:56 - 02:17:58
會不會其實司馬光就是個屁孩

02:17:58 - 02:17:59
就是喜歡亂打破人家的水缸

02:18:00 - 02:18:01
然後後人為了美化他就掰成這樣

02:18:01 - 02:18:02
也不是不可能嘛

02:18:02 - 02:18:03
對不對？

02:18:03 - 02:18:03
好啦

02:18:03 - 02:18:04
我不管

02:18:04 - 02:18:05
假設他就真的那麼聰明

02:18:05 - 02:18:07
為了拯救小朋友而把水缸打破

02:18:08 - 02:18:09
這又是什麼？

02:18:09 - 02:18:10
緊急避難啊

02:18:10 - 02:18:10
對不對?

02:18:11 - 02:18:12
為了拯救即將溺水

02:18:13 - 02:18:14
的小孩

02:18:14 - 02:18:16
而犧牲一個無辜的人財產

02:18:16 - 02:18:17
這個叫緊急避難

02:18:17 - 02:18:19
可是有沒有可能有一種情況是

02:18:20 - 02:18:21
司馬光就是個屁孩

02:18:21 - 02:18:25
他根本不知道有小朋友在水缸裡面在腐敗

02:18:26 - 02:18:28
他就是個屁孩，他基於無辜毀損的意思吧，那個水缸打破

02:18:29 - 02:18:32
結果打破之後，剛好不小心救了逆權的小朋友

02:18:33 - 02:18:33
有可能對吧？

02:18:34 - 02:18:35
這一種情況還可以緊急避難嗎？

02:18:36 - 02:18:37
不行喔，為什麼？

02:18:38 - 02:18:39
雖然客觀上有緊急事實

02:18:40 - 02:18:41
客觀上手段適當

02:18:42 - 02:18:44
可是他主觀上沒有認知

02:18:44 - 02:18:45
沒有

02:18:45 - 02:18:50
所以這種情形，名字更長了，它叫做反面容許構成要件錯誤

02:19:01 - 02:19:02
好，後面就不寫了哈

02:19:03 - 02:19:07
這一種客觀上有阻卻違法的緊急事實

02:19:07 - 02:19:10
但行為人主觀上卻不知道

02:19:11 - 02:19:12
有這樣的事實存在

02:19:13 - 02:19:17
這個我們叫做反面容許構成要件錯誤

02:19:17 - 02:19:19
OK嗎？這個叫反面容許構成要件錯誤

02:19:19 - 02:19:21
你旁邊可以括號寫一下，這個叫偶然

02:19:23 - 02:19:25
所以剛剛那個叫做偶然避難，偶然避難

02:19:27 - 02:19:28
一個是誤想

02:19:28 - 02:19:29
一個是偶然

02:19:30 - 02:19:30
不要搞混了

02:19:31 - 02:19:33
客觀上沒有那個情狀，行為人自以為有

02:19:33 - 02:19:34
那個叫做誤想

02:19:35 - 02:19:39
反過來客觀上有這個情狀，可是行為人卻不知道它存在

02:19:40 - 02:19:42
那個叫做偶然

02:19:43 - 02:19:45
現在這邊跟同學透露一下結論

02:19:46 - 02:19:48
誤想系列啊，趙通說是概括過失犯

02:19:50 - 02:19:50
瞭解嗎？

02:19:50 - 02:19:52
誤想系列，趙通說是概括過失

02:19:53 - 02:19:53
所以那個

02:19:55 - 02:19:56
誤以為老外要刺青

02:19:57 - 02:19:59
就隨便給人家刺的那個人

02:19:59 - 02:19:59
那個叫什麼呢？

02:20:01 - 02:20:02
誤想被害人承諾

02:20:02 - 02:20:04
那個是那個最後會改論過失傷害

02:20:05 - 02:20:06
偶然系列呢

02:20:06 - 02:20:07
欸偶然吼,很遺憾,交通說沒有效果

02:20:09 - 02:20:12
原本論什麼罪,就論什麼罪,走嗎,這個是偶然吼

02:20:13 - 02:20:16
所以你會發現啊,要阻卻違法,要怎麼樣

02:20:17 - 02:20:18
三個都打勾啊

02:20:19 - 02:20:23
前提事實具備,手段適當,主觀上也具有認知

02:20:23 - 02:20:26
三個全部都打勾, 這才可以阻卻違法

02:20:28 - 02:20:31
反過來說三個格子當中的有任何一個格子是打叉的話

02:20:31 - 02:20:34
效果就是, 不阻卻違法

02:20:35 - 02:20:38
所以記得哦, 防衛過當就不阻卻違法了

02:20:38 - 02:20:40
避難過當就不阻卻違法了

02:20:40 - 02:20:41
他還是有罪的喔

02:20:41 - 02:20:42
知道嗎

02:20:42 - 02:20:44
所以違法性,我們這樣操作啊,畫這個格子

02:20:48 - 02:20:50
好,所以這個是違法性這一邊的操作

02:20:51 - 02:20:53
接著來,我們來看到罪責

02:20:56 - 02:20:58
我們剛剛講啊，構成要件該當會推違法

02:20:58 - 02:21:00
違法性我們找阻卻事由

02:21:00 - 02:21:02
如果找不到阻卻事由的話

02:21:02 - 02:21:05
原本違法性的推力就確定的

02:21:05 - 02:21:06
就進入到罪責的階段

02:21:07 - 02:21:07
來追責看什麼

02:21:08 - 02:21:13
追責這個階段看的是, 這個人值不值得被譴責

02:21:13 - 02:21:14
我們常這樣說啊

02:21:15 - 02:21:17
構成要件該當性跟違法性

02:21:18 - 02:21:19
我們是對事

02:21:20 - 02:21:23
我們看的是,這個人有沒有做錯事

02:21:24 - 02:21:25
而罪責看的是什麼呢

02:21:26 - 02:21:27
這個人壞不壞

02:21:27 - 02:21:28
白話講的是這個意思

02:21:29 - 02:21:31
構成要件看的是這個人有沒有做錯事

02:21:31 - 02:21:33
罪責看的是這個人壞不壞

02:21:34 - 02:21:37
這個人真的有想跟法律抵對嗎

02:21:37 - 02:21:39
這個人真的很壞嗎

02:21:39 - 02:21:40
罪責看的是這個東西

02:21:43 - 02:21:43
所以我們這樣說

02:21:45 - 02:21:46
一個人做的事情是壞事

02:21:47 - 02:21:48
跟這個人也很壞

02:21:49 - 02:21:50
這兩件事是可分的

02:21:52 - 02:21:53
一個人做的是壞事，這是一回事

02:21:56 - 02:21:59
而這個做壞事的人，他也真的很壞

02:22:00 - 02:22:01
這又是另外一回事

02:22:02 - 02:22:03
你不要把這兩者混為一談，這兩者是不一樣的喔

02:22:05 - 02:22:05
好，舉個例子啊

02:22:07 - 02:22:09
如果有一天你要騎機車來補習的時候啊

02:22:10 - 02:22:14
你發現哇賽，你的機車坐墊怎麼被刺得亂七八糟的

02:22:15 - 02:22:17
對啊，那個坐墊全部被刺破啊

02:22:17 - 02:22:18
海綿還被挖出來

02:22:18 - 02:22:20
你想天啊，到底是怎樣啊

02:22:20 - 02:22:22
我跟人沒有結怨吧，怎麼坐墊被搞成這樣

02:22:23 - 02:22:24
於是你去報警

02:22:25 - 02:22:27
報警之後,警察調閱監視器

02:22:28 - 02:22:30
原來是你家對面鄰居幹的

02:22:30 - 02:22:34
你越想越怪，奇怪，你也沒有跟鄰居吵架，對方為什麼做這種事呢？

02:22:34 - 02:22:36
對方鄰居被叫到警察局來啦

02:22:36 - 02:22:41
你問對方啊，奇怪，我沒有得罪你吧，你幹嘛把我的機車坐墊弄成這個樣子啊

02:22:42 - 02:22:46
結果對面鄰居啊，表情很鎮靜地跟你說，他跟你說啊

02:22:47 - 02:22:47
我跟你講

02:22:48 - 02:22:50
我會這樣刺啊，是有原因的

02:22:51 - 02:22:52
我有陰陽眼啊

02:22:53 - 02:22:54
我看到你的機車坐墊

02:22:55 - 02:22:56
有各種惡靈附在裡面

02:22:58 - 02:23:00
裡面啊，有人類的鬼魂，有那個山上的魔神啊

02:23:02 - 02:23:04
然後還有那個動物靈

02:23:05 - 02:23:07
全部都卡在你的機車坐墊裡面

02:23:07 - 02:23:08
如果啊

02:23:08 - 02:23:10
我不把機車坐墊刺破

02:23:11 - 02:23:12
他們會危害你的生命

02:23:13 - 02:23:14
他們都是來索命的，我這樣做是為你好

02:23:15 - 02:23:17
你要感謝我，他會跟你這樣講

02:23:18 - 02:23:19
然後講完之後啊

02:23:19 - 02:23:23
可能隨手還拿著什麼宗教經典在那邊一邊念,我要保佑你了,這樣

02:23:24 - 02:23:28
如果你後來發現刺你機車坐墊的是一個這樣的人

02:23:29 - 02:23:30
你會怎麼想？

02:23:31 - 02:23:32
算了,他瘋子,我不想跟他計較了

02:23:33 - 02:23:34
有可能對吧

02:23:34 - 02:23:34
所以你會發現喔

02:23:35 - 02:23:37
一個人做的事情是錯事，這是一回事

02:23:39 - 02:23:41
可是做錯事的人值不值得被譴責

02:23:42 - 02:23:43
這又是另外一回事喔

02:23:44 - 02:23:46
一個精神病患把你的機車坐墊刺破

02:23:47 - 02:23:48
他做的是不是錯事

02:23:48 - 02:23:49
當然是啊

02:23:49 - 02:23:51
無故毀損別人財產，這當然是錯的啊

02:23:52 - 02:23:53
可是他有精神病呢，怎麼譴責他？

02:23:55 - 02:23:56
對啊，他就有病啊

02:23:56 - 02:24:00
所以這樣的情況我們會說，這個人不值得被譴責

02:24:00 - 02:24:02
罪責要看的就是這個東西，知道嗎？

02:24:02 - 02:24:04
這個人值不值得被譴責喔

02:24:05 - 02:24:05
所以我們來看

02:24:07 - 02:24:11
有哪些人雖然做錯事，但他的行為不值得被譴責

02:24:12 - 02:24:14
第一個叫責任能力的欠缺

02:24:16 - 02:24:19
怎樣的人會被我們說責任能力的欠缺不值得被譴責呢？

02:24:20 - 02:24:20
有幾類的喔

02:24:20 - 02:24:22
未滿14，年紀太小

02:24:23 - 02:24:25
還有精神障礙、心智缺陷

02:24:25 - 02:24:28
比如說有思覺失調症很嚴重的那一種

02:24:28 - 02:24:30
或者比如說他智能不足的那一種

02:24:30 - 02:24:34
這種人沒有責任能力，不值得被譴責

02:24:34 - 02:24:37
再來第二個叫做欠缺不法意識

02:24:38 - 02:24:41
不知道這件事是犯法的，這個叫欠缺不法意識

02:24:43 - 02:24:47
這種欠缺不法意識,在附屬刑法比較容易發生

02:24:48 - 02:24:51
我早上講過,附屬刑法很多罪名你沒看過你根本就不知道

02:24:51 - 02:24:52
在附屬刑法

02:24:52 - 02:24:57
或者是在一些外國人身上,因為有些外國人可能不知道我們臺灣的法律是怎麼規定的

02:24:57 - 02:24:59
這種情況呢,可能會欠缺不法意識

02:25:00 - 02:25:04
也就是不知道自己的所作所為是犯法的，這個叫欠缺不法意識

02:25:06 - 02:25:09
接下來第三個，叫做欠缺期待可能性

02:25:10 - 02:25:12
期待可能性的意思是這樣

02:25:13 - 02:25:17
行為人當初面臨的一個很艱難的處境

02:25:18 - 02:25:20
比如說當時他的壓力很大

02:25:20 - 02:25:22
當時他特別的緊張

02:25:22 - 02:25:23
當時他是被迫的之類的

02:25:23 - 02:25:26
面臨的這些壓力的處境，導致他幾乎別無選擇

02:25:29 - 02:25:32
這個叫欠缺期待可能性

02:25:33 - 02:25:34
這樣的例子通常比較極端啊

02:25:37 - 02:25:40
我不知道同學以前在學校有沒有聽過期待可能性的來源

02:25:40 - 02:25:44
這個是一個德國帝國法院時期案件，叫利馬脫韁案，不知道各位有沒有聽過

02:25:45 - 02:25:46
這樣子是這樣子

02:25:46 - 02:25:49
就當時呢，在德國有

02:25:49 - 02:25:52
馬車夫啊，因為當時還沒有汽車嘛，當時是馬車

02:25:52 - 02:26:00
當時這個馬車夫就發現，他的馬匹有怪癖，他的馬匹喜歡用尾巴去纏繞韁繩，早晚有一天啊，這個韁繩會脫落，車子會出事

02:26:06 - 02:26:10
這個馬車夫有跟僱主反應，說這個馬有問題

02:26:11 - 02:26:13
但他的僱主是慣老闆，不想理他

02:26:14 - 02:26:18
後來有一天，這個馬車真的出事了，真的撞到人了

02:26:19 - 02:26:21
那你說哈，馬車夫有沒有過失？

02:26:22 - 02:26:23
你換到現在的版本

02:26:24 - 02:26:28
公車司機就發現這臺車的輪胎有問題了，他還硬開，他有沒有過失？

02:26:28 - 02:26:29
廢話，當然有啊

02:26:30 - 02:26:33
可是當年的德國，當年沒有什麼勞基法

02:26:34 - 02:26:36
當年你說這個馬車夫可以怎麼辦嗎？

02:26:37 - 02:26:39
他跟僱主反映過了，但僱主不理他

02:26:40 - 02:26:41
你說他能怎麼辦？

02:26:42 - 02:26:44
為了他的安全，我辭掉這份工作

02:26:44 - 02:26:46
這不可能嘛，違反人性嘛，對不對？

02:26:46 - 02:26:49
所以這種情況就被當時的德國法院認為說

02:26:49 - 02:26:52
這叫欠缺期待可能性

02:26:52 - 02:26:55
也就是行為人他面臨的一個艱難的處境

02:26:55 - 02:26:58
法律不可能要他去做聖人，知道嗎？

02:26:58 - 02:27:00
所以這個時候會否定行為人的罪責，這叫期待可能性的欠缺

02:27:03 - 02:27:03
好

02:27:03 - 02:27:06
最後啊，罪責這邊還有一個東西叫做其他

02:27:07 - 02:27:08
其他的意思是什麼呢？

02:27:09 - 02:27:11
其他罪責要素

02:27:11 - 02:27:12
比如說哈，我們剛剛講防衛過當

02:27:14 - 02:27:16
防衛過當不能阻卻違法，但可以減免其刑

02:27:19 - 02:27:20
防衛過當放哪？

02:27:20 - 02:27:21
放其他

02:27:22 - 02:27:23
減免罪責，知道嗎？

02:27:24 - 02:27:24
避難過當也是

02:27:25 - 02:27:28
緊急避難如果過當，不能阻卻違法，他可以減刑

02:27:29 - 02:27:30
減刑放哪？放罪責

02:27:32 - 02:27:34
那個跟所謂期待可能性有關了

02:27:35 - 02:27:38
我們防衛過當的時候,人在防衛過當的時候啊

02:27:38 - 02:27:39
心理很混亂

02:27:41 - 02:27:44
沒辦法冷靜,理性選擇一個最小的侵害手段

02:27:44 - 02:27:46
認知到什麼呢？期待可能性的欠缺

02:27:47 - 02:27:49
怎麼,所以這個東西其實跟罪責有關吼

02:27:49 - 02:27:55
好,所以三階論來講就是這樣,構成要件,看這個人有沒有符合刑法分則的規定

02:27:55 - 02:27:56
違法性

02:27:56 - 02:27:59
看這個行為正當或不正當

02:27:59 - 02:28:03
而罪責呢, 看這個人值不值得被譴責

02:28:04 - 02:28:06
這個是我們講三階論的構造哈, 123

02:28:08 - 02:28:10
構成要件該當、違法性、罪責，分成這三大階層

02:28:13 - 02:28:14
所以來，我們這樣說哈

02:28:15 - 02:28:17
三個階層通過之後

02:28:17 - 02:28:19
各有各的效果，我這邊來寫一下哈

02:29:27 - 02:29:27
所以我們來看喔

02:29:28 - 02:29:32
123，這三個階層通過之後會有不同的效果

02:29:33 - 02:29:33
你們看喔

02:29:34 - 02:29:36
當一個行為

02:29:36 - 02:29:40
123全部都通過

02:29:40 - 02:29:43
構成要件該當

02:29:43 - 02:29:47
違法且具有罪責的話

02:29:47 - 02:29:47
這時候我們說這個叫做

02:29:47 - 02:29:57
犯罪行為，所以我們說了，犯罪行為就是什麼呢？1+2+3構成要件該當、違法且有責，1+2+3每一階都通過的，我們叫做犯

02:29:57 - 02:29:57
罪

02:29:57 - 02:29:58
行為

02:29:58 - 02:30:00
那如果只有1+2呢

02:30:00 - 02:30:01
精神病患

02:30:02 - 02:30:06
技能障礙者或幼童損壞了你的財產

02:30:06 - 02:30:09
這時候就只能叫做違法行為

02:30:09 - 02:30:14
雖然他違法，但他沒有罪責，這個叫做1+2，這個叫做違法行為

02:30:14 - 02:30:20
再來，如果只有一構成要件，雖然該當，可是他馬上就阻卻違法了

02:30:21 - 02:30:21
這個時候我們叫什麼呢

02:30:22 - 02:30:25
那他就只是一個構成要件該當行為

02:30:25 - 02:30:26
所以我們知道啊

02:30:27 - 02:30:28
只有一就是構成要件該當而已

02:30:28 - 02:30:29
1+2叫違法

02:30:29 - 02:30:32
1+2+3才叫做犯罪

02:30:32 - 02:30:35
所以我們學刑法學到現在

02:30:35 - 02:30:35
我們就知道了

02:30:37 - 02:30:39
在刑法上要講犯罪

02:30:40 - 02:30:42
一定是1+2+3

02:30:43 - 02:30:44
犯罪跟違法

02:30:44 - 02:30:46
日常生活可能會混用

02:30:46 - 02:30:47
但是在刑法裡面不一樣喔

02:30:48 - 02:30:49
在刑法裡面我們要講犯罪

02:30:49 - 02:30:51
那就必須是1+2+3

02:30:51 - 02:30:53
如果你只講違法

02:30:53 - 02:30:54
那就只有1+2

02:30:54 - 02:30:55
所以

02:30:55 - 02:30:56
這個是三階段的架構

02:30:57 - 02:30:57
大概就長這個樣子

02:30:58 - 02:31:01
那所以我今天講的這個東西

02:31:01 - 02:31:02
三階段的架構

02:31:03 - 02:31:05
為什麼第一堂課我要花那麼多的時間去講

02:31:05 - 02:31:07
你看我講這個三結論大概講了兩個小時

02:31:07 - 02:31:08
為什麼要講這個東西

02:31:09 - 02:31:11
因為來我們回來課本的目錄

02:31:12 - 02:31:14
我一開始會花那麼多時間來講這個東西是有原因的

02:31:18 - 02:31:18
因為你們看喔

02:31:21 - 02:31:22
我們之後的課程

02:31:22 - 02:31:23
大概到第三堂課左右就會提到構成要件該當性

02:31:28 - 02:31:28
你看喔

02:31:29 - 02:31:32
我們從59頁構成要件該當性

02:31:33 - 02:31:35
接著違法性

02:31:35 - 02:31:36
接著罪責

02:31:36 - 02:31:39
我們罪責啊,一直到220多頁那邊

02:31:40 - 02:31:44
我們花了100多頁的篇幅在講該當違法還有有責

02:31:44 - 02:31:47
甚至包括一些什麼錯誤的問題啊

02:31:47 - 02:31:48
也都在這個裡面

02:31:49 - 02:31:50
我跟你們說啦

02:31:50 - 02:31:53
黑板上這個表格打勾打叉

02:31:54 - 02:31:56
那個就是以後你們會學到的錯誤論

02:31:56 - 02:32:02
以前在學校應該有學過嘛,錯誤論嘛,對不對,刑總大家最討厭的東西,錯誤論,國考出來考的東西,錯誤論

02:32:03 - 02:32:04
為什麼第一堂課要先講

02:32:05 - 02:32:08
因為第一堂課,我先把三階論大概跑過一遍

02:32:09 - 02:32:12
讓你們知道三階各在處理什麼東西

02:32:12 - 02:32:17
三階如果沒有全部符合，有個打勾，有個打叉，會有什麼效果？

02:32:17 - 02:32:20
這些觀念你們第一堂課先建立

02:32:20 - 02:32:27
這樣你們之後再學第三章、第四章、第五章，會輕鬆很多，因為你們腦中已經先有架構了

02:32:28 - 02:32:37
同時你們在處理各種所謂錯誤論的問題的時候，以後你們會遇到打擊錯誤、課題錯誤、因果地權錯誤、什麼容許構成錯誤什麼的

02:32:37 - 02:32:39
以後你們再學錯誤的問題的時候

02:32:39 - 02:32:40
其實啦，我跟你們說啦

02:32:41 - 02:32:41
錯誤的問題就是我剛畫的表格啦

02:33:10 - 02:33:11
不會有負擔啊

02:33:11 - 02:33:12
這個是我的經驗

02:33:12 - 02:33:13
所以第一堂課呢

02:33:13 - 02:33:15
就會先講這個東西

02:33:15 - 02:33:16
所以啊

02:33:16 - 02:33:18
第一堂課我剛剛所講的這些東西

02:33:18 - 02:33:20
這就是一個刑法的骨架

02:33:20 - 02:33:21
這些東西你熟悉了

02:33:21 - 02:33:23
後面學起來就很輕鬆

02:33:23 - 02:33:32
反之，如果這些東西你不熟的話，後面學起來怎麼學怎麼卡，所以第一堂課學的這個基本概念呢？對各位來說當然很重要

02:33:34 - 02:33:43
好，所以這個是我們講到關於刑法的意義，還有刑法的體系，三階論大致上來講，大概是這樣子，那我看喔

02:33:46 - 02:33:48
OK剛好也差不多快一點了齁

02:33:48 - 02:33:51
那我們三七論就先跟各位講到這邊喔

02:33:51 - 02:33:53
對了，順便補充一件事啊

02:33:53 - 02:33:56
我們以後在寫刑法實例題的時候啊

02:33:56 - 02:33:56
我們記得

02:33:57 - 02:34:01
假設這個行為齁來，我們直接用這個表格來看

02:34:02 - 02:34:06
假設一個題目考到了正當防衛而殺人

02:34:07 - 02:34:13
正當防衛殺人的人構成要件有該當，但違法性阻卻缺了對不對？

02:34:14 - 02:34:24
不要寫罪責囉，瞭解吧，違法性阻卻就沒囉，你就不要再寫罪責囉，瞭解吧，還有哈，那如果有個人，他根本構成要件不該當呢？

02:34:25 - 02:34:29
對呀，如果有人根本更長期不該當，比如說比如說

02:34:30 - 02:34:32
在那個性犯罪那邊

02:34:33 - 02:34:35
以後我們會講啊，性犯罪很多爭議問題

02:34:36 - 02:34:37
比如說那種騙砲啊

02:34:37 - 02:34:40
比如說騙砲那個男生騙女生說

02:34:40 - 02:34:41
欸跟我打炮

02:34:41 - 02:34:43
我就會交往愛你一輩子

02:34:43 - 02:34:46
結果後來男生跟女生打完炮之後

02:34:46 - 02:34:49
男生又把那個女生給封鎖了這樣齁

02:34:49 - 02:34:50
那種騙砲的情況

02:34:50 - 02:34:57
在法律上的說法是那個是性行為動機的欺騙，那個在法律上不重要，所以那一種情況行為人無罪

02:34:58 - 02:35:06
道德瑕疵喔。行為人無罪，在那種騙砲的案例當中，行為人會怎麼樣？根本不該當構成要件，那不該當？

02:35:07 - 02:35:09
該當構成要件，你就不用再寫下去囉，知道嗎？

02:35:09 - 02:35:12
不該當，因為我們犯罪審查先看主客觀嘛

02:35:12 - 02:35:14
不該當各種要件到這邊就停囉

02:35:14 - 02:35:19
你就不用再去寫說喔，有故意、不能阻卻違法什麼的就不用再管喔，知道吧？

02:35:19 - 02:35:20
所以三七就是這樣喔

02:35:20 - 02:35:22
審查到這邊

02:35:22 - 02:35:24
如果這個不該當，那就停下來囉

02:35:24 - 02:35:26
就不會再往下囉，瞭解喔？

02:35:26 - 02:35:28
這個是三階審查的架構

02:35:28 - 02:35:30
以後遇到題目

02:35:30 - 02:35:32
我會再帶同學來做幾個示範

02:35:32 - 02:35:33
讓同學知道呢

02:35:33 - 02:35:35
真正的實例題要怎麼去解？

02:35:35 - 02:35:36
那示範過之後呢

02:35:36 - 02:35:39
你們就可以實際寫來給我看一看

02:35:39 - 02:35:40
看看你們寫得對不對

02:35:40 - 02:35:42
這個是以後我們的上法

02:35:42 - 02:35:42
好

02:35:42 - 02:35:44
那所以我們第一堂課的話

02:35:44 - 02:35:45
就先上到這邊

02:35:45 - 02:35:46
這邊休息一個小時

02:35:46 - 02:35:47
2點的話呢

02:35:47 - 02:35:47
我們再來上課